


РЕКЛАМА

Дело № 1-25/2023 (1-157/2022;)

Номер дела: **1-25/2023 (1-157/2022;)**

УИН: **25RS0001-01-2021-005416-34**

Дата начала: **25.01.2022**

Дата рассмотрения: **10.03.2023**

Суд: **Ленинский районный суд г. Владивосток**

Судья: **Верхотурова Наталья Александровна**

Статьи УК: **171.2, 228, 291**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Варлахина И.В.		
Защитник (адвокат)	Табаков И.В.		
Защитник (адвокат)	Третьяков Е.Г.		
	Шабедько Павел Андреевич	Статьи УК: 171.2	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Соловьева Анна Андреевна	Статьи УК: 171.2	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Григорян Сергей Григорович	Статьи УК: 171.2, 291	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Кургинян Агаси Оганнесович	Статьи УК: 171.2	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Оганнисян Карапет Самвелович	Статьи УК: 171.2, 291	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Ананян Гарник Григорьевич	Статьи УК: 171.2, 228	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата

Регистрация поступившего в суд дела			25.01.2022
Передача материалов дела судье			25.01.2022
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		25.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	08.02.2022
Судебное заседание			17.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	18.02.2022
Судебное заседание			18.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	18.02.2022
Судебное заседание			25.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	25.02.2022
Судебное заседание			01.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	01.03.2022
Судебное заседание			03.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	04.03.2022
Судебное заседание			10.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	10.03.2022
Судебное заседание			16.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	17.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	21.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	27.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	04.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	05.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	11.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	12.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	19.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	08.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	09.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	20.07.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	27.07.2022

Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	03.08.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	04.08.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	10.08.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	11.08.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	24.08.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	25.08.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	07.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	14.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	21.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	22.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	28.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	29.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	19.10.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	20.10.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	26.10.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	27.10.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	17.11.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	24.11.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	01.12.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	08.12.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	15.12.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	19.01.2023
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	15.02.2023
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	01.03.2023
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		09.03.2023
Судебное заседание	Постановление приговора		10.03.2023

Акты

25RS0001-01-2021-005416-34

№1-25/2023 (1-349/2021, 1-157/2022)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Владивосток 10 марта 2023 года

Ленинский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе:

председательствующего – судьи Верхотуровой Н.А.,

при секретарях Козак Л.Л., Харченко Б.В.,

с участием:

государственных обвинителей–Букаловой К.В., Резанова С.В., Каплунова А.В., Явтушенко А.А., Савченко О.А., Коваля Р.Ю., Машковской А.В.,

подсудимых Ананяна Г.Г., Григоряна С.Г., Оганнисяна К.С., Кургиняна А.О., Шабедько П.А., Соловьевой А.А.,

защитников Байдак Е.В., Варлахиной И.В., Доброскока И.А., Карасева А.Л., Шульга А.Л., Третьякова Е.Г., Аркадьева Э.А., Балацкой А.В.,

переводчиков – Загробян Н.Р., Тигранян А.С.,

рассмотрев в общем порядке в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Ананяна Гарника Григорьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>Б, проживающего по адресу: <адрес>А, <адрес>, холостого, не имеющего детей, работающего в кафе «Шале», имеющего высшее образование, не судимого,

задержанного в порядке ст. 91,92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 02 месяца 00 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ <адрес>вым судом мера пресечения в виде домашнего ареста отменена, и он оставлен под домашним арестом по ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу; ДД.ММ.ГГГГ в отношении которого изменена мера пресечения с заключения под стражу на содержание под домашним арестом; ДД.ММ.ГГГГ в отношении которого изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу; ДД.ММ.ГГГГ в отношении которого изменена пресечения с заключения под стражу на домашний арест; ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении;

Кургиняна Агаси Оганннесовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, и проживающего по адресу: <адрес>, женатого, не имеющего детей, работающего грузчиком в магазине, имеющего среднее образование, военнообязанного, не судимого,

задержанного в порядке ст. 91,92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ДД.ММ.ГГГГ освобожденного из-под домашнего ареста и с ДД.ММ.ГГГГ в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении;

Шабедько Павла Андреевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, женатого, не имеющего детей, работающего учителем информатики в средней образовательной школе-МБОУ СОШ № , имеющего высшее образование, военнообязанного, не судимого,

задержанного в порядке ст. 91,92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ДД.ММ.ГГГГ изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении;

Соловьевой Анны Андреевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданки Российской Федерации, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>-5, <адрес>, и проживающей по адресу: <адрес>, незамужней, не имеющей детей, работающей продавцом в магазине, имеющей среднее образование, невоеннообязанной, не судимой,

задержанной в порядке ст. 91,92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, в отношении которой ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ДД.ММ.ГГГГ изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении;

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

а также в отношении:

Григоряна Сергея Григоровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>Б, женатого, имеющего малолетнего ребенка, работающего в ООО «Портсин» администратором, имеющего высшее образование, военнообязанного, не судимого,

задержанного в порядке ст. 91,92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ДД.ММ.ГГГГ в отношении которого изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу; ДД.ММ.ГГГГ в отношении которого изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест; ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении;

Оганнисяна Карапета Самвеловича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, п. раздольное, ул. 9208 км, <адрес>А, <адрес>, и проживающего по адресу: <адрес>, холостого, имеющего малолетнего ребенка, работающего таксистом, имеющего среднее образование, военнообязанного, не судимого,

задержанного в порядке ст. 91,92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ДД.ММ.ГГГГ изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест, ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении;

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ананян Г.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, заведомо знал, что:

- в соответствии со ст. 364 Налогового кодекса Российской Федерации игорный бизнес - предпринимательская деятельность по организации и проведению азартных игр, связанная с извлечением доходов в виде выигрыша и (или) платы за проведение азартных игр;

- в соответствии с ч. ч. 1-4 и 6 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ №), деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами; деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена, за исключением случаев приема интерактивных ставок и выплаты по ним выигрышей организаторами азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах в соответствии со статьей 14.2 настоящего Федерального закона; игорные заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;

- в соответствии с п. 1 ст. 4 ФЗ №, азартная игра - основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры;

- в соответствии с п. 3 ст. 4 ФЗ № , ставка - денежные средства, передаваемые участником азартной игры организатору азартной игры и служащие условием участия в азартной игре в соответствии с правилами, установленными организатором азартной игры;

- в соответствии с п. 4 ст. 4 ФЗ № , выигрыш - денежные средства или иное имущество, в том числе имущественные права, подлежащие выплате или передаче участнику азартной игры при наступлении результата азартной игры, предусмотренного правилами, установленными организатором азартной игры;

- в соответствии с п. 5 ст. 4 и ч. 1 ст. 6 ФЗ № , организатор азартной игры - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации и проведению азартных игр, а организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации;

- в соответствии с п. 6 ст. 4 ФЗ № , деятельность по организации и проведению азартных игр - деятельность по оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше и (или) по организации заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры;

- в соответствии с п. 7 ст. 4 ФЗ № , игорная зона - часть территории Российской Федерации, которая предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и границы которой установлены в соответствии с настоящим Федеральным законом;

- в соответствии с ч. 2 ст. 9 ФЗ № , игорные зоны создаются на территориях следующих субъектов Российской Федерации: <адрес>;

- в соответствии с п. 8 ст. 4 ФЗ №, разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне - выдаваемый в соответствии с настоящим Федеральным законом документ, предоставляющий организатору азартных игр право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в одной игорной зоне без ограничения количества и вида игорных заведений;

- в соответствии со ст. 1 Распоряжения Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № -р, создана игорная зона «Приморье» на территории Артемовского городского округа <адрес>, и осознавая, что <адрес> не имеет статуса игорной зоны, решил незаконно организовать на территории <адрес> проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», с целью извлечения незаконного дохода.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ананян Г.Г., находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка проведения азартных игр, а также причинения вреда законным интересам государства, выраженным в исключительной возможности осуществления государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации, и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, выразившейся в личном материальном обогащении путем извлечения незаконного дохода, осознавая неспособность самостоятельно реализовать свой преступный умысел, направленный на незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», разработал план совершения преступления, предусматривающий: подбор помещений для проведения в них азартных игр; заключение договоров аренды с собственниками помещений; приобретение игрового оборудования и комплектующих к нему; определение видов азартных игр, устанавливаемых на игровом оборудовании; установку на игровом оборудовании программ, позволяющих осуществлять незаконную игорную деятельность с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и сети «Интернет»; подбор и привлечение к участию в незаконной игорной деятельности иных лиц, определение их обязанностей и режима работы; контроль за результатами работы игорных заведений; определение размера прибыли и убытков; сбор выручки и отчетности в игорных заведениях; определение и реализацию конспиративных мер для обеспечения скрытого характера незаконной игорной деятельности.

Далее Ананян Г.Г., осознавая неспособность самостоятельно реализовать свой преступный умысел, направленный на извлечение незаконного дохода путем организации и проведения азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в игорных заведениях на территории <адрес>, то есть вне игорной зоны, осознавая фактическую сложность единоличного управления игорным заведением, в целях достижения стабильного и непрерывного дохода от его незаконной деятельности, решил создать устойчивую организованную преступную группу, наделив ее участников отдельными функциями по организации и проведению азартных игр, направленных на достижение своей преступной цели и единого преступного результата в виде извлечения незаконного дохода.

Для реализации своих преступных намерений Ананян Г.Г. решил создать организованную группу и с указанной целью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, предложил своему родственнику Григоряну С.Г. вступить в созданную им организованную преступную группу на равных условиях под их равным руководством, сложив совместный капитал на начальном этапе организации незаконных азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», с целью извлечения незаконного дохода, и получив от Григоряна С.Г. согласие на участие в совершении преступления в составе создаваемой организованной группы в качестве организатора игорных заведений, заранее договорились между собой о совместном совершении

преступления, распределив роли участников организованной группы в соответствии с разработанным планом преступных действий, определив, что они, как руководители организованной группы будут: осуществлять общее руководство незаконным игорным заведением; планировать текущую и будущую преступную деятельность; конспирировать незаконную игорную деятельность; контролировать действия участников организованной группы, давая им указания, обязательные для исполнения; организовывать приобретение игрового оборудования и установку на нем программ, позволяющих осуществлять незаконную игорную деятельность с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; организовывать подключение игорного заведения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; обеспечивать зачисление наличных денежных средств для пополнения виртуального баланса игорных Интернет-программ; вести учет, аккумулировать и распределять полученный доход от незаконной игорной деятельности между участниками организованной группы в зависимости от их роли; в целях конспирации через управляющего забирать из кассы игорного заведения незаконный доход в виде денежных средств, полученный от проведения азартных игр; через управляющего обучать и контролировать деятельность администраторов игорного заведения и осуществлять контроль за техническим состоянием игрового оборудования, используемого в игорном заведении; устанавливать сумму денежного вознаграждения управляющего, администраторов (кассиров-операторов) за исполнение ими обязанностей по проведению азартных игр, то есть незаконно организовать и проводить азартные игры вне игорной зоны, с использованием игрового оборудования, в том числе с использованием информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Также Ананян Г.Г., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, вовлек в организованную им преступную группу, расширяя количество ее членов, своего знакомого – Кургиняна А.О., предложив совместно с ним (Ананяном Г.Г.) и Григоряном С.Г., под их (Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г.) руководством организовать и проводить на территории <адрес> незаконные азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», с целью извлечения незаконного дохода, и получив от Кургиняна А.О. согласие на участие в совершении преступления в составе организованной группы в качестве управляющего игорным заведением, договорился с тем о совместном совершении преступления в соответствии с ранее разработанным планом преступных действий.

Кургинян А.О., являясь участником созданной Ананяном Г.Г. и Григоряном С.Г. организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная и осознавая, что <адрес> не имеет статуса игорной зоны, решив в составе организованной группы под руководством Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г. организовывать и проводить на территории <адрес> азартные игры с использованием игорного оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», с целью извлечения незаконного дохода, согласно распределенным ролям должен был: подбирать и привлекать для участия в проведении азартных игр в игорном заведении лиц в качестве администраторов (кассиров-операторов) игорного заведения, размещая объявления о трудоустройстве в сети «Интернет»; проводить собеседования с претендентами на должность администраторов (кассиров-операторов), определяя их обязанности; выдавать денежное вознаграждение администраторам (кассирам-операторам) в качестве заработной платы за их участие в незаконном проведении азартных игр, в том числе и путем дачи указаний о самостоятельном получении указанными лицами данного вознаграждения из кассы заведения с отметкой в письменном отчете о данной операции; контролировать деятельность подчиненных ему администраторов (кассиров-операторов), а также текущую деятельность игорного заведения; осуществлять сбор выручки игорного заведения и передавать ее Ананяну Г.Г.; вести отчетность доходов и расходов игорного заведения от проведения азартных игр и передавать ее Ананяну Г.Г.; оплачивать лично либо через подчиненных сотрудников услуги связи Интернет-провайдера; пополнять через специалиста-техника баланс игровых программ, обеспечивая внесение наличных денежных средств за доступ к Интернет-программам; инструктировать лично либо посредством мобильной связи, с использованием мобильного приложения мгновенной передачи сообщений - «WhatsApp», администраторов; конспирировать незаконную игорную деятельность, в том числе представляясь персоналу заведений выдуманными именами, не

упоминая об Ананяне Г.Г. и Григоряне С.Г. перед подчиненным персоналом, как о лицах причастных к незаконной игорной деятельности, а также при проведении проверок правоохранительными органами - сообщать уполномоченным лицам о непричастности работников заведения к какой-либо незаконной игорной деятельности; до заключения договора с частной охранной организацией на предоставление охранных услуг выполнять функции охранника игорного заведения; выполнять иные указания Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г., направленные на достижение преступного результата.

Также Ананян Г.Г. и Григорян С.Г. в октябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, вовлекли в организованную ими преступную группу, расширяя количество ее членов, своего знакомого – Шабедько П.А., предложив совместно с ними (Ананяном Г.Г. и Григоряном С.Г.), под их (Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г.) руководством организовать и проводить на территории <адрес> незаконные азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», с целью извлечения незаконного дохода, и получив от Шабедько П.А. согласие на участие в совершении преступления в составе организованной группы в качестве специалиста-техника игорного заведения, договорились с тем о совместном совершении преступления в соответствии с ранее разработанным планом преступных действий.

Шабедько П.А., являясь участником созданной Ананяном Г.Г. и Григоряном С.Г. организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная и осознавая, что <адрес> не имеет статуса игорной зоны, решив в составе организованной группы под руководством Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г. организовывать и проводить на территории <адрес> азартные игры с использованием игорного оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», с целью извлечения незаконного дохода, согласно распределенным ролям должен был: приобретать игровое оборудование и комплектующие к нему; обеспечить техническое функционирование незаконного игорного заведения путем прокладки кабелей и проводов, соединяя игровые компьютеры в единую сеть с компьютером администратора заведения; согласовывать с организаторами виды азартных игр, устанавливаемых на игровом оборудовании; устанавливать на игровом оборудовании программы, позволяющие осуществлять незаконную игорную деятельность с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и сети «Интернет»; заключать договора на предоставление услуг связи с Интернет-провайдером, продлять и перезаключать такие договора; пополнять баланс игровых программ, а также обеспечивать техническое обслуживание компьютерной техники и программного обеспечения для бесперебойного осуществления деятельности незаконного игорного заведения, то есть выполнять действия, направленные на достижение преступного результата.

Также Ананян Г.Г. и Григорян С.Г. в октябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, вовлекли в организованную ими преступную группу, расширяя количество ее членов, своего знакомого – Оганнисяна К.С., предложив совместно с ними (Ананяном Г.Г. и Григоряном С.Г.) под их (Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г.) руководством организовать и проводить на территории <адрес> незаконные азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», с целью извлечения незаконного дохода, и получив от Оганнисяна К.С. согласие на участие в совершении преступления в составе организованной группы в качестве участника, совмещающего функции управляющего игорным заведением, договорились с тем о совместном совершении преступления в соответствии с ранее разработанным планом преступных действий.

Оганнисян К.С., являясь участником созданной Ананяном Г.Г. и Григоряном С.Г. организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная и осознавая, что <адрес> не имеет статуса игорной зоны, решив в составе организованной группы под руководством Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г. организовывать и проводить на территории <адрес> азартные игры с использованием игорного оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», с целью извлечения незаконного дохода, согласно распределенным ролям

должен был: заниматься организационно-хозяйственной деятельностью в виде организации ремонтных и отделочных работ в помещении игорного заведения, занимаясь в том числе подбором рабочих групп и приобретением строительных материалов; контролировать баланс игровых программ, установленных на компьютерной технике игрового зала; подыскивать контакты с сотрудниками правоохранительных органов с целью передачи им денежных средств для общего покровительства незаконной игорной деятельности в виде недопущения проведения в заведении проверок и иных следственных и процессуальных действий, направленных на пресечение противоправной деятельности в сфере игорной деятельности; выполнять иные указания Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г., направленные на достижение преступного результата.

Также Кургинян А.О., во исполнение указания руководителей организованной преступной группы Ананяна С.Г. и Григоряна С.Г. о привлечении иных лиц для организации и проведения незаконной игорной деятельности, в феврале 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, вовлек в организованную преступную группу, расширяя количество ее членов, Соловьеву А.А., предложив совместно с ним (Кургиняном А.О.) под руководством организаторов, которыми являлись Ананян Г.Г. и Григорян С.Г., организовывать и проводить на территории <адрес> незаконные азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», с целью извлечения незаконного дохода, и получив от Соловьевой А.А. согласие на участие в совершении преступления в составе организованной группы в качестве управляющего игорным заведением, договорился с той о совместном совершении преступления в соответствии с ранее разработанным планом преступных действий. Соловьева А.А., являясь участником созданной Ананяном Г.Г. и Григоряном С.Г. организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная и осознавая, что <адрес> не имеет статуса игорной зоны, решив в составе организованной группы организовывать и проводить на территории <адрес> азартные игры с использованием игорного оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», с целью извлечения незаконного дохода, согласно распределенным ролям должна была: подбирать и привлекать для участия в проведении азартных игр в игорном заведении лиц в качестве администраторов (кассиров-операторов) игорного заведения, размещая объявления о трудоустройстве в сети «Интернет»; проводить собеседования с претендентами на должность администраторов (кассиров-операторов), определяя их обязанности; выдавать денежное вознаграждение администраторам (кассирам-операторам) в качестве заработной платы за их участие в незаконном проведении азартных игр, в том числе и путем дачи указаний о самостоятельном получении указанными лицами данного вознаграждения из кассы заведения с отметкой в письменном отчете о данной операции; контролировать деятельность подчиненных ей администраторов (кассиров-операторов), а также текущую деятельность игорного заведения; осуществлять сбор выручки игорного заведения и передавать ее Кургиняну А.О.; вести отчетность доходов и расходов игорного заведения от проведения азартных игр и передавать ее Кургиняну А.О.; оплачивать лично либо через подчиненных сотрудников услуги связи Интернет-провайдера; пополнять через специалиста-техника баланс игровых программ, обеспечивая внесение наличных денежных средств за доступ к Интернет-программам; инструктировать лично либо посредством мобильной связи, с использованием мобильного приложения мгновенной передачи сообщений - «WhatsApp», администраторов; конспирировать незаконную игорную деятельность, в том числе представляясь персоналу заведений выдуманными именами, а также при проведении проверок правоохранительными органами сообщать уполномоченным лицам о непричастности работников заведения к какой-либо незаконной игорной деятельности; выполнять иные указания Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г. через Кургиняна А.О., направленные на достижение преступного результата.

Вовлеченные Ананяном Г.Г. и Григоряном С.Г. в состав организованной группы Кургинян А.О., Шабедько П.А., Оганнисян К.С. и Соловьева А.А., были осведомлены о преступных целях организованной группы, об организаторах и участниках преступной группы, вступили в нее добровольно и выполняли действия в соответствии с планами организаторов и руководителей – Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г. Действия участников носили согласованный характер и в своей совокупности были направлены на достижение единой

цели - организацию и проведение незаконных азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», с целью извлечения незаконного дохода на территории <адрес>.

Созданная Ананяном Г.Г. и Григоряном С.Г. организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью и тесной взаимосвязью ее участников, распределением ролей и выполнением постоянных функций, планированием преступной деятельности, разработкой мер конспирации, внутренней групповой дисциплиной и отношениями подчиненности, наличием единой преступной цели по организации и проведению азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», являлась стабильной, действовала на территории <адрес> в течение длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Для достижения своих преступных целей – организации и проведения незаконных азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и извлечения незаконного дохода от указанной деятельности, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для размещения игорного заведения на территории <адрес>, то есть вне игорной зоны, Ананян Г.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, подыскал нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, принадлежащее на праве собственности ООО «Сити-Маркет» ИНН 2536162423, заключив с указанной организацией договор аренды сроком на 1 год, после чего обеспечил в последующем указанное помещение подключением к сети «Интернет», дав указание Шабедько П.А. оформить договор оказания услуг связи с компанией ООО «ОктопусНет» (Интрнет-провайдер «АльянсТелеком»); приобрел и оборудовал, в том числе с помощью Шабедько П.А. и Оганнисяна К.С., указанное помещение необходимой мебелью, компьютерной техникой, в том числе персональными рабочими станциями (компьютерами), установив программное обеспечение для азартных игр посредством сети «Интернет», которые предназначались для азартных игр, а также персональным компьютером, используемым администратором (кассиром-оператором) игорного заведения с предустановленным программным обеспечением для проведения азартных игр посредством сети «Интернет», видеокамерами для осуществления видеонаблюдения и дистанционного контроля за происходящим в игорном заведении посредством использования личного мобильного телефона и выхода в сеть «Интернет», определил вместе с Григоряном С.Г. график работы игорного заведения, размер денежного вознаграждения Кургиняна А.О., Шабедько П.А., Оганнисяна К.С., а в последующем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Соловьевой А.А. и иных лиц участвующих в проведении азартных игр.

Для организации и функционирования созданного игорного заведения по адресу: <адрес>, Ананян Г.Г. и Григорян С.Г. установили единые правила и порядок незаконного проведения азартных игр с использованием персональных компьютеров, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет». Согласно указанному плану, а также с целью конспирации и сокрытия следов совершаемого преступления, незаконная игорная деятельность осуществлялась под видом легального интернет-кафе, предоставляющего услуги выхода в сеть «Интернет» с использованием электронных вычислительных машин (ЭВМ) – персональных компьютеров, состоящих из системных блоков, мониторов, клавиатур и манипуляторов «мышь», имеющих доступ к сети «Интернет», и имеющих предустановленное программное обеспечение «Superomatic», «WinWin» и «Stargame» для азартных игр – «эмуляторов» (копий) игровых автоматов с денежным выигрышем, объединенных единой локальной сетью с игровыми персональными компьютерами и персональным компьютером администратора игорного заведения, имеющих доступ в сеть «Интернет», после чего, как руководители организованной группы определили, что участники организованной преступной группы Кургинян А.О., Шабедько П.А., Оганнисян К.С. и Соловьева А.А., будут выполнять функции управляющих и техника в данном игорном заведении.

При этом Ананян Г.Г. и Григорян С.Г. определили порядок проведения азартных игр в данном игорном заведении, предусматривающий заключение с физическими лицами,

являющимися игроками, принимающими участие в азартной игре, устного, основанного на риске соглашения с нанятыми участниками преступления – администраторами, выполняющими функции кассиров-операторов игорного заведения, посредством внесения наличных денежных средств игроками кассиру-оператору игорного заведения за доступ к интернет-программам «Superomatic», «WinWin» и «Stargame», а также получение посредством указанных программ виртуальных денежных средств, в виде ставок, являющихся условием участия в азартной игре, эквивалентных сумме оплаченных кассиру-оператору наличных денежных средств, при этом, виртуальные денежные средства, эквивалентные сумме оплаченных кассиру-оператору наличных денежных средств, зачислялись на лицевые счета программ «Superomatic», «WinWin» и «Stargame» в качестве кредита для проведения азартной игры, используя которые Ананян Г.Г., Григорян С.Г., Кургинян А.О., Шабедько П.А., Оганнисян К.С. и Соловьева А.А., действующие в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, через подчиненных им работников, незаконно организовали и проводили азартные игры на денежные средства. При этом, игроки с помощью установленного в игорном заведении игрового оборудования – компьютеров, состоящих из системного блока, монитора, клавиатуры и манипулятора «мышь», подключенных к сети «Интернет», на интернет-сайтах «Superomatic», «WinWin» и «Stargame» самостоятельно осуществляли игру, имея возможность определять размеры ставок по своему желанию. Выигрыш игровым оборудованием определялся случайным образом, без участия организатора азартных игр или его работников. В зависимости от произвольно выпавшей электронной комбинации на игровом оборудовании игроки – участники азартных игр, могли выиграть или проиграть денежные средства в азартной игре. По окончанию азартной игры выигрыш выплачивался игрокам (участникам азартных игр) администратором (кассиром-оператором) игорного заведения из кассы игорного заведения наличными денежными средствами. В случае проигрыша игрока (участника азартных игр), денежные средства участников азартных игр, переданные ими перед началом игры администратору, обращались в доход игорного заведения, которыми Ананян Г.Г. и Григорян С.Г. распоряжались по собственному усмотрению, в том числе выплачивая денежное вознаграждение иным участникам преступной группы.

Разработав вышеуказанный преступный план и механизм совершения преступления, Ананян Г.Г. и Григорян С.Г. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, а именно в нежилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны, с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как руководители организованной группы: осуществляли планирование текущей и будущей преступной деятельности; давали указания участникам организованной группы Кургиняну А.О., Шабедько П.А., Оганнисяну К.С. и Соловьевой А.А., доводившим данные указания до администраторов игорного заведения, не осведомленным о существовании организованной группы, контролируя их исполнение; согласовывали рабочий процесс игорного заведения; через Кургиняна А.О., Оганнисяна К.С., Шабедько П.А. и Соловьеву А.А. руководили рабочим процессом в игорном заведении, координировали действия администраторов; через Кургиняна А.О. и Соловьеву А.А. осуществляли контроль за кассой заведения, контролируя доходы и расходы игорного заведения; через Кургиняна А.О. и Соловьеву А.А забирали из кассы заведения денежные средства, полученные от проведения азартных игр; обеспечивали, в том числе через Шабедько П.А. и Оганнисяна К.С. приобретение и установку необходимого оборудования для деятельности игорного заведения; распределяли полученный от незаконного проведения азартных игр доход, вели его учет и дальнейшее использование в преступной деятельности; обеспечивали установку на игорном оборудовании игровых программ «Superomatic», «WinWin» и «Stargame»; пополняли балансы игровых программ, в том числе через Шабедько П.А., Кургиняна А.О., Соловьеву А.А и Оганнисяна К.С., обеспечивая внесение наличных денежных средств за доступ к интернет-программам.

Кургинян А.О., выполнявший функции управляющего игорного заведения, расположенного по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по указанию ее руководителей – Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г., реализуя преступный умысел, согласно

отведенной роли: подбирал и привлекал для участия в проведении азартных игр в игорном заведении лиц в качестве администраторов (кассиров-операторов) игорного заведения, размещая объявления о трудоустройстве в сети «Интернет»; проводил собеседования с претендентами на должность администраторов (кассиров-операторов), определяя их обязанности; выдавал денежное вознаграждение администраторам (кассирам-операторам) в качестве заработной платы за их участие в незаконном проведении азартных игр, в том числе и путем дачи указаний о самостоятельном получении указанными лицами данного вознаграждения из кассы заведения с отметкой в письменном отчете о данной операции; контролировал деятельность подчиненных ему администраторов (кассиров-операторов), а также текущую деятельность игорного заведения; осуществлял сбор выручки игорного заведения и передавал ее Ананяну Г.Г.; вел отчетность доходов и расходов игорного заведения от проведения азартных игр и передавал ее Ананяну Г.Г.; оплачивал лично либо через подчиненных сотрудников услуги связи Интернет-провайдера; пополнял через специалиста-техника баланс игровых программ, обеспечивал внесение наличных денежных средств за доступ к Интернет-программам; инструктировал лично либо посредством мобильной связи, с использованием мобильного приложения мгновенной передачи сообщений - «WhatsApp», администраторов; конспирировал незаконную игорную деятельность, в том числе представляясь персоналу заведений выдуманными именами, не упоминая об Ананяне Г.Г. и Григоряне С.Г. перед подчиненным персоналом, как о лицах причастных к незаконной игорной деятельности, а также при проведении проверок правоохранительными органами - сообщал уполномоченным лицам о непричастности работников заведения к какой-либо незаконной игорной деятельности; до заключения договора с частной охранной организацией на предоставление охранных услуг выполнял функции охранника игорного заведения; а также выполнял иные указания Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г., направленные на достижение единной преступной цели.

Шабедько П.А., выполнявший функции специалиста-техника игорного заведения, расположенного по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по указанию ее руководителей – Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г., реализуя преступный умысел, согласно отведенной роли: приобретал игровое оборудование и комплектующие к нему; обеспечивал техническое функционирование незаконного игорного заведения путем прокладки кабелей и проводов, соединяя игровые компьютеры в единую сеть с компьютером администратора заведения; осуществлял их настройку; согласовывал с организаторами виды азартных игр, устанавливаемых на игровом оборудовании; устанавливал на игровом оборудовании программы, позволяющие осуществлять незаконную игорную деятельность с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и сети «Интернет»; заключал договора на предоставление услуг связи с Интернет-провайдером, продлял и перезаключал такие договора; пополнял баланс игровых программ, а также обеспечивал техническое обслуживание компьютерной техники и программного обеспечения для бесперебойного осуществления деятельности незаконного игорного заведения; а также выполнял иные указания Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г., направленные на достижение преступного результата.

Оганнисян К.С., выполнявший функции организационно-хозяйственного характера, в том числе функции управляющего игорного заведения, расположенного по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по указанию ее руководителей – Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г., реализуя преступный умысел, согласно отведенной роли: занимался организационно-хозяйственной деятельностью в виде организации ремонтных и отделочных работ в помещении игорного заведения, занимаясь в том числе подбором рабочих групп и приобретением строительных материалов; контролировал баланс игровых программ, установленных на компьютерной технике игрового зала; подыскивал контакты с сотрудниками правоохранительных органов с целью передачи им денежных средств для общего покровительства незаконной игорной деятельности в виде недопущения проведения в заведении проверок и иных следственных и процессуальных действий, направленных на пресечение противоправной деятельности в сфере игорной деятельности; выполнял иные указания Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г., направленные на достижение преступного результата.

Соловьева А.А., выполнявшая функции управляющего игорного заведения, расположенного по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по указанию ее руководителей – Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г. через Кургиняна А.О., реализуя преступный умысел, согласно отведенной роли: подбирала и привлекала для участия в проведении азартных игр в игорном заведении лиц в качестве администраторов (кассиров-операторов) игорного заведения, размещая объявления о трудоустройстве в сети «Интернет»; проводила собеседования с претендентами на должность администраторов (кассиров-операторов), определяя их обязанности; выдавала денежное вознаграждение администраторам (кассирам-операторам) в качестве заработной платы за их участие в незаконном проведении азартных игр, в том числе и путем дачи указаний о самостоятельном получении указанными лицами данного вознаграждения из кассы заведения с отметкой в письменном отчете о данной операции; контролировала деятельность подчиненных ей администраторов (кассиров-операторов), а также текущую деятельность игорного заведения; осуществляла сбор выручки игорного заведения и передавала ее Кургиняну А.О.; вела отчетность доходов и расходов игорного заведения от проведения азартных игр и передавала ее Кургиняну А.О.; оплачивала лично либо через подчиненных сотрудников услуги связи Интернет-провайдера; пополняла через специалиста-техника баланс игровых программ, обеспечивая внесение наличных денежных средств за доступ к Интернет-программам; инструктировала лично либо посредством мобильной связи, с использованием мобильного приложения мгновенной передачи сообщений - «WhatsApp», администраторов; конспирировать незаконную игорную деятельность, в том числе представляясь персоналу заведений выдуманными именами, а также при проведении проверок правоохранительными органами сообщала уполномоченным лицам о непричастности работников заведения к какой-либо незаконной игорной деятельности; выполняла иные указания Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г. через Кургиняна А.О., направленные на достижение преступного результата

При этом, с целью организации и функционирования созданного игорного заведения по адресу: <адрес>, Кургинян А.О. и Соловьева А.А. согласно ранее отведенной им роли наняли на работу в качестве администраторов, не осведомленных о существовании организованной группы, выполняющих функции кассиров-операторов игорного заведения, Раскину Т.В., Сергееву Е.Е., Лыкову А.А. и Глазкину (Шарун) О.О., уголовное преследование в отношении которых по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ прекращено по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 28 УПК РФ, не осведомленных о создании и деятельности организованной группы, и иных лиц в качестве администраторов, которые по указанию Кургиняна А.О. и Соловьевой А.А., непосредственно незаконно проводили азартные игры в игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>.

Доход игорного заведения, расположенного по адресу: <адрес>, от организации и проведения азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», извлекался совместными и согласованными действиями участников организованной группы из денежных средств, вносимых игроками (посетителями) игорного заведения, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которым Ананян Г.Г. и Григорян С.Г. распоряжались по своему усмотрению, в том числе выплачивая участникам организованной группы – технику Шабедько П.А., управляющим Кургиняну А.О. и Соловьевой А.А., Оганнисяну К.С., администраторам (кассирам-операторам) Раскиной Т.В., Сергеевой Е.Е., Лыковой А.А. и Глазкиной (Шарун) О.О. и иным администраторам (кассирам-операторам) через Кургиняна А.О. и Соловьеву А.А., денежное вознаграждение за их участие в незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.

Игорное заведение по адресу: <адрес>, функционировало, а участники организованной преступной группы под руководством Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г. осуществляли проведение незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в данном игорном заведении непосредственно до пресечения ДД.ММ.ГГГГ правоохранительными органами указанной незаконной деятельности.

Таким образом, Ананян Г.Г. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода, в составе организованной группы, совместно с Григоряном С.Г., Кургиняном А.О., Оганнисяном К.С., Шабедько П.А. и Соловьевой А.А., организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Григорян С.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь руководителем организованной преступной группы, созданной в октябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для незаконных организации и проведения азартных игр на территории <адрес>, и действуя в интересах указанной организованной группы, заведомо зная, что в соответствии с ч. ч. 1-4 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ №), деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами; деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена; игорные заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; в соответствии с п. 1 ст. 4 ФЗ №, азартная игра - основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры; в соответствии с п. 5 ст. 4 и ч. 1 ст. 6 ФЗ № организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации; в соответствии с ч. 2 ст. 9 ФЗ № игорные зоны создаются на территориях следующих субъектов Российской Федерации: <адрес>; в соответствии со ст. 1 Распоряжения Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-р игорная зона на территории <адрес> создана на территории Артемовского городского округа, и осознавая, что <адрес> не имеет статуса игорной зоны, и осознавая, что деятельность организованной группы является незаконной и подпадает под признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, через Оганнисяна К.С., обратился к Шинкаренко Р.А. с вопросом о создании благоприятных условий для незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», через знакомства с должностными лицами из числа сотрудников УМВД России по <адрес>, которые могут совершить вышеуказанные незаконные действия или способствовать совершению вышеуказанных незаконных действий за денежное вознаграждение (взятку), на что Шинкаренко Р.А. согласился, озвучив условия, согласно которым Оганнисян К.С. и Григорян С.Г. должны передавать денежное вознаграждение (взятку) за вышеуказанные незаконные действия в размере от 300 000 рублей до 350 000 рублей ежемесячно.

Так, реализуя свой преступный умысел, Григорян С.Г. совместно с Оганнисяном К.С., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, договорились с Шинкаренко Р.А. о встрече, на участке местности в районе <адрес> с географическими координатами 43°7"6"" северной широты; 131°54"20"" восточной долготы, где Оганнисян К.С., действуя умышленно, организованной группой, совместно и согласованно с Григоряном С.Г., в интересах организованной группы, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, направленных против государственной власти и интересов государственной службы, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения действующего законодательства,

устанавливающего порядок организации и проведения азартных игр, из корыстной заинтересованности, передали Шинкаренко Р.А., выступающему в качестве посредника, взятку в виде денег, в размере 300 000 рублей лицам из числа должностных лиц правоохранительных органов <адрес> за незаконное бездействие, а именно за способствование беспрепятственного функционирования незаконного игорного заведения по адресу: <адрес>, выражающееся в не проведении проверок правоохранительными органами в указанном заведении, в не изъятии игорного оборудования, в не привлечении к ответственности в установленном законом порядке организаторов и работников данного игорного заведения, то есть за незаконное бездействие в интересах организаторов незаконной игорной деятельности, в том числе себя и Оганнисяна К.С.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на дачу взятки должностным лицам правоохранительных органов <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по предварительной договоренности и по указанию руководителя организованной преступной группы Григоряна С.Г., Оганнисян К.С. встретился с Шинкаренко Р.А., на участке местности, расположенном в районе <адрес>Г по <адрес> с географическими координатами 43°6"14"" северной широты; 131°57"37"" восточной долготы, где действуя умышленно, организованной группой, совместно и согласованно с Григоряном С.Г., осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, направленных против государственной власти и интересов государственной службы, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения действующего законодательства, устанавливающего порядок организации и проведения азартных игр, из корыстной заинтересованности, передал Шинкаренко Р.А., выступающему в качестве посредника, взятку в виде денег, в размере 300 000 рублей лицам из числа должностных лиц правоохранительных органов <адрес> за незаконное бездействие, а именно за способствование беспрепятственного функционирования незаконного игорного заведения по адресу: <адрес>, выражающееся в не проведении проверок правоохранительными органами в указанном заведении, в не изъятии игорного оборудования, в не привлечении к ответственности в установленном законом порядке организаторов и работников данного игорного заведения, то есть за незаконное бездействие в интересах организаторов незаконной игорной деятельности, являющихся участниками вышеуказанной организованной преступной группы.

После чего реализуя свой преступный умысел, направленный на дачу взятки должностным лицам из числа правоохранительных органов <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по предварительной договоренности и указанию руководителя организованной преступной группы Григоряна С.Г., Оганнисян К.С. встретился с Шинкаренко Р.А., на участке местности в районе <адрес> с географическими координатами 43°7"6"" северной широты; 131°54"20"" восточной долготы, где действуя умышленно, организованной группой, совместно и согласованно с Григоряном С.Г., осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, направленных против государственной власти и интересов государственной службы, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения действующего законодательства, устанавливающего порядок организации и проведения азартных игр, из корыстной заинтересованности, передал Шинкаренко Р.А., выступающему в качестве посредника, взятку в виде денег, в размере 300 000 рублей лицам из числа должностных лиц правоохранительных органов <адрес> за незаконное бездействие, а именно за способствование беспрепятственного функционирования незаконного игорного заведения по адресу: <адрес>, выражающееся в не проведении проверок правоохранительными органами в указанном заведении, в не изъятии игорного оборудования, в не привлечении к ответственности в установленном законом порядке организаторов и работников данного игорного заведения, то есть за незаконное бездействие в интересах организаторов незаконной игорной деятельности, в том числе себя и Оганнисяна К.С.

Затем, действуя с единым преступным умыслом, направленным на дачу взятки должностным лицам из числа правоохранительных органов <адрес>, согласно ранее достигнутым договоренностям между Оганнисяном К.С., Григоряном С.Г. и Шинкаренко Р.А., выступающим в качестве посредника, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 00 минут,

Оганнисян К.С. встретился с Шинкаренко Р.А., на участке местности, расположенном в районе <адрес>Г по <адрес> с географическими координатами 43°6"14"" северной широты; 131°57"37"" восточной долготы, где действуя умышленно, организованной группой, совместно и согласованно с Григоряном С.Г., по указанию последнего, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, направленных против государственной власти и интересов государственной службы, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения действующего законодательства, устанавливающего порядок организации и проведения азартных игр, из корыстной заинтересованности, передал Шинкаренко Р.А., выступающему в качестве посредника, взятку в виде денег, в размере 350 000 рублей лицам из числа должностных лиц правоохранительных органов <адрес> за незаконное бездействие, а именно за способствование беспрепятственного функционирования незаконного игорного заведения по адресу: <адрес>, выражающееся в не проведении проверок правоохранительными органами в указанном заведении, в не изъятии игорного оборудования, в не привлечении к ответственности в установленном законом порядке организаторов и работников данного игорного заведения, то есть за незаконное бездействие в интересах организаторов незаконной игорной деятельности, в том числе себя и Оганнисяна К.С.

Продолжая реализацию задуманного, действуя согласно ранее оговоренному плану преступных действий, направленному на дачу взятки должностным лицам из числа сотрудников правоохранительных органов <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предварительному согласованию с руководителем организованной преступной группы Григоряном С.Г., Оганнисян К.С. встретился с Шинкаренко Р.А., на участке местности, расположенном в районе <адрес>Г по <адрес> с географическими координатами 43°6"14"" северной широты; 131°57"37"" восточной долготы, где действуя умышленно, организованной группой, совместно и согласованно с Григоряном С.Г., осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, направленных против государственной власти и интересов государственной службы, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения действующего законодательства, устанавливающего порядок организации и проведения азартных игр, из корыстной заинтересованности, передал Шинкаренко Р.А., выступающему в качестве посредника, взятку в виде денег, в размере 350 000 рублей лицам из числа должностных лиц правоохранительных органов <адрес> за незаконное бездействие, а именно за способствование беспрепятственного функционирования незаконного игорного заведения по адресу: <адрес>, выражающееся в не проведении проверок правоохранительными органами в указанном заведении, в не изъятии игорного оборудования, в не привлечении к ответственности в установленном законом порядке организаторов и работников данного игорного заведения, то есть за незаконное бездействие в интересах организаторов незаконной игорной деятельности, в том числе себя Оганнисяна К.С.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на дачу взятки должностным лицам из числа сотрудников правоохранительных органов <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предварительной договоренности и указанию руководителя организованной преступной группы Григоряна С.Г., Оганнисян К.С. встретился с Шинкаренко Р.А., на участке местности, расположенном в районе <адрес>Г по <адрес> с географическими координатами 43°6"14"" северной широты; 131°57"37"" восточной долготы, где действуя умышленно, организованной группой, совместно и согласованно с Григоряном С.Г., а также по указанию последнего, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, направленных против государственной власти и интересов государственной службы, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения действующего законодательства, устанавливающего порядок организации и проведения азартных игр, из корыстной заинтересованности, передал Шинкаренко Р.А., выступающему в качестве посредника, взятку в виде денег, в размере 350 000 рублей лицам из числа должностных лиц правоохранительных органов <адрес> за незаконное бездействие, а именно за способствование беспрепятственного функционирования незаконного игорного заведения по адресу: <адрес>, выражающееся в не проведении проверок

правоохранительными органами в указанном заведении, в не изъятии игорного оборудования, в не привлечении к ответственности в установленном законом порядке организаторов и работников данного игорного заведения, то есть за незаконное бездействие в интересах организаторов незаконной игорной деятельности, являющихся участниками вышеуказанной организованной преступной группы.

После чего реализуя свой единый преступный умысел, направленный на дачу взятки должностным лицам из числа сотрудников правоохранительных органов <адрес>, с целью достичь благоприятных условий для ведения незаконного игорного бизнеса, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Григоряна С.Г., Оганнисян К.С. встретился с Шинкаренко Р.А., на участке местности, расположенном в районе <адрес>Г по <адрес> с географическими координатами 43°6"14"" северной широты; 131°57"37"" восточной долготы, где действуя умышленно, организованной группой, совместно и согласованно с Григоряном С.Г., осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, направленных против государственной власти и интересов государственной службы, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения действующего законодательства, устанавливающего порядок организации и проведения азартных игр, из корыстной заинтересованности, передал Шинкаренко Р.А., выступающему в качестве посредника, взятку в виде денег, в размере 350 000 рублей, лицам из числа должностных лиц правоохранительных органов <адрес> за незаконное бездействие, а именно за способствование беспрепятственного функционирования незаконного игорного заведения по адресу: <адрес>, выражающееся в не проведении проверок правоохранительными органами в указанном заведении, в не изъятии игорного оборудования, в не привлечении к ответственности в установленном законом порядке организаторов и работников данного игорного заведения, то есть за незаконное бездействие в интересах организаторов незаконной игорной деятельности, являющихся участниками вышеуказанной организованной преступной группы.

Затем, в период времени с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, являясь одним из руководителей организованной преступной группы, созданной в октябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для незаконных организации и проведения азартных игр на территории <адрес>, и действуя в интересах указанной организованной группы, находясь на участке местности с географическими координатами 43°5"58"" северной широты; 131°55"31"" восточной долготы, в помещении кафе «Шале», расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде совершения преступления против государственной власти, действуя организованной группой, совместно и согласованно с Оганнисяном К.С., с целью дачи взятки в виде денег должностным лицам правоохранительных органов <адрес> за незаконное бездействие по не принятию мер и пресечению незаконной игорной деятельности, достоверно зная о том, что бывший сотрудник УМВД России по <адрес> Шинкаренко Р.А. имеет знакомства с сотрудниками правоохранительных органов и реальную возможность в передаче таким лицам денежных средств в качестве взятки, передал через Шинкаренко Р.А., выступающего в качестве посредника, взятку в виде денег в размере 350 000 рублей, а за всего за указанное время - в общей сумме 2 650 000 рублей, что является особо крупным размером, лицам из числа должностных лиц правоохранительных органов <адрес> за незаконное бездействие указанных лиц, а именно за способствование беспрепятственного функционирования незаконного игорного заведения по адресу: <адрес>, выражающееся в не проведении проверок правоохранительными органами в указанном заведении, в не изъятии игорного оборудования, в не привлечении к ответственности в установленном законом порядке организаторов и работников данного игорного заведения, то есть за незаконное бездействие в интересах организаторов незаконной игорной деятельности, являющихся участниками вышеуказанной организованной преступной группы.

Подсудимый Григорян С.Г. признал себя виновным в части организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», но не согласен, что совершал данное преступление в составе организованной группы. Поянил, что у него

есть двоюродный брат Ананян Г. Г., с которым поддерживает хорошие близкие родственные отношения. Их связывают не только родственные отношения, но Ананян у него (Григоряна С.Г.) работал в кафе «Шале» помощником управляющего. Он (Григорян С.Г.) знал, что игорная деятельность на территории <адрес> разрешена только в игорной зоне «Приморье», то есть в специальных зонах, утвержденных законодательством Российской Федерации. Но ему также было известно, что на территории <адрес> очень много интернет-кафе, которые не только предоставляют выход в интернет, но и доступ в интернет- казино. Примерно в конце ноября 2019 года к нему обратился Ананян Г.Г. с предложением инвестировать его бизнес-проект. Ананян подробно рассказал, что хочет открыть интернет-кафе, для этого уже нашел помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Но помещение требует ремонта, на который необходимы денежные средства. Также Ананян сказал, что необходимы деньги на покупку мебели, компьютеров и на зарплату сотрудникам, а также на иные нужды. В ходе этого разговора Ананян также сказал, что изначально он хотел один открыть интернет-кафе, чтобы это был его личный бизнес, но его личных денег не хватает, поэтому он предлагает также финансово вложиться в данный проект, а впоследствии делить чистую прибыль в равных долях. Также в ходе этого разговора Ананян сказал, что собственник помещения предоставил ему 2 месяца «арендных каникул», что означает, что за октябрь и ноябрь 2019 года арендные платежи платить не надо, так как помещение было в «плачевном» состоянии и требуется ремонт. Поскольку он (Григорян С.Г.) доверял брату, то сказал ему сразу, что готов вложиться финансово в данный проект с ним в равных долях, однако времени заниматься руководством процесса обустройства помещения и вообще налаживания функционирования заведения, у него нет, так как у него свой ресторанный бизнес. На это ему Ананяну сказал, что от него требуются только финансовые вложения, и что он сам будет занимать обустройством помещения и открытием интернет-кафе. Изначально, они вложились в ремонт и закупку оборудования помещения каждый примерно по 500000 рублей. До середины января 2020 года в указанном помещении осуществлялся ремонт, прокладка локальной сети, закупка мебели и оборудования, настройка оборудования. Он пару раз в указанный период посещал данное помещение, чтобы оценить степень готовности. О процессе ремонта и обустройства заведения он узнавал от Ананяна Г.Г. при личных встречах и по телефонным разговорам, не посещая указанного помещения. При этом, ремонт продолжался в других комнатах и в феврале 2020 года и немного позже, необходимы были деньги на развитие этого бизнеса. Примерно в феврале 2020 года в ходе встречи Ананян Г.Г. сказал ему, что работа заведения в тестовом режиме подходит к концу, вроде как все наладили, и набрали минимальный персонал, и планируется открытие игорного зала. Также Ананян Г.Г. сказал, что по мере получения прибыли он будет делить ее пополам с ним и передавать денежные средства периодически наличными средствами при личных встречах (строго определенные даты, периоды, когда Ананян Г.Г. должен будет ему передавать денежные средства от дохода игорного заведения, они не устанавливали). Примерно в 2017 году он познакомил Шабедько с Ананян Г.Г., так как у Ананяна были какие-то проблемы с его личным компьютером и ему понадобился на тот момент человек, понимающий в компьютерах. Затем, они иногда все вместе встречались в общих компаниях. В какое точно время не помнит, но уже шел ремонт в помещении Ананян сказал, что попросил Шабедько помочь купить в игорное заведение компьютеры, их настроить, а в дальнейшем, по мере необходимости, ремонтировать, создать локальную сеть, установить компьютерные программы, оказывать иную помощь, связанную с компьютерной техникой и интернет-ресурсами. Он понимал, что Ананян Г.Г. с использованием, в том числе и его (Григорян С.Г.) денежных вложений, оборудовал помещение под незаконное игорное заведение, обеспечил его открытие и функционирование. Не отрицает того, что вообще не принимал участие в обустройстве помещения. Когда было принято решение сделать вип-зал для состоятельных клиентов в одном из маленьких помещений, то он неоднократно созванивался с Кургиняном А., который занимал должность управляющего заведением. Они обсуждали вопрос ремонта вип-зала, о том, какое оборудование и стройматериалы нужны для зала, сколько необходимо будет денег для закупки материалов. Ананян Г.Г. привлек к участию в деятельности заведения Кургиняна А., которого они знают продолжительное время, так как общались всегда в общей компании. О том, что Кургинян будет следить за деятельностью заведения непосредственно находясь в заведении, он узнал в ноябре 2019 года, когда Ананян Г.Г. предложил организовать интернет-кафе, то есть в ходе первой встречи. Какие непосредственно обязанности должен был исполнять Кургинян он точно сказать не может, это точно знает Ананян, так как именно Ананян привлек Кургиняна к работе и возложил на

него обязанности управляющего. Также в их игорном заведении работали девушки-администраторы. Но он в их деятельность не вмешивался и не контролировал. О том, что одна из девушек - это Соловьева А. он узнал в ходе предварительного следствия, так как ее только одну из девушек привлекают к уголовной ответственности вместе с ними. Ее он пару раз видел в игорном зале, когда приходил туда. Он понимал, что она является администратором. Фамилии других девушек он не знает. Точно не знал, кто из работников заведения какую работу выполняет, но знал, что Кургинян - это управляющий, были девушки-администраторы. Шабедько П. являлся так называемым техником заведения, а именно осуществлял при необходимости ремонт компьютерной техники, наладку сетей и программное обеспечение на компьютерах, в том числе и игровых программ. Лично ему (Григоряну С.Г.) штатная структура заведения была не интересна, так как он сразу сказал Ананяну, что фактически заниматься деятельностью и раскруткой интернет-кафе не будет, а вложет в развитие только финансовые средства. О том, сколько Кургинян, Шабедько, девушки-администраторы получали денежных средств за осуществление своих трудовых обязанностей в заведении он точно не знал, так как еще на первоначальном этапе они обговорили с Ананяном, чтобы он сам определился с размером зарплаты работникам, но не в ущерб им. Также ему известно, что какими-то ремонтными работами в помещении игорного зала занимался и Оганнисян. Насколько он понял его просил об этом или Ананян, или Кургинян. Фактически их игорный клуб проработал около 5 месяцев, и то на первоначальных этапах были сбои в работе. Так как Ананян постоянно говорил, что чистую прибыль заведение не имеет, пока только вкладываются в развитие бизнеса, то он, чтобы перепроверить его слова, за это время несколько раз приходил в игровой зал посмотреть как идут дела. Во время его прихода посетителей действительно было мало. За 5 месяцев работы он лично чистую прибыль так и не получил. Фамилия собственника помещения, которое арендовал Ананян под интернет-кафе не известна, он этого человека не знал и никогда не встречался с ним. Как он уже говорил ранее, что когда Ананян предложил ему инвестировать его бизнес, то помещение он уже арендовал. Он не признает себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ - в даче взятки должностному лицу, через посредника, за совершение заведомо незаконного бездействия, совершенной организованной группой, в особо крупном размере. Ему действительно знаком Шинкаренко Р. А.. На 2020 год они были знакомы примерно два года, он не помнит уже при каких обстоятельствах они познакомились, так как прошло довольно продолжительное время. Не исключает, что Оганнисян познакомил его с Шинкаренко, заезжая к нему в кафе «Шале». Позднее, Оганнисян ему сказал, что Шинкаренко Р.А. является бывшим сотрудником ГИБДД. Но ему это было не интересно. Через некоторое время у его знакомого возникли вопросы с регистрацией автотранспортного средства. Данные вопросы не были связанны с каким-то незаконным действием, просто он не знал порядка постановки транспортного средства на учет. Он вспомнил, что Шинкаренко бывший сотрудник ГИБДД и скорее всего знает, взял у Оганнисяна номер мобильного телефона и позвонил Шинкаренко, чтобы у него проконсультироваться. На это Шинкаренко предложил свою помощь, сказал, что поможет записаться онлайн, оплатит госпошлины, и рассказал, как это делается. Насколько он помнит, он перевел на карту Шинкаренко денежные средства в размере 5000 рублей, из которых 3000 рублей- размер госпошлины, а 2000 рублей - это за его помощь в качестве благодарности. Впоследствии его знакомый эти деньги ему вернул. Оганнисян, знал, что его (Григоряна С.Г.) дядя Армен Барсекян продает автомобиль марки Мицубиси Паджеро, который являлся «распилом», в связи с чем его новый собственник не сможет переоформить автомобиль на себя. В один из дней, Оганнисян обратился ко нему и сообщил, что нашел покупателя на автомобиль дяди и попросил узнать цену. Он (Григорян С.Г.) на следующий день узнал у дяди, что он продает автомобиль за 250000 рублей, при этом фактическая стоимость автомобиля составляла 500000 рублей. Но так как этот автомобиль являлся «распилом», поэтому цена так была снижена. Лично дядя уже не ездил на данном автомобиле, так как приобрел новый. Информацию о сумме он (Григорян С.Г.) передал Оганнисяну. На следующий день Оганнисян приехал к нему вместе с Шинкаренко, который сказал, что у него есть 180000 рублей, а 70000 рублей ему не хватает, и попросил его поговорить с дядей об отсрочке оплаты 70000 рублей на два-три месяца. Он (Григорян С.Г.) решил не посвящать дядю в его отношения и предложил Шинкаренко и Оганнисяну, что займет им 70000 рублей, а они ему их вернут. Они согласились. Он им передал деньги в размере 70000 рублей, позвонил дяде и сказал, что завтра к нему приедут покупатели. Он был уверен, что если они не вернут деньги, то он обратно заберет машину, оформленную на

имя дяди, поскольку на свое имя они смогут оформить «распил». Но он (Григорян С.Г.) не мог даже предположить, что они не поедут выкупать машину, а просто обманут его. Но они до дяди так и не доехали, Шинкаренко пропал на месяц, на телефонные звонки не отвечал, у него в кафе не появлялся. Как он (Григорян С.Г.) позже узнал, что Шинкаренко ушел в запой и пил спиртное весь этот месяц. Когда Шинкаренко пришел в себя, то он приехал к нему (Григоряну С.Г.), извинялся, сказал, что все равно хочет приобрести данный автомобиль. Но это было невозможно, так как дядя уже автомобиль продал. Тогда Шинкаренко сказал, что вернет ему (Григоряну С.Г.) 70000 рублей на днях, так как сейчас у него денег нет, но так и не вернул до настоящего времени. Одновременно с этими событиями, еще до ухода Шинкаренко в запой, он (Григорян С.Г.) ужинал со своими друзьями. В процессе ужина один из друзей сказал, что у него заканчивается срок действия водительского удостоверения, и не знает ли кто-либо из них что для этого нужно. Он ответил, что сейчас позвонит одному человеку и спросит, знает ли он. Он позвонил Шинкаренко, спросил его по этому вопросу. Он начал рассказывать процедуру обмена, как записываться онлайн на обмен, заполнять заявление и так далее. Тогда он (Григорян С.Г.) спросил его может ли он заняться этим вопросом сам и помочь его другу. Шинкаренко согласился и сказал, чтобы он Григорян С.Г.) скинул ему на Вотсап копию паспорта и водительского удостоверения, для оформления заявления и записи онлайн, и 3000 рублей на госпошлину. Он (Григорян С.Г.) ему скинул побольше денег, точную сумму не помнит, в качестве благодарности за будущую помощь и потраченное время. Но эту помощь он так и не оказал, так как ранее уже сказал, что ушел в запой, получив деньги в качестве займа на покупку автомобиля. Также он ему не вернул деньги, которые он перевел ему на обмен водительского удостоверения. Он (Григорян С.Г.) никогда близко не общался с Шинкаренко, он не был его другом, досуг с ним не проводил, семьями они не дружили. После того, как понял, что Шинкаренко может уйти в запой и не исполнить свои обещания, он больше не стал у него просить помощи. Он (Григорян С.Г.) никогда не передавал Шинкаренко Р.А. денежных средств крупными суммами для передачи сотрудникам правоохранительных органов за какое-либо покровительство незаконной игорной деятельности, якобы за непроведение проверок в его игорном зале, не закрытие зала, и не изъятие компьютерной техники, как указано в обвинительном заключении. Во-первых, для этого не было необходимости, а во-вторых, он бы вообще никогда не дал Шинкаренко такую крупную сумму денег для решения каких- либо вопросов, в том числе даже законных, так как оказалось, что он является очень сильно пьющим человеком, может уйти не только в многодневный запой, но и на несколько месяцев. Во время запоя Шинкаренко на связь не выходит, ни с кем не встречается, а просто у себя дома закрывается и пьет круглосуточно. Об этом ему (Григоряну С.Г.) стало известно не только из-за того, что Шинкаренко, получив от него деньги на автомобиль и за обмен водительского удостоверения, запил, а деньги ему не вернул, но со слов Оганнисяна, который иногда в процессе их общения упоминал о том, что Шинкаренко опять в запое. Также Оганнисян говорил, что у него с Шинкаренко какие-то совместные дела. Кроме этого, доход самого игорного заведения никогда не был таким крупным, чтобы передавать Шинкаренко Р.А. такую сумму, как он говорил ранее заведение еле окупало себя, даже в минус работали. Он никогда не договаривался ни с Шинкаренко Р.А., ни с Оганнисяном К.С. о передаче каких-либо денежных сумм каким-то сотрудникам полиции за их бездействие по отношению к игорному залу, и никогда не передавал им деньги для этого. По какой причине Шинкаренко оговаривает его (Григоряна С.Г.) объяснить не может. Может только предположить, что Шинкаренко Р.А., как друг Оганнисяна К.С., просто хотел вину частично переложить на кого-то другого, ошибочно полагая, что таким образом он поможет смягчить вину Оганнисяна К.С. И как он (Григорян С.Г.) узнал уже в суде со слов свидетеля Сергеева, что Шинкаренко напугали сотрудники ФСБ и угрожали его «закрыть». Самого Сергеева он никогда не знал и не видел, переговоров с ним по поводу покровительства игорному заведению не вел и никому не поручал, в суде увидел первый раз. Это было бы полной глупостью и абсурдом передавать крупные суммы денег, не зная кому, за что, и через таких людей как Шинкаренко и Оганнисян, так как к ним нет никакого доверия. Это равнозначно тому, чтобы выкинуть эти деньги в мусорку. Шинкаренко было известно, что у нас с Ананяном есть игорный клуб. Лично ему об этом не говорил. Скорее всего ему сказал об этом Оганнисян. Оганнисян говорил, что они с Шинкаренко иногда приходят к ним в игорный зал и играют. Также в июле 2020 года, точную дату не помнит в кафе «Шале» заехал Шинкаренко, он был без Оганнисяна, но с ним была его дочь, примерно 6-8 лет. Так как в тот период были ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции,

то они работали «на вынос» и была открыта только открытая веранда. Шинкаренко с дочерью расположился на веранде, что он заказывал он не знает. Через какое-то время он спустился на первый этаж, где у него расположен рабочий кабинет. Он предложил ему присесть за столик, расположенный рядом с рабочим кабинетом у бара. Сказал бармену приготовить два кофе. Шинкаренко сказал, что он не забыл, что он еще должен 70000 рублей, но пока у него денег нет, тяжелое материальное положение, и скоро он вернет. Выпив кофе, Шинкаренко вернулся на веранду. При этой встрече он никакую взятку Шинкаренко не передавал. Свидетелями встречи был бармен Мгерян Вардан, который стоял за баром в метре от них, и может подтвердить его показания. Примерно через 7-10 дней после его задержания, со слов его (Григоряна С.Г.) отца ему стало известно, что в кафе «Шале» приходили какие-то сотрудники, которые посмотрели записи видеокамер, но изымать ничего не стали, так как никакой полезной для них информации не нашли. При этом, столик, на который указывает Шинкаренко находится прямо под видеокамерами, а записи видеокамер хранятся у него месяц. То есть если бы сотрудники на записях видеокамер обнаружили, что он что-либо передает Шинкаренко, то они обязательно бы изъяли эти записи. Лично он узнал, что его подозревают в передаче взятки через посредника Шинкаренко уже через 3-4 месяца после задержания, когда он уже находился на домашнем аресте. За то время, естественно, записи видеокамер не сохранились, тем самым следственные органы лишили его возможности защищаться от оговора Шинкаренко и предоставить следствию убедительное доказательство, что Шинкаренко врет, и что ему никаких денег при этой встрече не передавал, так как видеокамера полностью снимает этот столик и действия сидящих за этим столом людей видны четко и ясно. Он утверждаю, что деятельность игорного заведения не приносила прибыли в виде большого количества денежных средств, в том числе и наличной форме, и ему не было какой-либо рациональной экономической выгоды передавать денежные средства в озвученном Шинкаренко Р. размере, так как элементарно, доходы минус расходы, а это аренда, выплата выигрышей, заработная плата персонала и коммунальные платежи, не приносило вообще какого-то дохода, деятельность была на грани убыточности. Относительно того, что Оганнисяну К.С. вменяют эпизод дачи взятки, также хочет пояснить, что он (Григорян С.Г.) никогда ему деньги не передавал, более того, у него не было своих денежных средств, в таком размере, чтобы передавать кому- либо, он ему просьб не высказывал о необходимости встречи с Шинкаренко Р., даже если он с ним и виделся, то по собственной инициативе. Для чего они встречались и чем занимались ему неизвестно и неинтересно. С Оганнисяном он находился не в дружеских отношениях, он ему не доверял, так как он много раз его (Григоряна С.Г.) обманывал. В материалах данного уголовного дела имеется аудиозапись встречи Шинкаренко и Оганнисяна, в ходе которой они произносят разные имена и, в том числе его. Он (Григорян С.Г.) не знает по какой причине они его обсуждают и записывают свой разговор. Никаких взяток ни Оганнисяну, ни Шинкаренко для передачи сотрудникам правоохранительных органов, которые могут повлиять на деятельность игорного заведения, он (Григорян С.Г.) не давал. Он (Григорян С.Г.) не принимал личного участия в мероприятиях по организации и функционированию игорного зала, а вложил в организацию только финансы, поэтому не мог принимать решение о необходимости «крышевания» их с Ананяном бизнеса со стороны силовых структур. Его Ананян об этом также не просил и не говорил, что ему необходимо покровительство правоохранительных органов. И если бы он посчитал нужным отдавать денежные средства за покровительство игорного клуба через бывшего сотрудника ГИБДД охраннику Спорт-маркета С. С.чу, которого он (Григорян С.Г.) увидел в суде первый раз, то наверное делал бы это сам, так как тоже лично знаком с Шинкаренко. Ему (Григоряну С.Г.) до сих пор не понятно, кому необходимо было платить, чтобы не было проблем. Он (Григорян С.Г.), как человек, который имеет свое кафе, понимает, сколько имеется в наличии различных контролирующих и надзирающих структур, включая участковых, сотрудников БЭП, ФСБ, прокуратуры и так далее. И как, бывший рядовой сотрудник ГИБДД Шинкаренко мог договориться с таким количеством контролирующих и надзирающих структур, и быть его (Григоряна С.Г.) покровителем. В кафе была вывеска и реклама в виде карт, звали игроков, не конспирировались. На вопросы прокурора пояснил, что игорное кафе посещал раз в неделю, может раз в 2 недели. Свою часть от прибыли Ананян передавал, бывало Кургинян передавал. Получение прибыли проверял. Ему показывали выручку, минус расходы,он понимал сколько чистых осталось, мог забрать мог оставить, это было раза 2-3 максимум, смотрел камеры есть игроки или нет, камеры просматривал раз в месяц. Кургинян следил за заведением, брал на работу всех,

искал рабочих. Шабедько получал за услуги сразу, или Ананян платил, или он (Григорян С.Г.). За 5 месяцев функционирования заведения проверок правоохранительными органами не было.

Подсудимый Оганнисян К.С. виновным в совершении преступлений не признает. Подсудимые Кургинян - его родственник, с П. и А. познакомился в игровом зале, с Ананяном Григоряном знаком с 2017 года. Последние три года работал в такси Максим, строительные работы делал. У Григоряна производили ремонтные работы, два раза фасад собирали. По <адрес> работал с вьетнамцами, делал капитальный ремонт, от начало до конца, третий зал не успели закончить. Ремонтные работы в данном заведении проводили в 2019 году. На начало выполнения строительных работ ему было известно, что в данном заведении планировался какой-то компьютерный клуб, видел там компьютеры, думал, что будет интернет-кафе. Деньги он (Оганнисян К.С.) получал только за выполненные ремонтные работы. Бунин ему (Оганнисяну К.С.) не знаком. С. С. С.ча видел один раз в зале суда. С Шинкаренко знаком 8-9 лет, сейчас не поддерживает отношения. Какую-либо совместную деятельность с Шинкаренко он (Оганнисян К.С.) не вел. Какие- либо денежные средства для передачи каким-либо должностным лицам в качестве взятки он (Оганнисян К.С.) Шинкаренко не передавал. Полагает, что показания, данные Шинкаренко о передаче им (Оганнисяном К.С.) денежных средств в размере 250-300 тысяч рублей в качестве взятки за покровительство игорной деятельности являются фантазией Шинкаренко, кроме того, в связи с тяжелым заболеванием, Шинкаренко употребляет сильнодействующие лекарственные препараты. Разговор он (Оганнисян К.С.) записал для своей девушки, поскольку проиграл в казино 600 тысяч рублей и надо было придумать, куда дел деньги. Шинкаренко знал, что эта запись для девушки. Никакого отношения к деятельности по адресу Светланская 191 он (Оганнисян К.С.) не имеет, только строительные работы. Шинкаренко обвинил его (Оганнисяна К.С.) под давлением сотрудников ФСБ, по словам Шинкаренко. На него (Оганнисяна К.С.) также оказывалось давление со стороны сотрудников в ФСБ при беседе в здании ФСБ, сотрудники угрожали лишением свободы, в случае его (Оганнисяна К.С.) отказа от признания вины. Действия ФСБ не обжаловал, побоялся, от услуг защитника, который осуществлял его защиту на тот момент он отказался. На тот период времени он нуждался в денежных средствах, поскольку играл в казино. Его доход составлял 100-150 тысяч рублей в месяц. Считает, что является подсудимым по данному уголовному делу по вине Шинкаренко, по второму эпизоду, потому что в зале сидел, играл и ремонт делал.

Подсудимый Ананян Г.Г. вину признал частично, не оспаривает сведения, которые указаны в обвинительном заключении по вопросам, связанным с обустройством игрового заведения, но считает, что данное преступление он совершил в составе группы лиц по предварительному сговору, какой-либо организованной группы у них не было, так у них просто был сговор на совместное совершение преступления - то есть организацию незаконной игорной деятельности. Лица, которые совместно с ним участвовали в проведении незаконной игорной деятельности, не состояли с ним в устойчивой группе лиц, так как их общение строилось не столько на планах совершения незаконной игорной деятельности, сколько на бытовом и досуговом общении, практически со всеми лицами, в вину которым вменяют совершение указанного преступления, они были знакомы задолго до решения об организации незаконной игорной деятельности, при этом никогда ранее не совершали совместные преступления. И хотя они и были знакомы, но их знакомство было не в целях создания организованной преступной группы, а общие знакомые (Оганнисян, Кургинян, Шабедько) не привлекались им (Ананяном Г.Г.) для участия в организованной преступной группе, они их просто нанимали, как рабочих для выполнения технических работ по открытию интернет-кафе, при этом изначально он даже не собирался организовывать незаконную игорную деятельность. Решение об этом возникло у него, когда он понял, что доходы от работы интернет-кафе не оправдают его ожиданий. Так, Григорян С. Г., который является его двоюродным братом и он поддерживает с ним хорошие семейные отношения, доверяет ему, как себе, в связи с чем и решил обратиться к нему с предложением финансово поучаствовать в его бизнес-проекте, а именно в открытии интернет-кафе, то есть публичном заведении, в котором посетителям будет предоставляться доступ к Интернету, а также возможность перекусить, выпить кофе, чай, пообщаться и поиграть в видеоигры (не связанные с азартными играми). Изначально при принятии решения об открытии интернет-

кафе, он (Ананян Г.Г.) не планировал заниматься именно организацией незаконной игорной деятельностью, а планировал только предоставлять услуги по выходу в интернет, и сопутствующие услуги (чай, кофе и т.п.). Они договорились с Григоряном С.Г., что каждый из них сложится по равной сумме денежных средств для открытия данного интернет-кафе. При этом Григорян С.Г. предупредил его, что он не сможет лично заниматься руководством обустройства помещения и налаживания функционирования заведения. Оба были согласны на такие условия, так как между нами родственные доверительные отношения. Поясняет, что показания, которые Оганесян дал в ходе допроса в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, он (Ананян Г.Г.) полностью подтверждает. Он (Ананян Г.Г.) и Григорян С. просто привлекали Оганнисяна для проведения ремонта в помещении по адресу: <адрес>. О том, что конкретно будет находиться в указанном помещении они ему не говорили. О том, что в помещении будет действовать игорный зал, Оганнисян узнал уже после того, как он (Ананян Г.Г.) решил поменять профиль работы заведения с интернет- кафе на игровой зал, в том числе, и чтобы решить вопросы по дальнейшему ремонту помещения. Оплату выполненных Оганнисяном ремонтных работ они осуществляли по факту окончания ремонта, какой-либо доли от дохода интернет-кафе, а в последующем и игрового зала он ему не обещал и не выплачивал. Первое время он (Ананян Г.Г.) сам нанимал ремонтные бригады, занимался закупкой стройматериалов. А Оганесяна к ремонту привлек уже позже (в ноябре 2019 года). Сначала именно на таких же условиях он привлек для налаживания компьютерной техники и организации работы заведения, его (Ананяна Г.Г.) знакомых: П. Шабедько, которого знает примерно с 2017 года, и Кургиняна А., с которым познакомился довольно давно в общей компании. Шабедько, разбирается в компьютерах, так как работает учителем информатики. Он (Ананян Г.Г.) предложил Шабедько произвести прокладку компьютерных сетей и наладить функционирование компьютерной техники, заплатив ему за выполненную работу заранее обговоренную с ним сумму 15000 рублей. Также он (Ананян Г.Г.) договорился с ним, что при необходимости будет привлекать его для выполнения работ по ремонту компьютерной техники, которые также бы оплачивал по факту выполненных работ. Кургиняну он (Ананян Г.Г.) предложил работать в интернет-кафе в качестве управляющего, то есть он должен был следить за общей работой интернет- кафе, в том числе и нанимать работников, так как он просто физически этого не смог бы делать, будучи занятым по основному месту работы в кафе «Шале». За это он предложил Кургиняну зарплату в день - 2000 рублей. Какой-либо доли от дохода интернет-кафе, а в последующем и игрового зала, он (Ананян Г.Г.) ни Шабедько, ни Кургиняну не обещал и не выплачивал. Соловьева А. устроилась в интернет-кафе уже после его открытия. Она работала администратором. Примерно в середине ноября 2019 года, он понял, что просто услуги по предоставлению выхода в компьютерную сеть «интернет» из-за развития коммуникационных технологий и развития мобильного скоростного интернета не принесут ему (Ананяну Г.Г.) и Григоряну ожидаемого дохода. От кого-то из своих знакомых, а возможно из открытых информационных источников, он (Ананян Г.Г.) узнал, что организация незаконной игорной деятельности, то есть предоставление услуг по доступу к онлайн-казино может принести значительно больший доход, нежели просто работа интернет-кафе. После этого, примерно в середине ноября 2019 года, он поинтересовался у Шабедько, возможно ли в их интернет-кафе настроить доступ к онлайн- казино и организовать незаконную игорную деятельность, на что он ответил, что так как в интернет-кафе уже налажена компьютерная сеть и имеется выход в «Интернет», то просто потребуется установить соответствующее программное обеспечение на компьютеры и докупить компьютеры. Он (Ананян Г.Г.) спросил Шабедько может ли он это сделать за отдельную плату. Шабедько ответил утвердительно. Далее, в течение нескольких дней, точные даты не помнит, но это было в ноябре-декабре 2019 года, Шабедько, по его (Ананяна Г.Г.) просьбе, докупил компьютеры и установил необходимые программы для организации незаконной игорной деятельности. За эту работу он ему оплатил отдельно, 40000 - 45000 рублей. На этом его работа по организации незаконной игорной деятельности в тот момент закончилась. Но поскольку выяснилось, что Кургинян и девушки- администраторы плохо разбирались в компьютерной технике и в программах, то он (Ананян Г.Г.) попросил Шабедько помогать им по мере возможности пополнять балансы компьютерных игорных программ. Эту просьбу для него Шабедько выполнял бесплатно. Но впоследствии, когда необходимо было произвести ремонт компьютерной техники в интернет-кафе, он просил это сделать Шабедько за отдельную плату. При этом его работа каждый раз оплачивалась отдельно. Суммы за ремонт были разные, в зависимости от объема работы. Примерно в начале декабря 2019 года он рассказал Григоряну, что у них будет не

совсем легальная деятельность в интернет- кафе. После этого, так как необходимое программное обеспечение было установлено, он решил, что стоит попробовать отработать несколько смен в январе 2020 года. К концу ремонта он с Григоряном на двоих вложили в ремонт и обустройство помещения игорного зала примерно по 500000 рублей, в связи с чем им хотелось «отбить» вложенные денежные средства. Он (Ананян Г.Г.) сказал Григоряну С.Г., что половину от дохода будет отдавать ему, как об этом было договорено ранее, когда они договаривались об открытии простого интернет-кафе. Доход от работы незаконного игорного заведения они планировали делить между собой. Под доходом он (Ананян Г.Г.) понимает ту часть денежных средств, которые бы оставалась у нас после выплаты всех арендных платежей, необходимых коммунальных расходов, заработной платы наемным сотрудникам, закупа товаров. С Оганесяном, Шабедько, Кургиняном, Соловьевой доход от незаконной игорной деятельности они делить не собирались, их работа просто оплачивалась бы по факту. Кургинян и Оганесян узнали о том, что в интернет-кафе будет организована незаконная игорная деятельность уже после его решения об этом, и в связи с тем, что им требовалась работа, они согласились работать в игорном заведении, на ранее озвученных условиях, то есть можно сказать были просто наемными работниками, никакой доли от выручки игорного заведения они не получали. Кургинян получал заработную плату, как он помнит 2000 рублей в день. А Оганнисян продолжал ремонт, он рассчитывался с ним за фактические выполненные работы. Соловьева также работала как простой наемный работник, хотя и знала, что в помещении организовано проведение незаконной игорной деятельности, какой-либо особой роли в организации работы заведения она не выполняла, была простым администратором, ни он (Ананян Г.Г.), ни Кургинян не возлагали на Соловьеву задачу по контролю и обучению иных работников зала. Возможно, она проводила инструктаж новых работников зала по своей инициативе, для того чтобы облегчить свою работу, они от нее этого не требовали, и такую задачу перед ней не ставили. В связи с чем нельзя сказать, что они были четко организованы, не было строгой иерархии и структурированности. Также нельзя сказать, что их компания была устойчива, так как люди, о которых он говорил, привлекались, для выполнения каких-то разовых работ (например, ремонт помещения), которые могли быть выполнены и иными сторонними лицами. Сколько всего работ и какие именно работы были выполнены за период действия игрового казино, он (Ананян Г.Г.) сказать не может, так как не вел какой-либо учет. Заранее они не договаривались о подготовке и проведению незаконной игорной деятельности, ремонтные работы в помещении и наладка компьютерной техники, выполненные Оганесяном и Шабедько, начали производиться до того, как он решил организовать и проводить незаконную игорную деятельность. Каких-то мер конспирации своей деятельности они не предпринимали, так как на окнах игрового зала были размещены вывески, свидетельствующие о том, что в помещении размещен игровой зал, в том числе и с изображением мастей игральных карт, что является общепризнанным знаком азартных карточных игр. Объявления о приеме на работу администраторов размещались на сайтах объявлений в сети «Интернет», каких-то особых условий для приема посетителей они не выдвигали, в помещение игорного зала впускались все посетители, каких-то рекомендаций или специальных паролей для пропуска посетителей не устанавливалось. Игровой зал проработал до момента их задержания 5 месяцев, то есть с конца января 2020 года до ДД.ММ.ГГГГ. За это время в игорном заведении доход, который бы он поделил с Григоряном, получен не был, так как все полученные деньги, точной суммы он не помнит, а их было немного, тут же вкладывались обратно в «дело»: ремонтировалась третья комната. Больше по указанному преступлению ему сообщить нечего. Для организации игрового зала заключали договор аренды, были предоставлены арендные каникулы так как данное помещение было не пригодно для работы, и были предоставлены арендные каникулы 2 месяца чтобы сделать ремонт в помещении. Указания Григоряну или Оганесяну найти лиц из числа сотрудников правоохранительных органов, которые за взятки оказывали бы покровительство игорному заведению он не давал. Заведение начало функционировать в феврале 2020 года, до этого производились ремонтные работы подбор персонала. Пополнением баланса игровых программ он (Ананян Г.Г.) занимался П., были определенные счета в Москве, перекидывались деньги, приходили кредиты, они приходили на баланс заведения, далее распределялось. С Соловьевой познакомился в начале 2020 года, январь февраль. До того, как устроилась на работу. Дверь в помещение не закрывалась, была вывеска на стеклах "интернет кафе". Кассу из себя представляла кошелек, учет денежных средств, внесенных и выигранных вел он, программа показывала. Для ремонта иногда

привлекал К.. Кургинян следил за порядком, чтобы ничего не сломалось. П. еще говорил, можно ли в компьютеры программы провести, чтобы функционировало как игорное заведение. Оганнисян чаще находился в заведении. Вип- зал открыли с целью привлечь клиентов, чтобы выйти на прибыль.

Подсудимая Соловьева А.А. вину в совершении инкриминируемого преступления признала частично, так как не считает, что совершила преступление в составе организованной группы, считает, что в ее действиях содержится состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, а именно проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Она являлась наемным рабочим, как и остальные администраторы клуба и получала лишь заработную плату. У нее с другими обвиняемыми никогда не было сговора об организации клуба, а также между ними никогда не было разговоров о том, что прибыль, полученная от выигрышей в игровом клубе, будет между ними разделена. До устройства на работу в игорный зал, расположенный по адресу: <адрес>, она ни с кем из лиц, которые совместно с ней участвовали в проведении незаконной игорной деятельности, не была знакома, между ними не было постоянных связей по разработке планов для совершения преступления и не было распределения ролей. Она устроилась в игорный зал изначально на должность администратора по личной инициативе, по объявлению, как наемный рабочий. На рабочем месте она выполняла лишь свои должностные обязанности, никакой стабильности и сплоченности между лицами, в вину которым вменяют совершение указанного преступления, не было. Примерно в феврале 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, от кого-то из своих знакомых, которые являются посетителями игровых клубов, ей стало известно, что в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, требуется управляющий (старший администратор). Так как на тот момент она нуждалась в деньгах, она решила сходить на собеседование, ей дали номер телефона Кургиняна А.О. она с ним связалась и пришла в указанный игорный зал на собеседование, в ходе которого она и Кургинян А.О. обсудили условия ее работы, размер денежного вознаграждения, он составлял от 30000 до 60000 рублей в месяц и ее обязанности. Условия, выдвинутые Кургиняном А.О. ее удовлетворили, в связи, с чем она согласилась участвовать в данной деятельности. О том, кто являлся владельцем интернет-кафе ей было не известно, по всем вопросам она обращалась к Кургиняну А.О. В ее функциональные обязанности входили кадровые вопросы, а именно она через Интернет на сайте «Фарпост» давала объявление о том, что в игровой клуб на должность администраторов требуются девушки. Затем она по личной инициативе проводила с новым персоналом инструктаж, так как каждый администратор должен был находиться на рабочем месте один целые сутки, соответственно должен был знать специфику работы и свои обязанности. Также в ее обязанности входило: заказ продуктов питания и воды, работа с постоянными клиентами заведения (рассылка смс-сообщений об акциях, проводимых в заведении). Также как и все остальные администраторы, она контролировала балансы игровых программ, следила, чтобы там всегда были деньги, при необходимости пополнить балансы она обращалась к Шабедько П.А., которому переводила денежные средства на его банковскую карту, чтобы он через личный кабинет пополнил балансы игровых программ, которые использовались в игровой деятельности. На нее кроме того были возложены хозяйственные функции, она следила за чистотой в заведении. Шабедько П.А. она ранее не знала и никогда не видела, его номер телефона ей дал Кургинян А.О., обращалась она к нему только по рабочим моментам, а именно пополнением баланса. Сама лично пополнением балансов она не занималась, так как не разбиралась в технической стороне этого вопрос, она только контролировала, чтобы на балансах всегда были деньги для беспрерывной работы игровых программ. Принцип игорной деятельности заключался в использовании компьютерной техники, имеющей доступ в сеть Интернет, подключенной к программному обеспечению - симулятора азартных игр («stargame», «superomatic», «WinWin», «Champione»). Деньги от клиента (игрока) - ставка, принималась кассиром-оператором игорного заведения, который посредством программы, установленной на рабочем компьютере администратора, вносил сумму балов, эквивалентных сумме ставки (1 бал = 1 рубль) на лицевой счет игрока и на компьютер, который игрок выбрал заранее. После пополнения администратором лицевого счета, игрок садился за выбранный компьютер в игорном зале, а затем, используя программу симулятор (по типу «казино»), играл в азартные игры. Выигрыш определялся случайным образом, и не зависел от самого игрока, или от сотрудников игорного заведения. В случае выигрыша, денежные средства (выигрыш) выдавался посетителю наличными деньгами кассиром-оператором

игорного заведения лично в руки игроку. В случае проигрыша, деньги внесенные игроком, обратно ему кассиром-оператором не возвращались. За время работы в игорном заведении ей стали известны другие обвиняемые, с которыми она ранее никогда знакома не была: Шабедько П. А. он занимался обеспечением технической стороны вопроса, она к нему обращалась для пополнения балансов игровых программ и ремонта компьютерной техники, что еще входило в его обязанности ему на самом деле не известно. Оганнесян К. С., как ей стало известно за время работы являлся родственником Кургиняна А.О. Она его видела несколько раз в игорном заведении, он играл в азартные игры. Ананян Г. Г. являлся хозяином данного игорного зала. Кургинян А. О. - управляющий игровым залом, занимался охраной зала, контролем администраторов, общим руководством рабочей смены, пополнением балансов игровых программ, наймом персонала, выдачей заработной платы администраторам, инкассация прибыли от игорной деятельности и иные вопросы функционирования игорного зала. Раскина Т. В., Сергеева Лиза, Лыкова А.А. - являлись администраторами игрового клуба, были такими же наемными рабочими, как и я. Григорян С. Г. - являлся братом Ананяна Г.Г., какое отношение он имел к игорному клубу по адресу: <адрес> она сказать не может. Григорян С.Г. по каким-либо вопросам к ней никогда не обращался. Видела его несколько раз в игорном клубе. Были ли ранее данные лица знакомы между собой ей не известно,она впервые их увидела во время работы в игорном клубе. Никто из данных лиц никаких указаний ей не давал, с ней было проведено собеседование Кургиняном А.О. в ходе, которого ей были разъяснены должностные обязанности, и она по личной инициативе согласилась работать в данном игорном заведении. Проведение азартных игр должно было осуществляться круглосуточно (как в дневное, так и в ночное время) в игорном заведении, с использованием персональных компьютеров, подключенных к локальной сети между собой и к сети «Интернет». Игорная деятельность должна была осуществляться с использованием персональных компьютеров, состоящих из системных блоков, мониторов, клавиатур и манипуляторов «мышь», имеющих доступ к сети «Интернет», и имеющих предустановленное программное обеспечение, такие как, Stargame, SuperomaticWinWinи Champion, для азартных игр - «эмуляторов» (копий) игровых автоматов с денежным выигрышем, объединенных единой локальной сетью (в пределах каждого игорного заведения) между игровыми персональными компьютерами и персональным компьютером администратора игорного заведения, имеющих доступ в сеть Интернет. Порядок проведения азартных игр в игорных заведениях, предусматривал заключение с физическими лицами (посетителями игорных заведений, игроками), принимающими участие в азартной игре, устного, основанного на риске соглашения с организатором азартных игр (то есть ее заведением), посредством внесения игроками ставок в виде наличных денежных средств через администратора (кассира-оператора) игорного заведения, за доступ посетителей (игроков) к интернет-программам и получение посредством указанных программ виртуальных денежных средств, в виде ставок, являющихся условием участия в азартной игре, эквивалентных сумме оплаченных и внесенных через администратора наличных денежных средств, при этом, виртуальные денежные средства, эквивалентные сумме внесенных денежных средств, зачислялись на лицевые счета игровых программ в качестве кредита для проведения азартной игры, используя которые ее игорное заведение и их персонал незаконно проводили азартные игры на денежные средства. В результате внесения денежных средств в качестве ставок, администратор (кассир-оператор) создавал для игроков лицевые счета с размерами виртуальных денежных средств (кредитов), эквивалентных размерам внесенных игроками денежных средств на выбранных игроками персональных компьютерах, после чего игроки (участники азартных игр) с помощью, установленного в игорном заведении игрового оборудования - компьютеров, состоящих из системного блока, монитора, клавиатуры и манипулятора «мышь», подключенных к сети «Интернет», на Интернет-сайтах Stargame, Superomatic, Championи т.д., игроки (участники азартных игр) самостоятельно осуществляли игру на любом персональном компьютере игорного заведения, по собственному усмотрению выбрать любую азартную игру (эмулятор игровых автоматов) из представленных в программном обеспечении и определять размеры ставок. Выигрыш игровым оборудованием определялся случайным образом, без участия организатора азартных игр. В зависимости от произвольно выпавшей электронной комбинации на игровом оборудовании (программе) игроки - участники азартных игр, могли выиграть или проиграть денежные средства в азартной игре. По окончанию азартной игры выигрыш выплачивался игрокам (участникам азартных игр) непосредственно администратором (кассиром-оператором) игорного заведения. В случае проигрыша игрока

(участника азартных игр), денежные средства участников азартных игр, внесенные в кассу игорного заведения через администратора, обращались в доход игорного заведения, которыми организатор азартных игр, распоряжался по собственному усмотрению. Таким образом, согласно этой задумке доход игорных заведений должен был складываться из денежных средств, вносимых игроками в качестве ставок (при условии их проигрыша - деньги оборачиваются для заведения прибылью). Прием наличных денежных средств в качестве ставок от игроков должен был осуществляться через администратора игорного заведения, равно как и выдача, игрокам выигрышей - через администратора заведения. Бунина К.А. она никогда не видела и не знает. Она видела в игорном клубе печати на ИП Бунин и какие-то документы, где фигурировала эта фамилия, однако она этим вопросом не задавалась и ни у кого об этом не спрашивала. ДД.ММ.ГГГГ ее задержали сотрудники ФСБ, и она была допрошена следователем в качестве подозреваемой. При даче показаний она призналась, что участвовала в проведении незаконной игорной деятельности, но не была членом организованной группы. Ее показания были зафиксированы. Однако ДД.ММ.ГГГГ она вновь была доставлена в кабинет следователя для допроса в ходе, которого фактически показания писал следователь самостоятельно, она их особо не читала, так как ей было поставлено условие подписка о невыезде взамен на подписи в показаниях. Зная, что на территории <адрес> запрещены организация, и проведение азартных игр она устроилась работать в игорный клуб. Как она указывала выше, на работу она устроилась по личной инициативе, собеседование со мной проводил Кургинян, по техническим вопросам она обращалась к Шебедько, заработную плату ей платил Кургинян. Какова роль Оганнесяна К.С. и Григоряна С.Г. ей неизвестно, она лично по рабочим моментам с ними никогда не связывалась, ранее их никогда не видела и не знала. Раскаивается. Также, на вопросы пояснила, что когда она устраивалась на работу, игорное заведение уже осуществляло свою деятельность. Из присутствующих она видела там только А.. Понимала, что вид деятельности незаконный, но ей требовались деньги. Согласилась на предложение работать, чтобы получать стабильный доход. Активную деятельность заведение начало осуществлять с момента, когда она устроилась. Конец февраля начало марта 2020 года. Ей не было известно кто был хозяином клуба. В ее должностные обязанности входило принимать деньги у клиентов, чай, кофе, частичная уборка помещения. О случаях проверок государственными правоохранительными органами ей неизвестно. Сбор выручки осуществлял А.. Кому передавал не знает. Если была сумма в кассе могли взять ее самостоятельно и записать в учет. Учет вел администратор, свою смену открыл, свою смену закрыл. В ее обязанности также частично входил подбор персонала, а именно администраторов. Через сайт Фарпост выкладывала объявление, если ее смена проводила она, если нет А.. График работы 24 часа. Под конец работы уже были постоянные клиенты. Сергеева ее (Соловьевой А) знакомая, она пригласила ее к себе, так как не хватало сотрудников, а Лыкову и Раскину через сайт Фарпост. Деятельность заведения пресечена 8 июля. Были случаи, когда следователь допрашивал ее в отсутствие защитника, пытались взять показания под давлением, с условием отпустить под домашний арест.

Из оглашенных показаний Соловьевой А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что подозрение в совершенном преступления она признает, и подтверждает свое участие в организованной группе, созданной для незаконной организации и проведения азартных игр в <адрес>. Организатором преступной группы, как она позже (когда уже продолжительное время работала в игорном заведении) пришла к выводу, являлся Кургинян А. и его знакомый Ананян Г.. А. она видела часто в заведении, он давал ей указания и руководил игровым залом, а Г. она видела редко, он, как ей показалось, руководил деятельностью А.. К участию в незаконной игорной деятельности она была привлечена следующим образом. Ее знакомая, одна из посетительниц игорных заведений по имени Вероника, примерно в феврале 2020 года предложила ей работу в должности управляющей в игорном заведении, где проводятся незаконно азартные игры. Вероника не была участником организованной группы, ее попросил предложить своим подругам работу Кургинян А.. Она сразу же согласилась, так как в тот момент ей нужны были денежные средства, постоянной работы у нее не было. О своей преступной роли может пояснить, что она была привлечена Кургиняном А. и в последующем являлась управляющей (старшим администратором) игорного заведения, расположенного по адресу: <адрес>. В ее функциональные обязанности, которыми ее наделил Кургинян А., входили кадровые вопросы, в том числе наем и обучение персонала на должностях кассиров-операторов (администраторы), выдача заработной платы (каждые 10

дней по согласованию с ней администраторы забирали денежные средства из кассы), а также непосредственный контроль за работой персонала игорного заведения, заказ продуктов питания и воды, также у нее были обязанности по работе с постоянными клиентами заведения (рассылка смс-сообщений об акциях, проводимых в заведении). На нее кроме того были возложены хозяйственные функции (она следила за чистотой в заведении, давала указания администраторам, чтобы они держали в чистоте зал, делали уборку в течение смены. Обеспечительные и материально-технические вопросы, связанные с оплатой услуг Интернет-провайдеров, закупка компьютерной техники, мониторов и иного периферийного оборудования лежали на А.. В обязанности А. также входила инкассация выручки из игорных заведений, которую он забирал лично. С Ананян Г. она общалась по вопросам аренды помещения игорного зала, он был осведомлен об организации игорной деятельности в указанном зале. Конечно лично он ей не говорил о том, что является руководителем, но по некоторым признакам она определила, что он непосредственный хозяин данного бизнеса. Он давал ей указания по ремонту рассчитываться с людьми, которые проводили ремонт в некоторых помещения заведения. А. более молод и не похож на владельца бизнеса, а Гагрик более солидно выгляди и разговаривал с ней как руководитель. Также она с ним ездила в помещение, расположенное по <адрес>, где Гагрик осматривал помещение и говорил, что здесь он откроет новый зал, и что его необходимо обустроить. Само собой никаких трудовых договоров с ней заключали, данное согласие на участие в незаконной игорной деятельности она дала А. на условиях устной договоренности. Когда она вступала в организованную группу они обговорили сумму ее заработной платы в месяц, а именно 60 000 рублей. Наймом персонала она занималась в основном через сеть Интернет, просматривая опубликованные на сайте «Фарпост» анкеты молодых девушек. Среди нанятых ей на работу администраторов, а в общей сложности их было не менее 10, вспомнить всех она не может, поскольку при найме их на работу она не проверяла их паспортных данных, и не записывала их данных о личности, ей достаточно было знать имя и номер телефона работника, чтобы поддерживать с ним взять, вызывать его на смену. Кроме того, нанятым и подчиненным ей кассирам-оператором (администраторам) она также не рассказывала о себе никаких подробностей, чтобы также исключить возможное привлечение к ответственности в случае, если администраторы расскажут о ней в полиции или иных структурах. Операторы-кассиры записывали в специальную тетрадь сведения о балансе программы «stargame», «superomatic», «WinWin» и «Champione». Пополнением баланса занимался техник – П.. Сама лично пополнением балансом не занималась, так как не разбирается в технической стороне этого вопроса. Связь с кассирами-операторами осуществлялась ей посредством телефонной связи либо через Интернет-приложение (мессенджер) «WhatsApp». В период ее деятельности она не создавала каких-либо групп в WhatsApp, предпочитая созваниваться по телефону. Принцип игорной деятельности заключался в использовании компьютерной техники, имеющей доступ в сеть Интернет, подключенной к программному обеспечению – симулятора азартных игр («stargame», «superomatic», «WinWin», «Champione»). Деньги от клиента (игрока) – ставка, принималась кассиром-оператором игорного заведения, который посредством программы, установленной на рабочем компьютере администратора, вносил сумму балов, эквивалентных сумме ставки (1 бал = 1 рубль) на лицевой счет игрока и на компьютер, который игрок выбрал заранее. После пополнения администратором лицевого счета, игрок садился за выбранный компьютер в игорном зале, а затем, используя программу симулятор (по типу «казино»), играл в азартные игры. Выигрыш определялся случайным образом, и не зависел от самого игрока, или от сотрудников игорного заведения. В случае выигрыша, денежные средства (выигрыш) выдавался посетителю наличными деньгами кассиром-оператором игорного заведения лично в руки игроку. В случае проигрыша, деньги внесенные игроком, обратно ему кассиром-оператором не возвращались (т. 5 л.д. 193-198).

Подсудимая после оглашения сообщила, что показания давала под давлением, кроме того, была после вечеринки в состоянии алкогольного опьянения, настаивала на показаниях, данных в судебном заседании.

Подсудимый Кургинян А.О. вину признал в проведении азартных игр, вне игорной зоны с использованием сети «Интернет» в игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>. Не согласен с квалификацией своих действий, как совершенных в составе организованной группы. Полагает, что его действия должны быть квалифицированы по ч.2 ст. 172.2 УК РФ как совершенные группой лиц по предварительному сговору. В октябре 2019

года он приехал в <адрес> из <адрес> края, где в то время проживал. Он приехал к своему брату Оганнисяну К. Хотел остаться жить во Владивостоке, в связи с чем ему нужна была работа. Он обратился к Оганнисяну К. с просьбой помочь найти какую-либо работу. На это Оганнисян К.С. посоветовал ему обратиться к Ананяну Г.Г. и Григоряну С.Г. с данным вопросом, так как у них есть большой круг знакомств и кафе «Шале». Оганнисян К.С. передал ему (Кургиняну А.О.) контакты Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г. Он созвонился с Ананяном Г.Г., который примерно в конце октября 2019 года предложил ему работать на него, а именно он предложил работать управляющим игорного заведения, расположенного по адресу: <адрес>. Ананян Г.Г. сказал, что в его (Кургиняна А.О.) обязанности будут входить кадровые вопросы, в том числе наем и обучение сотрудников на должностях кассиров-операторов (администраторов), выдача денежного вознаграждения администраторам, согласование графиков выхода администраторов на работу, а также непосредственный контроль за работой персонала (администраторов) заведения, как лично, так и по телефону, также он должен был осуществлять охранные функции, обеспечительные и материально-технические вопросы, по необходимости закупка техники, компьютерного оборудования, приобретение расходных материалов, инкассация выручки заведения (дохода от приема ставок), для последующей передачи Ананяну Г.Г. при личных встречах. За выполнение указанной функции Ананян Г.Г. предложил ей ежемесячную зарплату в сумме 60000 рублей вне зависимости от количества прибыли за смену. На предложение Ананяна Г.Г. он согласился. Примерно в начале февраля 2020 года все было готово для начала работы игрового заведения. После открытия заведения было проведено несколько рабочих смен, однако на постоянной основе заведение не работало, так как происходили некоторые накладки (потеря связи в сетях, поломка оборудования). К концу февраля 2020 года игорное заведение вышло на постоянное, круглосуточное, бесперебойное, функционирование. Согласно установленным правилам, проведение азартных игр должно, было осуществляться круглосуточно (как в дневное, так и в ночное время) в игорном заведении, с использованием персональных компьютеров, подключенных к локальной сети между собой и к сети «Интернет». Примерно в конце февраля 2020 года в заведение была принята Соловьева А.. Соловьева А.А. показала себя активным работником, выполняла работу ответственно, в связи с чем, он (Кургинян А.О.) передал Соловьевой А.А. часть, полномочий. В обязанности Соловьевой А.А. входил контроль баланса на лицевых счетах игровых программ, наем девушек-администраторов, обучение по использованию игровыми программами, контроль и организация работы администраторов. Кроме того Соловьева А.А. периодически сама выполняла функции администратора и принимала игроков. Помимо Соловьевой в заведении в качестве администраторов работали еще несколько девушек. Заработная плата у них также была фиксированная и не зависела от дохода, полученного заведением за смену. Фактически игорное заведение функционировало около 5 месяцев. За все это время особого дохода получено практически не было. Вся получаемая прибыль фактически уходила на поддержание деятельности заведения, аренду помещения, зарплату персоналу. Вход в заведение был свободным. Каких-либо мер конспирации не было. Наоборот, на окнах со стороны улицы были наклейки в виде игральных карт. Также за весь период работы в заведении не слышал от Ананяна и Григоряна, да и вообще от кого-либо разговоров о необходимости найти человека в правоохранительных органах для обеспечения нормальной деятельности, в том числе за взятки. ДД.ММ.ГГГГ при доставлении в следственный отдел им (Кургиняном А.О.) добровольно была оформлена явка с повинной, содержание которой подтверждает. Он искренне раскаивается в том, что совершил, сожалеет о случившемся. Он понимал, что игорная деятельность за пределами игровой запрещена, нуждался в средствах. не думал, что за это могут наступить такие серьезные последствия. Подсудимый Кургинян А.О. подтвердил показания подсудимой Соловьевой А. в части механизма зачисления кредитов.

Подсудимый Шабедько П.А. вину в совершении инкриминируемого преступления признает частично, так как не считает, что совершил преступление в составе организованной группы, считает, что в его действиях содержится состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, а именно преступление совершенно в составе группы лиц по предварительному сговору. В настоящее время он вынужден работать на нескольких работах, не отказываясь от дополнительного заработка. Так он часто чинит компьютерную технику людям, которых направляют ко нему его знакомые. С Григоряном С. Г. он познакомился через его жену - Григорян Л. О.. В ходе общения Григорян периодически просил его

(Шабедько П.А.) в кафе «Шале» установить камеры видеонаблюдения, просил ремонтировать компьютеры и другую технику за деньги. Отношения у него с Григоряном С.Г. дружеские. С Ананяном Г. Г. он знаком примерно с 2017 года. Познакомился я с ним в кафе «Шале» в <адрес>, в момент, когда выполнял там работы по установке камер видеонаблюдения. В ходе разговора Ананян Г.Г. сообщил ему, что является двоюродным братом Григоряна С.Г. Отношения у него с Ананяном Г.Г. сложились дружеские. С Оганнесяном К. С. знаком примерно с конца 2018 года. С ним он познакомился через Григоряна С.Г. и Ананяна Г.Г. в общей компании. Оганнесян К.С. был «разнорабочим» в кафе «Шале». С Кургиняном А. О. его (Шабедько П.А.) познакомил Ананян Г.Г. примерно в декабре 2019 года - январе 2020 года как своего знакомого. Обстоятельства знакомства не помнит. С Соловьевой А. А.вной он познакомился через Кургиняна А.О., который представив ее как работника в игорном зале. Произошло это в феврале 2020 года. Примерно в начале октября 2019 года ему позвонил Ананян Г.Г. и сказал, что нужно встретиться. Он и Ананян Г.Г. встретились в помещении по адресу: <адрес>, в ходе встречи Ананян Г.Г. сообщил, что планирует в данном помещении установить компьютеры и заняться «бизнесом». Каким именно он не уточнил, однако он согласился ему помочь и Ананян Г.Г. сообщил, что необходимо собрать компьютерные комплекты, в которые должны входить системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь». Таких комплектов Ананян Г.Г. заказал 13 штук, а также выделил деньги на их покупку. Он занялся приобретением указанного оборудования часть он приобретал на интернет-сайте «Фарпост», часть на барахолке в районе <адрес> в <адрес>. В общей сложности он потратил около 100000 рублей на покупку компьютеров, деньги на их покупку были выделены Ананяном Г.Г. Далее он произвел установку данных компьютеров в помещении по адресу: <адрес>. Установку указанных компьютеров он также производил по просьбе Ананяна Г.Г. Затем Ананян Г.Г. сказал ему что необходимо связать все установленные компьютеры единой локальной сетью, на что снова выделил денежные средства. Выполняя данную просьбу Ананяна Г.Г., он купил коммутатор, провода, коннекторы и произвел установку локальной сети в зале. За выполнение данной работы по закупке оборудования, установке локальной сети он получил от Ананяна Г.Г. 15000 рублей. Данная сумма была оговорена заранее с Ананяном Г.Г. После оплаты его услуг, Ананян Г.Г. вновь обратился ко нему и сказал, что хочет установить на данные компьютеры программное обеспечение для проведения азартных игр. Далее Ананян Г.Г. предложил ему оказать помощь, а именно попросил разобраться как работают игровые программы, как их установить, как осуществляется в них игра и т.д. Он согласился помочь Ананяну Г.Г. разобраться во всех тонкостях установки и использования программного обеспечения для проведения азартных игр в помещении по адресу: <адрес>. В этот момент он (Шабедько П.А.) понял, что зал предназначен для игр и тогда дал свое согласие. Они обговорили, что его вознаграждение за выполнение данной работы составляло 45000 рублей, оплату его работы также произвел Ананян Г.Г. При этом Ананян Г.Г. ничего не говорил ему, будет ли кто-то еще заниматься этой деятельностью. Далее он приступил к поиску информации о программном обеспечении для проведения азартных игр. В сети «Интернет» он нашел сайт «championclub.net» на котором он нашел полную информацию по установке и использованию программного обеспечения для азартных игр. Изучив данную информацию, он связался с технической поддержкой с помощью месенджера «Вотсап» по номеру указанному на данном сайте. Связавшись с технической поддержкой, он объяснил им, что требуется ПО для азартных игр. В ответ на это техническая поддержка направила ему ссылки для скачивания данных программ, а именно: «Чемпион», «Супероматик», «ВинВин», «Робот». Далее он скачал указанные программы, и установил их на все 13 компьютеров имевшихся на тот момент в игровом клубе. Далее специалисты технической поддержки сайта зарегистрировали 4 личных кабинета для игорного клуба соответственно для каждой игры отдельный личный кабинет. Затем с помощью удаленного доступа специалисты технической поддержки произвели удаленную настройку их компьютеров для стабильной работы игровых программ. По завершению установки и настройки игровых программ Ананян Г.Г произвел с ним (Шабедько П.А.) расчет и передал еще 45000 рублей. После этого игровой зал как он понял начал свою работу, однако как ему казалось клиентов было мало, несколько человек в день. Он пришел к данному выводу так как ему практически никто не звонил и не просил пополнять игровой баланс. Он изредка пополнял игровой счет в личных кабинетах соответствующих игр. Пополнением лицевых счетов в личных кабинетах занимался он (Шабедько П.А.) по просьбе Ананяна Г.Г. Он переводил ему (Шабедько П.А.) денежные средства на сумму, которую хотел пополнить счет, обычно это 5000 - 10000

рублей, а он уже в свою очередь через сайт «Prostrocet» занимался пополнением лицевых счетов каждой из игр. Примерно в феврале 2020 года ко нему вновь обратился Ананян Г.Г. и сообщил, что хочет увеличить количество игровых станций, а именно он попросил закупить еще 9 компьютерных комплектов, подключить их к локальной сети и установить на них программы с азартными играми. Он (Шабедько П.А.) дал свое согласие и сообщил о стоимости услуг, а именно 3000 рублей за подготовку одного компьютера. Ананян Г.Г. вновь выделил ему денежные средства на покупку компьютеров. В течение недели он выполнил все работу и таким образом в игровом зале, по адресу: <адрес> находилось 21 игровая станция и 1 компьютер администратора с которого осуществлялось пополнение виртуальных счетов игроков. Далее он по просьбе Ананяна Г.Г. иногда осуществлял пополнение лицевых счетов в личных кабинетах каждой из игр. В основном он пополнял счет азартной игры «Чемпион», так как она более всего была популярна у игроков. Денежные средства для пополнения указанных лицевых счетов ему изредка переводил Ананян Г.Г. Периодичность пополнения счетов была разная, сколько именно он не помнит. Просили его пополнять счета кроме Ананяна Г.Г. его (Шабедько П.А.) просил всего лишь несколько раз (раза 2) Оганнисян К.С. и несколько раз (сколько не помнит) Соловьева А.А. Также в целях безопасности Ананян Г.Г. попросил егоустановить видеонаблюдение в игровом зале и домофон на входную дверь. Он выполнил данную просьбу и установил одну обзорную видеокамеру внутри зала и домофон со считывателем магнитных карт (система контроля доступа). За данную работу вознаграждение от Ананяна Г.Г. не получил. Ананян Г.Г. действительно открыл с его (Шабедько П.А.) помощью игорный зал, но никакой организованной группы не было. Он за свои услуги получал вознаграждение, тем самым признает свое участие в составе группы лиц по предварительному сговору. Действительно он имел отношение к оборудованию и обслуживанию игрового зала по адресу: <адрес>. При этом просил его помочь Ананян Г.Г. Какое отношение имели между собой другие обвиняемые ему неизвестно. Да действительно он видел в игровом зале несколько раз Григоряна С.Г., Оганнесяна К.С., Кургиняна и Соловьеву. Но сам не часто находился в игровом зале по адресу: <адрес> только в связи с обустройством компьютерного оборудования. Ананян Г.Г. несколько раз просил его оплатить аренду за помещение расположенное по адресу: <адрес>. Он (Шабедько П.А.) по его просьбе делал это. Деньги за аренду переводил ему Ананян Г.Г. В своих ранее данных показаниях он указал, что Григорян С.Г. просил его оплатить аренду. На самом деле он просто переводил ему деньги, по просьбе Ананяна Г.Г., так как у того не было денег на карте. И он (Шабедько П.А.) использовал эти деньги для оплаты аренды зала. Но он (Шабедько П.А.) воспринимал эти деньги как Ананяна, а не Григоряна. Вообще роль Григоряна С.Г. в этом деле ему не понятна. Он родственник Ананяна и какое отношение имел к деятельности игрового зала ему неизвестно. Роль Оганнесяна К.С. в деятельности игрового клуба заключалось по его мнению в том что он выполнял строительные работы, однако знал ли он на тот момент, что там будут проводится азартные игры, ему неизвестно. Сообщал ли ему Ананян Г.Г. о целях клуба он не знает. Однако может сказать, что в октябре 2019 года в игорном клубе по адресу: <адрес>, он встретил Оганнесяна К.С. и тот сказал, что он выполняет функции руководителя по хозяйственному обеспечению игорного клуба. Однако он (Шабедько П.А.) не воспринял его слова всерьез, ему показалось, что он хочет «набить себе цену». В дальнейшем он периодически видел Оганнесяна К.С. в указанном игорном клубе, он занимался в данном игорном зале организацией работ но электрике, текущему ремонту помещения, закупкой стройматериалов, наймом разнорабочих для выполнения ремонтных работ и т.<адрес> Оганнесян К.С. звонил и консультировался по поломкам техники и электрики. Оганнесян К.С. по просьбе Ананяна Г.Г. несколько раз (сколько не помню) передавал денежные средства лично, либо переводил их посредством банковского перевода на его личную банковскую карту, с просьбой от имени Ананяна Г.Г. оплатить арендную плату за помещение. Именно данный факт привел его к выводу, что вряд ли Оганнесян К.С. выполнял какую-либо роль в данном клубе, так как если бы он был завхозом, то именно он оплачивал бы аренду либо обращался ко нему за помощью в оплате аренды. Роль Соловьевой А.А. была контроль баланса на лицевых счетах игровых программ, другая ее роль ему на самом деле неизвестна. В ходе своей преступной деятельности он извлек доход в свою пользу не более 110000 рублей, который получил в виде вознаграждения от Ананяна Г.Г., сколько денежных средств, в качестве дохода получило игорное заведение ему неизвестно. Сколько заработало игорное заведение за весь период игорной деятельности ему неизвестно. Для ведения указанной игорной деятельности использовалась печать ИП «Бунин». Саму печать передал ему Оганнисян К.С. чтобы он (Шабедько П.А.) заключил договор на услуги связи с

компанией Альянс Телеком, по просьбе Ананяна. Какова роль самого Бунина ему (Шабедько П.А.) неизвестно. ДД.ММ.ГГГГ его задержали сотрудники ФСБ и допросили в качестве подозреваемого. При этом фактически показания писал следователь самостоятельно, он их особенно не читал, так как ему было поставлено условие домашний арест взамен на подписи в показаниях. Сейчас он говорит правду, не пытается снять с себя ответственности. Действительно он (Шабедько П.А.) и Ананян Г.Г. по предварительному сговору открыли игровой клуб. При этом какова роль Григоряна С.Г., Оганнесяна К.С., Кургиняна и Соловьевой ему (Шабедько П.А.) доподлинно неизвестно. Ананян не говорил об этом, да это и не требовалось, так как его (Шабедько П.А.) задача оснастить зал и следить за исправностью оборудования не требовала помощи со стороны вышеуказанных лиц. Подтверждает, что Соловьева и Кургинян звонили мне по поводу неисправности оборудования и пополнения баланса зала. Он не знает точно звонили ли они сами или по просьбе Ананяна. Оганесян так же звонил ему по поводу неисправности оборудования и советовался с ним по вопросу электрики. Но это были технические вопросы не связанные с игровой деятельностью, понимал ли Оганесян что «фактически» работает в игорной деятельности ему неизвестно. О роли Григоряна С.Г. он сказал уже выше, его роль не понятна, так как для деятельности клуба достаточно было троих лиц - его (Шабедько П.А.), Ананяна и Соловьевой, остальные были не нужны и их можно было не ставить в известность. Также, на вопросы пояснил, что Оганесян давал указания пополнения игрового счета примерно в конце ноября, когда все установили расставили, фактически заведение не работало, только в тестовом режиме, Оганесян на личный номер написал чтобы он (Шабедько П.А.) пополнил программы, для своих целей чтобы поиграть. Какой извлекался доход ему неизвестно. Мог не приехать ввиду своей занятости, тогда приглашали других, кого не знает, когда приезжал видел что все готово, чинить не надо. В конце ноября 2019 года он закончил оснащение, звонков не поступало, потом камеру устанавливал, потом Г. попросил установить электро-замок на дверь, замок и доводчик для двери установил.

Из оглашенных показаний Шабедько П.А. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он действительно в период времени с октября 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, заведомо зная, что организация и проведение азартных игр в Российской Федерации запрещена, за исключением специально отведенных для этого мест (игорных зон), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, незаконно организовал и проводил азартные игры совместно с Ананян Г.Г., Григорян С.Г., Кургинян А.О., Соловьевой А.А., Раскиной Т.В. и Оганнисян К.С. с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в том числе сети «Интернет», в игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>, то есть вне игорной зоны, совершая указанные действия с распределением ролей, согласно которым участники организованной группы осуществляли организацию охраны и хозяйственного обеспечения вышеуказанного игорного заведения, обеспечение учета и инкассации, извлекаемых в качестве дохода, денежных средств, а также общее руководство указанным игорным заведением. Об игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>, пояснил, что указанное помещение принадлежит какому-то Обществу с ограниченной ответственностью, название которого он не помнит, однако он уверен что это было ООО, так как арендную плату он переводил на расчетный счет ООО. Данное помещение для проведения в нем азартных игр поискал сам Ананян Г.Г. Арендная плата за пользование указанным помещением составляла 75 ООО рублей в месяц, а также коммунальные платежи. Арендную плату за пользование данным помещением и коммунальные платежи всегда оплачивал он по указанию Ананяна Г.Г"., он переводил один раз в месяц ему денежные средства для оплаты со своей банковской карты на его банковскую карту, после чего он сам уже производил перевод денежных средств на счет арендодателя. Для ведения указанной игорной деятельности по указанию Ананяна Г.Г. Оганнисян К.С. зарегистрировал ИП «Бунин». Он делает такой вывод, так как все реквизиты ИП «Бунин» для заключения договоров аренды, услуг связи и т.п. ему передавал Оганнисян К.С. Сам Бунин К.А. активной роли в организации и проведении азартных игр не принимал. Его привел Оганнесян К.С. для того, чтобы использовать только как подставное лицо для заключения договора аренды помещения по адресу: <адрес>; регистрации ООО и ИП на имя Бунина К.А.; заключения договора по предоставлению услуг «Интернета». Сам Бунин К.А. в игорный клуб никогда не приходил, указаний никому никогда не давал. Как происходил взаиморасчет между Оганнесян К.С. и Буниным К.А. ему не известно. Таким образом, в помещении расположенном по адресу: <адрес> было организовано проведение азартных игр

организованной группой с четким распределением ролей, обязанностей, подчинением руководству группы, а именно в организованную группу входили: Ананян Г. Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживает но адресу: <адрес> «А», <адрес>. С ним он знаком примерно с 2017 года. Он с ним познакомился в кафе «Шале» в <адрес>, в момент, когда он выполнял там работы по установке камер видео наблюдения. В тот момент они с ним разговорились на различные бытовые темы. В ходе разговора он пояснил, что является специалистом в области информационных технологий, средств связи т.д. Ананян Г.Г. сообщил ему, что является двоюродным братом Григоряна С.Г. Далее он и Ананян Г.Г. продолжили общение более тесно, а именно постоянно общались, вместе отдыхали и т. <адрес> примерно в ноябре 2019 года ему позвонил Ананян Г.Г. и сказал, что нужно встретиться. Далее он и Ананян Г.Г. встретились в помещении по адресу: <адрес>, в ходе встречи Ананян Г.Г. сообщил ему, что планирует в данном помещении установить компьютеры и заняться «бизнесом». Каким именно он не уточнил, однако он согласился ему помочь и Ананян Г.Г. сообщил ему, что необходимо собрать компьютерные комплекты, в которые должны входить системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь». Таких комплектов Ананян Г.Г. заказал 13 штук, а также выделил деньги на их покупку. Далее он занялся приобретением указанного оборудования часть он приобретал на интернет-сайте «Фарпост», часть на барахолке в районе <адрес> в <адрес>. В общей сложности он потратил около 100 000 рублей на покупку компьютеров, деньги на их покупку были выделены Ананяном Г.Г. Далее он произвел установку данных компьютеров в помещении по адресу: <адрес>. Установку указанных компьютеров он также производил по указанию Ананяна Г.Г. Затем Ананян Г.Г. сказал ему, что необходимо связать все установленные им компьютеры единой локальной сетью, на что снова выделил ему денежные средства. Выполняя данное поручение Ананяна Г.Г., он купил коммутатор, провода, коннекторы и произвел установку локальной сети в игровом зале. За выполнение данной работы по закупке оборудования, установке локальной сети он получил от Ананяна Г.Г. 15 000 рублей. Данная сумма была оговорена заранее с Ананяном Г.Г. и устраивала их обоих. После оплаты его услуг, Ананян Г.Г. вновь обратился к нему и сказал, что он хочет установить на данные компьютера программное обеспечение для проведения азартных игр. Далее Ананян Г.Г. поручил ему разобраться в данном вопросе, а именно как работают данные программы, как их установить, как осуществляется в них игра и т.д., то есть Ананян Г.Г. поручил ему разобраться во всех тонкостях установки и использования программного обеспечения для проведения азартных игр, а также он поручил ему установить и наладить данное программное обеспечение для дальнейшего проведения азартных шр в помещении по адресу: <адрес>. В ответ на это он дал свое согласие. Его вознаграждение за выполнение данной работы составляло 45 000 рублей, оплату его работы также произвел Ананян Г.Г. Далее он приступил к поиску информации о программном обеспечении для проведения азартных игр. В сети «Интернет» он нашел сайт «championclub.net» на котором он нашел полную информацию по установке и использованию программного обеспечения для азартных игр. Изучив данную информацию, он связался с технической поддержкой с помощью месенджера «Вотсап» по номеру указанному на данном сайте. Связавшись с технической поддержкой, он объяснил им что требуется ПО для азартных игр. В ответ на это техническая поддержка направила ему ссылки для скачивания данных программ, а именно: «Чемпион», «Супероматик», «ВинВин», «Робот». Далее он скачал указанное ПО, и установил их на все 13 компьютеров имевшихся на тот момент в игровом клубе. Далее специалисты технической поддержки сайта зарегистрировали 4 личных кабинета для игорного клуба соответственно для каждой игры отдельный личный кабинет. Затем с помощью удаленного доступа специалисты технической поддержки произвели удаленную настройку наших компьютеров для стабильной работы игровых программ. По завершению установки и настройки игровых программ Ананян Г.Г произвел с ним расчет и передал ему 45 000 рублей. После этого игровой зал заработал, однако клиентов было мало, несколько человек в день. Он изредка пополнял игровой счет в личных кабинетах соответствующих игр. Пополнением лицевых счетов в личных кабинетах также занимался он, по указанию Ананяна Г.Г. Он переводил ему денежные средства на сумму, которую хотел пополнить счет, обычно это 5 000 – 10 000 рублей, а он уже в свою очередь через сайт «Prostrocet» занимался пополнением лицевых счетов каждой из игр. Примерно в феврале 2020 года к нему вновь обратился Ананян Г.Г. и сообщил ему, что хочет увеличить количество игровых станции, а именно он попросил его закупить еще 9 компьютерных комплектов, подключить их к локальной сети и установить на них программы с азартными играми. Он дал свое согласие и

сообщил о стоимости его услуг, а именно 3 000 рублей за подготовку одного компьютера. Кроме того Ананян Г.Г. вновь выделил ему денежные средства на покупку компьютеров. В течение недели он выполнил всю работу и таким образом в игровом зале, по адресу: <адрес> находилось 21 игровая станция и 1 компьютер администратора с которого осуществлялось пополнение виртуальных счетов игроков. Далее он постоянно по указанию Ананяна Г.Г. осуществлял пополнение лицевых счетов в личных кабинетах каждой из игр. В основном он пополнял счет азартной игры «Чемпион», так как она более всего была популярна у игроков. Денежные средства для пополнения указанных лицевых счетов ему изредка переводил Ананян Г.Г.. В среднем он пополнял лицевой счет каждые 2 дня по 10 000 рублей. Таким образом, он на постоянной основе по указанию Ананяна Г.Г., Оганнисяна К.С., Соловьевой А.А., Григоряна С.Г. осуществлял пополнение лицевых счетов в личных кабинетах игровых программ, находился на связи со специалистами технической поддержки, взаимодействовал с ними во вопросам игровых программ и т.<адрес> в целях безопасности и конспирации Ананян Г.Г. дал ему указание установить видеонаблюдение в игровом зале и домофон на входную дверь. Он также выполнил данное указание, установив одну обзорную видеокамеру внутри зала и домофон со считывателем магнитных карт (система контроля доступа). За данную работу он еще вознаграждение от Ананяна Г.Г. не получил, так как последнему он еще не предъявил счет. Таким образом, Ананян Г.Г. являлся организатором незаконных азартных игр, он организовывал работу игорного зала, руководил всеми участниками группы. Григорян С. Г. является двоюродным братом Ананян Г.Г. С Григорян С.Г. он знаком более 10 лет, еще со школы. Познакомился с ним через его жену - Григорян Л.О. Он периодически выполнял на него разную работу, касающуюся его профильного образования, в основном в кафе «Шале». Это установка камер видеонаблюдения, ремонт компьютеров и т. <адрес> касается отношения Григоряна С.Г. к игровому залу по адресу: <адрес>, то он также как и Ананян Г.Г. являлся организатором данной незаконной деятельности. Напрямую он каких-либо указаний ему никогда не давал, однако периодически он с ним контактировал по поводу работоспособности игорного оборудования и игровых программ, спрашивал все ли получается и нет ли каких-либо накладок. Также Григорян С.Г. несколько раз со своей карты переводил ему банковским переводом денежные средства на оплату аренды за помещение расположенное по адресу: <адрес>. Григоряна С.Г. он несколько раз видел в данном игорном зале вместе с Ананяном Г.Г. Кроме того Григорян С.Г. организовывал работы по текущему ремонту в ВИП зале указанного игорного зала. Таким образом, Григорян С.Г. также являлся организатором подпольной игорной деятельности в данном игорном клубе, так как он контролировал работу игорного оборудования, оплачивал аренду, контролировал сумму дохода от данной деятельности и т.п. Оганнисян К. С. – с ним он знаком примерно с конца 2018 года. С ним он познакомился через Григоряна С.Г. и Ананяна Г.Г. в общей компании. В тот момент, на 2018 год, Оганнесян К.С. в кругу Григоряна С.Г. и Ананяна Г.Г. имел статус «разнорабочего», то есть он выполнял их мелкие поручения, а именно помогал с мелкими делами в кафе «Шале» и т.п. Он проживает совместно со своим братом Кургинян А. О., о котором он говорил ранее (управляющий игорным клубом). Таким образом, он начал общаться с Оганнесяном К.С., сначала их общение было просто дружеским, каких-либо разговоров и совместных дел на тему «игорного бизнеса» у него с ним не было. В ноябре 2019 года, когда он начал работать в игорном клубе по адресу: <адрес>, там же он встретил и Оганнисян К.С. Встретившись с ним он спросил, что он тут делает, на что он ему ответил, что он выполняет функции руководителя по хозяйственному обеспечению игорного клуба. В дальнейшем он периодически видел Оганнисяна К.С. в указанном игорном клубе, он занимался в данном игорном зале организацией работ по электрике, текущему ремонту помещения, закупкой стройматериалов, наймом разнорабочих для выполнения ремонтных работ и т.<адрес> Оганнесян К.С. периодически в игорном клубе занимался обеспечением бесперебойной работы игрового оборудования. Ему это известно, так как Оганнесян К.С. сам ему звонил и говорил о существующей проблеме, а также консультировался у него, как решить возникающие проблемы, обращался к нему в случае поломки. Отметил, что Оганнисян К.С., помимо Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г., также неоднократно передавал ему денежные средства лично, либо переводил их посредством банковского перевода через третьих лиц на его личную банковскую карту, и давал ему указания, чтобы он оплачивал арендную плату за помещение, пополнял игровой счет клуба в программах «Суперомагик», «Вин Вин», «Чемпион». Отметил, что до появления в игорном клубе Кургиняна А.О., то есть примерно до февраля 2020 года, в период с декабря 2019 года до февраля 2020 года полностью всем текущим управлением деятельности игорного клуба занимался сам

Оганнесян К.С. В дальнейшем к данной деятельности он подключил своего брата Кургинян А.О., который также стал заниматься управлением игорного клуба. Таким образом, Оганнесян К.С. являлся управляющим игорного клуба, расположенного по адресу: <адрес>. В его обязанности входило общее руководство заведением; контролировал администраторов; организация бесперебойной работы игорного оборудования и программного обеспечения; организация пополнения балансов игровых программ; кадровая работа; по его просьбе он также ремонтировал рекламную бегущую строку и т.д. Оганнесян К.С. был полноценным членом организованной группы и занимался управлением и организацией работы в игорном зале. Кургинян А. О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживает по адресу: <адрес>. Данного человека ему представил Ананян Г.Г. как управляющего игорным клубом примерно в декабре 2019 года - январе 2020 года. Представив ему Кургиняна А.О., Ананян Г.Г. пояснил, что Кургинян А.О. будет ему давать какие-либо поручения и задания, которые он будет должен выполнять в рамках обслуживания данного игорного зала. Кургинян А.О. занимался управлением данного игорного зала, когда он приходил он всегда был в зале. Кургинян А.О. занимался наймом и обучением персонала, контролем за работоспособностью игорного оборудования, руководил администраторами игорного зала и т.<адрес> Кургинян А.О. периодически переводил ему денежные средства для того, чтобы он пополнял лицевые счета в личных кабинетах игровых программ. Таким образом, Кургинян А.О. являлся управляющим игорного зала по адресу: <адрес>. В его обязанности входили организационно-контрольные функции в рамках ежедневной деятельности игорного зала, а также решение возникающих проблем в работе зала. Соловьева А. А.вна. Данную девушку ему представил Кургинян А.О., представив ее он пояснил, что она является его помощницей по всем вопросам возникающим в ходе деятельности игорного зала. Соловьева А.А. появилась в игровом зале примерно с февраля 2020 года. В обязанности Соловьевой А.А. входил контроль баланса на лицевых счетах игровых программ, найм девушек-администраторов, обучение по использованию игровыми программами, контроль и организация работы администраторов. Кроме того, Соловьева А.А. периодически сама выполняла функции администратора и принимала игроков. Он иногда контактировал с Соловьевой А.А. по вопросам поломки и настройки игрового оборудования, она иногда емву звонила и сообщала о существующей проблеме, спрашивала как решить проблему. Кроме того Соловьева А.А. переводила ему денежные средства для пополнения лицевых счетов игровых программ. Таким образом, Соловьева А.А. выполняла функции управляющей в данном игорном заведении. Раскина Т. В. - с ней познакомился когда пришел в игорный зал, это было примерно в марте 2020 года. Раскина Г.В. являлась кассиром-администратором игорного зала. Выполняла функции приема игроков, принимала от них деньги, создавала игровые сесии, следила за порядком в зале. Каких-либо контактов у него с ней было (т. 6 л.д. 66-73).

После оглашения подсудимый показания подтвердил частично, камера наблюдения устанавливалась, чтобы следить за клубом, конспирации не несла, на окнах были наклеены тематические наклейки, при этом им (Шабедько П.А.) совместно с Оганесяном вывеску вешали с надпись интернет кафе которая святилась 24 часа, любой человек мог зайти и произвести манипуляцию, показания на тот момент давались с условием, что отпустят с домашнего ареста, тогда готов был подписать любые показания, в части найма персонала было неизвестно, всегда девочки разные были, видел Соловьеву. Показания писал следователь, он писал 5 часов, он (Шабедько П.А.) исправлял неоднократно, следователь относил начальнику на проверку, завуалированным языком все переписывал, устал дачи показаний. Действия следователя не обжаловал, ввиду юридической безграмотности.

Подсудимый Шабедько пояснил, что явку с повинной давал добровольно. Обстоятельства, изложенные в протоколе явки с повинной, подтвердил.

Вина подсудимых подтверждается:

показаниями свидетеля Раскиной Т.В., из которых следует, что она (Раскина Т.В.) работала в период с марта 2020 года по июль 2020 год в игорном заведении по адресу: <адрес>. В начале марта она была в поиске работы, разместила вакансию администратора на сайте фарпост. Ей позвонила девушка, представилась А. и предложила вакансию администратора. Она (Раскина Т.В.) согласилась. Ей предложили подъехать к месту работу. В

этот же день она приехала на Светланскую, 191, зашла в зал, там ее встретила девушка Алла, представилась администратором, ввела в курс дела, перечислила обязанности, а именно: приготовление напитков, прием денежных средств, зачисление средств на программу, которые были внесены в программу, а также выдача денежных средств. Алла объяснила, что данные денежные средства от посетителей были от игровой деятельности, азартных игр. Человек приходил с деньгами, передавал их, она (Раскина Т.В.) вводила в программу и люди играли. Также Алла сказала, что необходимо проводить отчетность за смену, то есть встреча, отчетность, прием и выплата денежных средств. Алла сказала, что она (Раскина Т.В.) будет работать в должности администратора. Далее ей позвонила А. Соловьева. и сказала, что она (Раскина Т.В.) может выходить на работу 7 марта. Это была первая ее смена, которая длилась сутки. После смены с ней встретилась А., проверила отчетность, которая фиксировалась в тетради, обычной в клетку, в ней велись записи о балансе программ, расходы или пополнение карты, на конец смены, считываешь прибыль с разницы, сколько вносили деньги и снимали от игорной деятельности за вычетом начала и конца смены. Всего было 4 администратора, работали посменно, менялись в 09 утра. Одну из администраторов звали А. Лыкова. Заработная плата составляла 3 тысячи рублей за сутки. Зарплата выплачивалась каждые 10 дней, приезжала Соловьева и выплачивала. Заработная плата была фиксированной. Официально трудоустроена не была. Проведение азартных игр производилось следующим образом. Она (Раскина Т.В.) находилась на стойке администраторов, там был главный компьютер, где отображались все игровые операции. Приходил гость, с минимальной суммой 500 рублей и просил ввести сумму в программу - "суперматик", "старгейм", "чемпион", "робот", эти программы были на мониторе главного компьютера. Был выход в интернет. Ей (Раскиной Т.В.) передавали денежные средства, она их вводила на счет, логин и пароль имела только программа "чемпион". Если человек выиграл сумму, то называл номер компьютера, а она (Раскиной Т.В.) выдавала деньги. Если человек проигрывал, он подходил, пополнял баланс или уходил. Деньги, которые принимали клали в кассу или в кошелек убирались, который находился за стойкой администратора. Также человек мог сделать перевод на карту Соловьевой, ее номер был у всех в личном телефоне. Всего было 12 компьютеров, потом открылась вип-комната, там стояли еще 3 компьютера. Доход в сутки составлял около 200 тысяч рублей. В дальнейшем она поняла, что Соловьева А. – это посредник между хозяином и администраторами. Роль у Соловьевой была контролировать администраторов, выплачивать заработную плату, проверять отчетность за смену, нанимать на работу. П. был техником, ремонтировал компьютеры. Если заканчивался баланс на программе, звонили ей или П., чтобы пополнили баланс. Когда она (Раскина Т.В.) только пришла в заведение, Кургинян ей представился, как охранник, он сидел ночью в смене с ними, если были конфликтные ситуации, он их решал. Кургинян сидел каждый день, заступал в вечернее время. Далее им поставили просто охранника – человека и тогда Кургинян мог просто приехать проверить отчетность, забрать деньги. Если в кассе не хватало денег на выплату, просили, чтобы Кургинян привёз деньги для выигрыша. Кто еще имел отношение к организации проведения азартных игр, ей неизвестно, соблюдалась конфиденциальность, это было решение Соловьевой, но оно не озвучивалось и так было понятно. Была ли необходимость что-то скрывать, ей неизвестно. Конкретно о соблюдении конфидициальности ей никто не говорил, это было понятно. Она спрашивала у Соловьевой не будет ли проблем с правоохранительными органами, последняя ответила, что все нормально. Факт деятельности заведения не скрывался, была электронная вывеска, но она не работала. Фейс-контроль в заведении не действовал. Первое время зайти мог каждый, затем установили домофон, решение о возможности зайти человеку в заведение принималось администратором. Григорян С. ей не знаком. У Кургиняна был брат Аганнисян К.С., приходил в игорное заведение, разговаривал с братом, но имел ли какое-то отношение к игорной деятельности, ей не известно. После закрытия заведения ее привлекли к уголовной ответственности, но дело прекратили, в связи с деятельным раскаянием;

оглашенными в части противоречий (т. 6 л.д. 201-207) показаниями свидетеля Раскиной Т.В. о том, что меры конспирации желательно было соблюдать, однако часто они игнорировались, а именно звонили те только по «Ватсаппу», но и по обычной связи, именами назывались реальными, на вопросы о том, что с правоохранительными органами, А. и А. говорили, что все хорошо, о сотрудниках полиции не стоит беспокоиться. После оглашения подтвердила оглашенные показания, пояснила, что в судебном заседании в ходе допроса не указала про меры конспирации, которые указываются в протоколе допроса на

предварительном следствии, в связи с давностью событий (после оглашения показаний свидетель оглашенные показания подтвердила, объяснив противоречия прошествием времени);

показаниями свидетеля Лыковой А.А., согласно которым из подсудимых ей знакомы А., А., Каропет, отношения рабочие, работала в игорном месте на Светланской, остановка Гайдамак, устроилась 11 февраля, 2 года назад, уволилась в апреле. Работала в должности администратора. В этом заведении люди приходили ставили деньги на компьютере, выигрывали, проигрывали. Это были азартные игры. А. Соловьева сказала, что откроется новый зал и предложила поработать администратором. Она (Лыкова А.А.) пришла, Соловьева ей всё показала, объяснила. Ее работа заключалась в следующем. Подходил гость, давал деньги, она ложила через компьютер на счет на определенный компьютер, если проигрывал, то приходил и еще раз вкладывал. Если выигрывал, то приходил снимал. Это было отражено на главном компьютере, сколько у него денег, сколько осталось. Были балансы, чтобы играть в игру, нужна определенная сумма виртуальных очков, денег. Использовались игры - "суперматик", "старгейм" и "чемпион". Соловьева была ее (Лыковой А.А.) начальником, выдавала зарплату, составляла график рабочего месяца. Режим работы был сутки через сутки, с 8 утра, до 8 утра следующего дня. Официально не была трудоустроена, заработную плату в среднем получала каждые 10 дней 2000 рублей за сутки, заработную плату выдавала только Соловьева. Кроме нее администратором работала также Раскина, еще Маша работала. В помещении было больше 10, но меньше 20 компьютеров. Когда она (Лыкова А.А.) устроилась, там работал один зал, спустя какое-то время, после ремонта заработал вип-зал для гостей. Администраторами велась отчетность, принимали смену, пересчитывали кассу. Касса представляла собой обычный женский кошелек, кассового аппарата не было, если были большие суммы, 300 тысяч, то складывали отдельно, делали конверт из листа бумаги. Кассовая отчетность велась в обычной тетради, в ней фиксировали изъятия, пополнения, в конце смены пересчитывали, тетрадь сказала вести А. и проверяла ее тоже она. Денежные средства из кассы 2-3 в месяц забирал А.. Также А. был в роли охранника, сидел с ними ночь, успокаивал людей, если был шум. К. видела несколько раз, иногда он играл, при этом деньги не давал, просто приходил, А. говорил положить определенную сумму, она (Лыкова А.А.) звонила А. Соловьевой, оповещала ее об этом, А. давала разрешение и просила записывать сумму на листок. Такая привилегия была только у К., по какой причине она не знала. В случае неисправности компьютера, приходил Паша, устранял поломку. Также П. пополнял баланс, они ему говорили пополнить баланс, он пополнял. Соловьева могла позвонить и сказать П. пополнить баланс. С. ей знаком, приходил в компании 5-6 человек, он с Агасиком разговаривали и уходил. Люди знали, что в заведении игровые автоматы, эту информацию не скрывали. В период трудовой деятельности, она, другие администраторы, Соловьева, П., А. пользовались своими именами. Она (Лыкова А.А.) в период трудовой деятельности вела общение с Соловьевой только через телеграмм и через рабочий телефон. За игорную деятельность по Светланской, она не привлекалась к уголовной ответственности, явку с повинной не давала;

оглашенными в связи с противоречиями показаниями свидетеля Лыковой А.А. следует, что Соловьева А.А. сказала, что открывает игорное заведение по адресу: <адрес>, пояснив, что заведение находится на первом этаже жилого дома, расположенного рядом с супермаркетом «Фреш 25». Соловьева провела инструктаж с ней и короткую стажировку. Так, она объяснила ей, что в ее обязанности должно будет входить проведение азартных игр, то есть получение от посетителей денежных средств, зачисление их на виртуальный счет компьютера посетителя, выдача выигрышей из кассы, подача чая, кофе, ведение отчетности на бумажных носителях (в тетрадях). Также Соловьева А. ее научила пользоваться игровыми программами, такими как «Stargame», «Superomatic», «Champion», «Win Win». Кургинян А.О. также занимался инкассацией денежных средств, полученных от проведения азартных игр. В зале велось видеонаблюдение, в виде одной камеры, обзор которой покрывал весь игровой зал. Агас представлялся всегда, как охранник данного заведения, однако его функции были шире, хотя он реально выполнял охранные функции, чтобы посетители не дебоширили. Агас также занимался инкассацией денежных средств, полученных от проведения азартных игр. Она заметила, что они также играли в азартные игры на компьютерах в игорном зале, при этом Агас просил ее внести суммы виртуальных денежных

средств на те компьютеры, которыми они пользовались при азартной игре (Т. 7 л.д. 23-28, л.д.58-63).

Свидетель оглашенные показания подтвердила, противоречия объяснила прошествием времени.

показаниями свидетеля Клепацкого А.В., из которых следует, что он принимал участие в оперативно розыскном мероприятии первый раз в марте 2020 года, приглашен, как понятой сотрудником ФСБ по фамилии Крестуха Андрей. Мероприятие по игровой деятельности. Проходило во Владивостоке, рядом с супермаркетом Фреш 25, по <адрес>191, в обеденное время. Когда прибыл на мероприятие сел в машину сотрудника - кроссовер черного цвета, он и второй понятой сидели сзади, участвующий человек на пассажирском спереди, потом приехал еще один человек, второй понятной, потом подошел третий человек, всего было 4 человека. Второй понятой был знаком, просто знакомый, сотрудник объяснил, что будет проходить мероприятие, рассказал права и обязанности, всех познакомил, дал протокол, в котором расписались. Сотрудник сказал, чтобы этот человек достал все, что у него есть в карманах, он все достал, сигареты ключи. Денежных средств не было. Составили протокол, внимательно прочитали, подписали, вопросов, замечаний, дополнений не было. Дальше сотрудник выдал этому участнику денежную купюру, в пределах 5000 рублей, им дали копию этих купюр, сверили серийные номера, точно так же подписали копию, как сверили деньги. На скане были печати. Подписали протокол, замечаний, дополнений не поступило. Сотрудник передал этому человеку, дальше он пошел. Участник вышел из машины, и проследовал к соседнему зданию, проследовал в дверь, открыл вошел. С места, где находились участники мероприятия было все хорошо видно, препятствий для полного обозрения места не было. Участник прошел прямо в дверь в здание. Они сидели ждали в машине, никуда никто не отлучался. Прошло 20 минут, он вернулся в автомобиль. По пути обратно к участнику никто не подходил. Когда он вернулся домой, сотрудник попросил показать, что есть в карманах, он достал содержимое карманов, там была уже сумма больше, по прежнему были сигареты, ознакомились с этим, сотрудник забрал денежные средства, убрал в емкость, которая опечаталась, все участвующие с этим ознакомились, с протоколом ознакомились, замечаний, дополнений не было, все подписали. Дальше разошлись. Второй раз участвовал в мае 2020 года, также был приглашен сотрудником ФСБ. Было тоже самое место, где фрэш 25, днем, был еще один понятой. Тот же знакомый товарищ, и сотрудник тот же что был, были зачитаны права и обязанности, попросили вытащить все из карманов, денежных средств не было. Сотрудник так же выдал сумму участвующему человеку, показал всем копии купюр, поставили подписи, по такой же схеме человек проследовал. Составляли два протокола, все подписали. Далее человек проследовал от машины до двери, пока его не было никто никуда не отлучался. Маршрут того человека просматривался хорошо, обзор ничего не загораживало. Пока он следовал обратно никто ничего ему не передавал. Сумма ему вручалась незначительная. Помещение в которое заходил тоже самое, когда вернулся денег не было. Также просматривалось содержимое карманов, сотрудник составил протокол, все расписались. В прошлом году его (Клепацкого А.В.) допрашивал следователь, показания давал добровольно. Протокол допроса читал, все указано было верно, как излагал следователю, протокол подписал.

показаниями свидетеля Кондика А.А., в соответствии с которыми он участвовал в проведении мероприятий в 2020 году, был приглашен сотрудником ФСБ быть понятым по игорному клубу, первый раз в марте, где фреш 25 на Гайдамаке, в дневное время. Когда приехали там был еще один знакомый Клепацкий А., потом подошел мужчина, ранее которого не видел. Сотрудник разъяснил права и обязанности, порядок проведения ОРМ. Этого мужчину сотрудник ФСБ попросил вытащить все из карманов, потом составили протокол. Протокол был прочитан, все соответствовало, замечаний не было, подписали. Этому мужчине вручили денежные средства, подписали бумажку о вручении денежных средств, купюры соответствовали, было 2 купюры по 500 рублей. Составили протокол, прочитали, подписали, замечаний не поступало, все соответствовало. После вручения мужчина вышел из машины, пошел в игорный клуб, слева, с торца здания. Весь его маршрут хорошо просматривался, никто к нем не подходил. В здании дверь, он зашел, потом вышел из двери и вернулся в авто. Достал все из карманов, зафиксировали в протокол. Протокол внимательно прочитали. Все соответствовало действительности. Денег было больше,

количество купюр было больше. Мужчина сказал, что выиграл. Денежные средства себе забрал Андрей, они были упакованы, подписали протокол, на следующий день их пригласили для дачи показаний. В следующий раз принимал участие в мероприятии в мае, в том же году. Пригласил товарищ. Все происходило в том же месте, в то же время, в светлое время суток. Участие принимали он (Кондин А.А.), Андрей, Клепацкий А.. Действия в целом прошли точно так же, только когда мужчина вернулся из заведения, денег у него не было, сказал, что проиграл, а так перечень всех действий были идентичные. После каждого мероприятия по досмотру и выдаче денег составлялся протокол, который все читали, подписывали, замечаний и дополнений не было. Пока мужчина следовал к помещению игорного заведения никто ему не мешал, его было хорошо видно, обзор ничего не закрывало. Все участвующие находились в машине, никто не отлучался;

показаниями свидетеля Сергеевой Е.Е., согласно которым она знакома с Соловьевой А., с которой дружеские отношения с 2017-2018 года. С Кургиняном А. просто знакома. Поскольку искала работу, позвонила Соловьевой со своего телефона. Соловьева, предложила работу, рассказала, на следующий день она (Сергеева Е.Е.) вышла администратором в интернет кафе по адресу: <адрес>, первый этаж. Там работала сДД.ММ.ГГГГ по 7-ДД.ММ.ГГГГ. В интернет-кафе делали ставки на игры, стояло несколько компьютеров около 20 штук. В компьютерах были установлены игровые программы "супервайзер". На рабочем столе были ярлыки, в "пуске" программы. В ее обязанности входило ставить деньги. Приходил гость, давал деньги, минимальная сумма 500 рублей, она (Сергеева Е.Е.) записывала сумму, ему зачислялись на счет через интернет, гость шел играть. Если выигрывал, то подходил и говорил сколько нужно снять, эта сумма отображалась на компьютере администратора, она подтверждала, деньги выплачивались с кошелька кассы. График ее работы с 8 утра и на сутки. Там уже работали девочки-администраторы, одну из которых зовут Таня, других имена не помнит. Кто руководил клубом ей неизвестно, она видела только Аню и А.. Аня работала администратором, выходила на смену. Из характера деятельности которым занималось кафе, она (Сергеева Е.Е.) понимала, что имеет место быть незаконная игорная деятельность. Интернет-кафе представляло собой небольшое просторное помещение со столами компьютерами, со стойкой для администраторов, холодильник. В помещение изначально был свободный доступ, затем дверь стояла, чтобы пройти нужно было позвонить в дверь, возле стойки администрации стояла камера, но фейс- контроля не было. Соловьева сказала, что заработная плата будет 3000 рублей за смену. Денежные средства брали из кассы - кошелька, стандартное портмоне, которое лежало возле компьютера администратора. Учет поступивших денег клиентов ею не велся, была тетрадь какая-то, но она там не писала ничего, записывала только наличность в кассе. Зарплату получали 2 раза в месяц. Сколько брала из кассы отслеживали Аня и Агас. Агас часто находился там. Агас приходил смотрел, как работали. Агас и А. не давали указания скрывать информацию, использовать скрытые каналы. Обращались друг к другу по своим именам. Когда компьютеры ломались ремонт осуществлял техник П., с которым связывались по рабочему телефону, его номер был записан в книге. Деньги в кассе от клиентов забирал Агас. Для связи с другими работниками она использовала Вотсап, Телеграмм. Когда отдыхали у А. по ее месту жительства к ним приехали люди в форме, сотрудники ФСБ. На прошлом месте работы, тоже связанном с игорным бизнесом проводили инструктаж как нужно себя вести, если придут сотрудники полиции;

показаниями Иванова И.И., из которых следует, что 10 марта для участия прибыл к сотрудникам ФСБ по адресу Светланская 185, там ему вручили деньги, куртку видимо с видео, при понятых проверили, попросили вынуть все содержимое что есть, добровольно согласился, все вытащил, была зажигалка сигареты и ключи от квартиры, денег своих не было при себе, сотрудник вывернул карманы, кроме карманов ничего не было показал всем понятым, что ничего нет. Пошел в игровой клуб играть, подошел к стойке бара, и сказал девушке поставить 500 рублей на чемпиона, она предложили поучаствовать в акции проводили акцию, он мог оставить свой телефон, он отказался, Девушка дала листок с кодом, он его ввел, появились различные игры, выбрав ставку начал нажимать на кнопки и игровая система начислила небольшой выигрыш, получив выигрыш, ушел, подошёл к сотрудникам ФСБ они все изъяли. Также участвовал в начале мая, оперативное мероприятие приводилось в том же клубе, для участия в данном мероприятие выдавались денежные средства сотрудниками ФСБ 1000 рублей, по 500 рублей каждая. После вручения денежных

средств отправился в игровой клуб. В клубе играл в игровые автоматы выигрыша не было. В клубе находились игроки какие - то и армянин, то ли охранник то ли хозяин, за стойкой сидела одна девушка, во второй раз было две девушке одна уходила, так как закончила смену. В данных мероприятиях участвовал добровольно. В обоих случаях ему разъяснялись права и обязанности, составлялись документы, все в присутствии понятых, все участвующие лица ставили свои подписи. До данных мероприятий он раннее посещал данное заведение, но не играл, посмотрел и ушел, ему там не понравилось. Сотрудником правоохранительных органов он не является, не судим;

показаниями свидетеля Бунина К.А., согласно которым с подсудимыми С., Г., К. он в дружеских отношениях. Ему Г. позвонил, сказал надо ИП оформить, он сказал согласился, позвонил в «Москонсультант», там сами все оформляют, так и оформил, для чего не знает, об организации игорной заведения по Светланской, 191, ему не известно;

оглашенными показаниями свидетеля Соловьевой Е.А., из которых следует, что в период с октября 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ ее дочь Соловьева А.А. работала в каком-то игровом зале с компьютерами с какими-то играми, ей об этом рассказывала сама Соловьева А.А. (т. 7 л.д. 100-103);

оглашенными в виду неявки и с согласия участников процесса показаниями свидетеля Сарнавского А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д. 105-198), из которых следует, что он работает в должности начальника отдела аренды в АО «Центр недвижимости» с октября 2015 года. В его обязанности общее руководство отделом аренды, руководство менеджерами, поиск арендаторов, мониторинг рынка услуг по аренде недвижимости, взыскание задолженности с арендатором. В связи с тем, что он является начальником отдела, то он принимает участие во всех вопросах связанных с предоставлением в аренду их помещений. У АО «Центр недвижимости» в собственности находятся многочисленные нежилые помещения, расположенные по различным адресам в <адрес>. Также АО «Центр Недвижимости» через зависимые юридические лица владеет нежилыми помещениями, в том числе нежилым помещением, расположенном на 1 этаже <адрес> в <адрес>. Указанное помещение расположено на 1 этаже (цоколь), имеет общую площадь 111, 8 кв. м. Собственником указанного помещениями является ООО «Сити-Маркет» (запись в ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №), генеральным директором которого является Черес А. А.. ООО «Сити-Маркет» является частью АО «Центр недвижимости». Так как основным видом их деятельности является извлечение прибыли от сдачи в аренду помещений, соответственно указанное помещение также сдавалось. Предложение об аренде было выставлено на интернет-сайте «farpost.ru». В начале октября 2019 года к ним обратился гражданин Бунин К. А., который изъявил желание арендовать помещение по адресу: <адрес> для дальнейшего размещения магазина. Далее представителем их организации указанное помещение было предоставлено для обозрения Бунину К.А. (во всяком случае он так представился). Так как будущего арендатора помещение устроило, с ним ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор аренды указанного помещения. Договор аренды подписывался сторонами раздельно, кто-то из представителей Бунина К.А. приехал и забрал договор аренды после чего привез его обратно уже подписанный Буниным К.А. Фамилий и имен, он к сожалению не помнит, так как у АО «Центр недвижимости» большое количество помещений и клиентов и всех он запомнить не может. Срок аренды составлял с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Ежемесячный платёж составлял 75 000 рублей плюс коммунальные платежи. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно договору арендатору предоставлены «арендные каникулы», в связи с проведением ремонта в помещении. О том проводился ли ремонт реально, он не знает. В дальнейшем оплата происходила ежемесячно до 10 числа каждого месяца на расчётный счет № открытый в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» <адрес>. В дальнейшем по вопросам арендной платы за пользование указанным помещением он взаимодействовал с Ананяном Г. Г.. Именно он ежемесячно переводил денежные средства за использование их помещения. Также Ананян Г.Г. приезжал в офис АО «Центр Недвижимости» и получал счета на оплату. Бунина К.А. он ни разу не видел и с ним связь не поддерживал. О том, что в указанном помещении организовано проведение незаконных азартных игр ему известно не было. Так как каких-либо задержек по аренде у арендатора не было, то и необходимости ему лично приезжать в указанное помещение и встречаться с кем-либо из представителей арендатора необходимости не было.

оглашенными показаниями свидетеля Карпенко В.В., из которых следует, что в марте 2020 года ее внучка Раскина Т.В. находилась в поиске какой-либо работы, так как в их семье была сложная финансовая обстановка. Насколько она знает, Раскина Т.В. для более эффективного поиска работы создала резюме на одном из интернет-сайтов по поиску работы, каком именно сайте она не знает. Так в марте 2020 года с ней связалась девушка по имени А. и сказала, что ее заинтересовало резюме Раскиной Т.В., далее А. предложила Раскиной Т.В. работу в интернет-кафе по адресу: <адрес>. Раскина Т.В. согласилась и уже ДД.ММ.ГГГГ вышла на работу в должности администратора. Однако на деле данное интернет-кафе оказалось игорным залом, в котором проводятся незаконные азартные игры. Раскина Т.В. как администратор данного игрового зала принимала ставки от посетителей, выдавала им выигрыши, подавала напитки, следила за чистотой и т.д. Заработная плата Раскиной Т.В. была около 25 000 рублей. Кроме Раскиной Т.В. в указанном игровом зале работали управляющая А. (которая принимала Раскину Т.В. на работу) и Кургинян А., который также являлся управляющим и был руководителем девушек-администраторов, в дальнейшем между Раскиной Т.В. и Кургиняном А. завязались романтические отношения, однако в дальнейшем они расстались. Как устроены азартные игры она не знает, ей известно, что в данном зале азартные проводились через интернет с помощью обычных персональных компьютеров, на которых установлены специальные программы для игр. Также в указанном игровом зале работали и другие люди, однако их данные Раскина Т.В. не называла, а ей в свою очередь это было не интересно. ДД.ММ.ГГГГ деятельность игрового зала была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. О вышеуказанных обстоятельствах ей известно со слов самой Раскиной Т.В., она ей об этом говорила в ходе их телефонных разговоров (т.<адрес> л.д. 128-131);

оглашенными показаниями свидетеля Шинкаренко К.Е. от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что у нее муж по имени Шинкаренко Р. А., они состоят в браке 2018 года. Своего мужа может охарактеризовать как порядочного, ответственного, работящего, отзывчивого и доброго человека. Она и Шинкаренко Р.А. проживают в своей собственной квартире, потребности в дополнительной жилищной площади не имеют, кредитных (долговых) обязательств ни у нее, ни у Шинкаренко Р.А. нет, также каких-либо иных обязательств имущественного или неимущественного характера у их семьи ни перед кем нет. У Шинкаренко Р.А. достаточно много друзей, так как он работал в полиции, а затем начал заниматься бизнесом. Всех его друзей и знакомых она не знает. Знает, что у него были дружеские отношения с армянами, которые занимались бизнесом, а именно у них было кафе «Шале». Об обстоятельствах их взаимодействия, какие-либо услуги они друг другу оказывали ей неизвестно, знает, что отношения между ними были очень хорошие, дружеские. Кроме того, хочет отметить, что у Шинкаренко Р.А. не было никогда проблем с алкоголем, а тем более с наркотиками. Шинкаренко Р.А. ведет длительное время, более 3 лет, здоровые образ жизни, в связи с состоянием здоровья. Она с уверенностью может сказать, что у Шинкаренко Р.А. перед указанными лицами, да и вообще ни перед кем не было каких-либо денежных или иных обязательств, он никогда ни у кого не брал в долг, зарабатывал самостоятельно. Наоборот, Шинкаренко Р.А. всем помогал, в том числе указанным лицам, поэтому скорее всего, они все были ему должны (т. 7 л.д. 181-184);

оглашенными показаниями свидетеля Геворгян А.М., из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ у нее в собственности имеется нежилое помещение, площадью 156,8 кв.м, расположенное на цокольном этаже жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Основанием получения ей в собственность данного помещения послужил договор купли-продажи объектов недвижимости. Кадастровый номер помещения – 25:28:010025:747. Данное помещение ей с момента приобретения в собственность еще ни разу не сдавалось в аренду. Она планирует открыть в данном помещении либо магазин морепродуктов, либо сдавать в аренду данное помещение для размещения магазинов. В настоящее время она планирует заняться ремонтом указанного помещения, так как оно находится в плохом состоянии. В данный момент помещение закрыто, никой деятельности там не ведется. Ей известно, что ранее в указанном помещении неизвестными ей лицами было организовано проведение азартных игр, одно в их деятельность была пресечена правоохранительными органами. Ей известно, что данная деятельность по проведению азартных игр вне специально отведенных для этого мест запрещена законом. Она не собирается предоставлять свое помещение для подобного незаконного бизнеса (т. 7 л.д. 185-188);

оглашенными показаниями свидетеля Зарипова И.И., из которых следует, что он ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 00 минут заступил на смену в качестве охранника в игорном заведении, находящемся по адресу: <адрес>. Он работает в данном месте первый день. Об этой работе узнал ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 00 минут от своего земляка (данные не знает). Он пришел на работу в 21 час 00 минут, в зале игорного заведения находился администратор Оксана, а также два или три посетителя, которые сидели за компьютерами и играли в азартные игры. Оксана показала ему помещение и он приступил к работе. За время работы всего было около 10 посетителей. Он видел, что посетители, приходя в заведение, подходили к администратору Оксане, передавали ей денежные средства и садились за компьютеры играть в азартные игры (т. 7 л.д. 115-118);

оглашенными показаниями свидетеля Глазкиной (Шарун) О.О. от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что она подтверждает, что проводила азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» вне игорной зоны, в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Организаторские функции не выполняла, была наемным работником и только проводила азартные игры в вышеуказанные ей периоды. В <адрес> она прибыла для оформления документов по разводу с мужем. Так как у нее нет постоянного материального источника к существованию, она сразу же задалась вопросом по поиску работы, официальной или неофициальной, не было разницы. Во время поисков работы она составила свое резюме и выложила на сайте «Фарпост». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ей на абонентский номер, который она указала в резюме, поступил звонок с неизвестно номера. Ответив на звонок, она услышала голос девушки, которая спросила актуально ли, что она ищет работу, на что она ответила положительно. В дальнейшем ей стало известно, что данную девушку зовут Соловьева А.А., она пояснила, что требуется администратор в интернет-кафе. Данная работа ей была интересна, в связи с чем она заинтересовалась ее предложением. После этого Соловьева А.А. предложила встретиться, чтобы пройти собеседование. Она согласилась, они договорились встретиться в воскресенье, ДД.ММ.ГГГГ. Соловьева А.А. продиктовала ей адрес местонахождения интернет-кафе, а именно назвала адрес: <адрес>. Далее ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов до 13 часов, она прибыла на автобусе на остановку «Гайдамак», позвонила по номеру, с которого ей звонила Соловьева А.А. и уточнила, куда ей нужно идти. Соловьева А.А. сказала, что ей нужно подойти к супермаркету «Фреш 25». Она поднялась к указанному супермаркету, после чего снова перезвонила Соловьевой А.А., пояснив, что она стоит напротив входа в супермаркет, далее она сказала ей повернуться направо и посмотреть на торец соседнего дома, где располагалась дверь с домофоном, она ей сказала подойти к двери и позвонить в домофон. Подойдя к двери и позвонив в домофон, ей открыла дверь Соловьева А.А., которая представилась Викой и проводила ее внутрь помещения. Пройдя в помещение, она увидела большой зал, в котором была следующая обстановка: посередине зала стояли столы и кресла, по периметру зала вдоль стен располагались компьютерные столы, на которых имелась компьютерная техника (на каждом столе имелся комплект компьютерной техники: системный блок, монитор, клавиатура, мышь). Всего было компьютеров в количестве 21 штуки. Справа от входа в помещение располагалась барная стойка, за которой располагался компьютер. Как она позже узнала, данное место являлось место администратора, а данный компьютер – компьютером администратора, который был соединен сетью со всеми компьютерами в игорном зале. Также рядом с барной стойкой находился холодильник для напитков. Свет в помещении был приглушен, мониторы источали свет (заставка), то есть находились во включенном состоянии. Насколько она помнит, в тот момент в заведении находилось несколько мужчин, которые сидели за компьютерами, и как она поняла, играли в азартные игры с помощью данных компьютеров. Больше никого в помещении зала она не видела. После увиденного в первые минуты нахождения в зале, они прошли с Соловьевой А.А. и сели на один из диванов, расположенных в центре зала. Их разговор начался с того, что Соловьева А.А. спросила ее известно ли ей, что такое игорное заведение, где проводятся азартные игры. Она была наслышана, что азартные игры запрещены вне игорных зон, в связи с чем она ответила, что ей это известно. Далее Соловьева А.А. сказала ей, что она должна понимать тогда, что это за заведение, а именно, что это игровое заведение для проведения азартных игр. Она сразу же поняла, что компьютеры вокруг по периметру стен зала предназначены для проведения азартных игр. Соловьева А.А. спросила ее готова ли она работать в таком заведении, на что она ответила положительно, так как ей необходимы были

денежные средства. После ее согласия Соловьева А.А. сказала, что она будет работать администратором. Она сразу же предупредила Соловьеву А.А., что для нее это будет временная работа, и она при необходимости уедет обратно на о. Сахалин по месту постоянного проживания. Она уточнила у Соловьевой А.А. подойдет в таком случае она ей как работник, на что она ответила согласием, пояснив, что им в заведение была нужна срочно девушка на должность администратора. Далее Соловьева А.А. сказала ей прийти на следующий день, чтобы пройти стажировку, а также инструктаж о том, какие ей необходимо было выполнять функции при осуществлении обязанностей администратора. На следующий день она прибыла также между 12 часами и 13 часами, она также позвонила в домофон, ей снова открыла дверь Соловьева А.А. и проводила в зал. В зале никого не было. Они сразу же прошли к барной стойке, где располагалось место администратора. Они прошли за барную стойку, где Соловьева А.А. начала ей объяснять, что она должна будет принимать ставки от посетителей игорного зала; зачислять их на виртуальный счет игровой программы, которую выберет игрок, через компьютер администратора, который подсоединен сетью со всеми компьютерами в зале; после чего игрок садился за выбранный им компьютер и играл в азартные игры; также она должна была предлагать напитки посетителям; выдача выигрышей из кассы, подача чая, кофе, влажная уборка компьютерных столов, вынос мусора, ведение отчетности в тетрадке. Далее Соловьева А.А. продемонстрировала наглядно, как ей необходимо было пользоваться игровой программой. Так программ на компьютерах было несколько – «Stargame», «Superomatic» и «Champione». Чаще всего пользовались «Champione», поэтому она показала ей на примере данной программы. Так, она рассказал, что, когда к администратору подходил посетитель, передавал денежные средства (минимальная ставка не менее 500 рублей), которые администратор складывал в кассу, которая имела вид кошелька, в который клалась выручка от игроков за сутки. Данный кошелек лежал рядом с компьютером администратора. Игрок указывал на один из компьютеров в зале, на который просил зачислить кредиты в игровую программу. Один игровой кредит был равен 1 рубит реальному. Далее администратор с помощью своего компьютера, расположенного за барной стойкой, должна была зачислять указанную сумму на выбранный им компьютер на открытой интернет-странице указанной программы в браузере. После этого посетитель проходил к выбранному ему компьютеру и начинал играть в азартную игру на переданную ей сумму денежных средств. В случае выигрыша, она должна была выдать из кассы выигрыш игроку, наличными. Также она должна была принимать товар, а именно продукты питания и напитки – сигареты, чипсы, пиво, воду, которые привозили поставщики. Она должна была поддерживать чистоту в зале в свою смену. Алкогольная продукция и продукты питания реализовывались посетителям ей за деньги. Так как она была новенькой, то сначала Соловьева А.А. предложила ей отработать день, а потом предложила отработать сутки. Предполагалось, что каждые 10 дней она должна была получать заработную плату за отработанные смены, за смену выплачивали 1000 рублей. Каким образом ей должна была быть выплачена заработная плата они не обговаривали, и она еще не успела получить свою первую зарплату. Полная смена должна была составлять с 09 часов до 09 часов следующих суток. Насколько она поняла Соловьева А.А. была старшим администратором (управляющей) и она должна была ей сдавать смену. В течение смены администратор должна была вести отчет в тетради, в котором рукописно указывала следующую информацию: баланс с браузеров программ «Stargame», «Superomatic» и «Champione» на начало смены, после чего записывали баланс с браузеров программ на конец смены, о том, как высчитывалась прибыль она не очень поняла, поэтому ей трудно объяснить данный момент. Кто должен был забирать денежные средства по окончании смены ей достоверно не известно, так как не успела отработать полную смену, но думает, что должна была сдавать смену вместе с денежными средствами Соловьевой А.А., что она должна была делать дальше с денежными средствами ей не известно. На месте администратора также Соловьева А.А. указала на мобильный телефон, обычный кнопочный, пояснив, что данный телефон является рабочим, сказал ей его пока не трогать, если что-нибудь понадобится ей позвонят на него. Также Соловьева А.А. дала ей для связи свой телефон, который она записала в свою телефонную книгу ее мобильного телефона, пояснив, чтобы она не называла контакт в телефоне ее именем, а придумала, что-нибудь не приметное, поэтому она записала ее контакт, как «ИТ». Также Соловьева А.А. пояснила ей, что при поломке компьютерной техники, ей необходимо было делать об этом отдельную пометку, а после сдачи смены Соловьевой А.А., последняя должна была сама решить вопрос с починкой оборудования. Ей известно, что в помещении был проведен интернет, но какой

провайдер обеспечивал связь, ей не известно. Ей не известно, как должно было происходить пополнение виртуального баланса игровых программ, так как Соловьева А.А. не успела ей об этом рассказать, скорее всего потому, что она работала только проверочную смену. В помещении имелась одна видеокамера, расположенная над местом администратора, работала она или нет, ей не известно. Охрана заведения осуществлялась физическим способом, то есть наличием охранника в помещении заведения. При ней охранником был мужчина среднеазиатской внешности, имени которого она не запомнила. О том, как себя вести, при посещении заведения сотрудниками правоохранительных органов, Соловьева А.А. ей не говорила, однако сказала, что, когда звонят в домофонный звонок, она должна была смотреть в камеру домофона и ни в коем случае не пускать людей, одетых в форму сотрудников полиции, в костюмы, а также с папочками. Ее единственная полная смена в качестве администратора в данном игорном заведении прошла в период времени с 09 часов ДД.ММ.ГГГГ по 06 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, то есть до того момента, как в помещение игрового зала не пришли с обыском сотрудники ФСБ и Следственного комитета. В течение смены она выполняла обязанности администратора, так, как ей указала Соловьева А.А., о чем она рассказала выше. Посетителей за ночь было около 20 человека, от которых она принимала денежные средства в качестве ставки, зачисляла их на баланс игровых программ, после чего они играли в азартные игры с помощью компьютеров. Соловьевой А.А. в данные сутки не было в игорном зале, она работала одна. Когда с обыском прибыли сотрудники правоохранительных органов, она сразу же пошла на полное сотрудничество, рассказала следователю последовательно ее действия в качестве администратора, показала все интересующие следователя предметы и документы. Данная ситуация с ней произошла в первые, она более не намерена пресекать черту закона (т. 6 л.д. 147-153);

показаниями свидетеля Богач А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что в июле 2020 года, точную дату он не помнит, он находился вместе со своей девушкой Кошель К.А., подругой Сергеевой Е.Е. и Соловьевой А. дома по адресу: <адрес> (точный адрес не знает). В указанной квартире они собирались выпивать алкоголь и общаться, однако в данную квартиру пришли сотрудники УФСБ для производства обыска (т. 7 л.д. 93-97);

результатами оперативно-розыскной деятельности, в том числе рапортом, постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственный отдел по <адрес> СУ СК России по <адрес> предоставлены результаты ОРМ по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, рапорт, постановления о рассекречивании, постановлениями о проведении оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», «оперативный эксперимент», протокол осмотра лица Иванова И.И., у которого при себе ничего не обнаружено, протокол вручения денежных средств, согласно которому Иванову И.И. вручены денежные средства 1000 рублей, с которых предварительно сняты копии, протокол осмотра лица Иванова И.И., который выдал 4 купюры по 500 рублей, рапорт по результатам проведения ОРМ, постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», протокол осмотра лица Иванова И.И., у которого при себе ничего не обнаружено, протокол вручения денежных средств, согласно которому Иванову И.И. вручены денежные средства 1000 рублей, с которых предварительно сняты копии, протокол осмотра лица Иванова И.И., у которого ничего не обнаружено, рапорт по результатам проведения ОРМ, справки меморандумы, прокол исследования компакт диска, из которого следует общение между Григоряном С.Г. и Кургиняном А.О. о ремонте и установке компьютеров, Григорян С.Г. выясняет приехала ли Аня, о долгах клиентов, об участии в ремонте Каро; ответы из Банков, выписка, постановление о предоставлении результатов орд от ДД.ММ.ГГГГ, справка-меморандум (т. 1 л.д. 145-148, 149-151, 152-155, 157-159, 160-161, 162-163, 164-165, 166-167, 168-169, 170-171, 172-173, 174-175, 176-177, 178-180, 181-184, 185-187, 198-199, 200-201, 202-204, 205-208, 209-211, 222-223, 224-255, т.2 л.д. 1-3, 4-13, 14-20, 21-31, 32-37,38, 39-40, 41, 42-46, 47-50, 54-56, 60-61, 69-71, 72, 73-74, 75-78);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в нежилых помещениях игорного заведения, расположенных по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты системные блоки, мониторы, денежные средства в размере 12 400 рублей (т. 8 л.д. 222-230);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены денежные средства, изъятые в игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 207-208, 209-210, 211-212);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище Раскиной Т.В., расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты мобильный телефон марки «HUAWEI Mate 20 Lite» и банковская карта «Сбербанк», принадлежащие Раскиной Т.В. (т. 8 л.д. 242-245);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «HUAWEI Mate 20 Lite» и банковская карта «Сбербанк», принадлежащие Раскиной Т.В. В телефонной книге мобильно устройства содержатся контакты управляющих игорного заведения, в котором она работала администратором – Кургиняна А.О. и Соловьевой А.А., а также администраторов и техника- Сергеевой Е.Е., Лыковой А.А. и Шабедько П.А. В телефонной книге контакт, имеющий иконку в виде карточного джокера с номером, принадлежащим Соловьевой А.А., контакт «Ага» под которым два номера, принадлежащие Кургиняну А.О., контакты «Алла», принадлежащий администратору Алле, и «Рабочий», под котороым значится номер, являющийся рабочим номером телефона игорного заведения, которым пользовались сотрудники игорного заведения, котнакт «Тех», принадлежащий технику, который осуществлял ремонт и программное обеспечение компьютерной техники игорного заведения. Приложение «Вот сап» содержит группу, созданную Соловьевой А.А. для удобства раздачи указаний администраторам, озаглавленную в виде смайла фиолетового цвета, в которую входят помимо Раскиной Т.В. и Соловьевой А.А. иные администратора и управляющий Кургинян А.О. Чат содержит сообщения, связанные с деятельностью игорного заведения по адресу: <адрес>. Согласно фототаблице к данному протоколу осмотра в чате имеются фото людей, желающих войти в игорное заведения, и указание не открывать им дверь (т. 10 л.д. 13-25);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище Соловьевой А.А., расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты тетради, мобильные телефоны, ноутбуки (т. 9 л.д. 6-12);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Apple IPhone 8 Plus», принадлежащий Сергеевой Е.Е., согласно которому осмотрена телефонная книга мобильного устройства, где содержатся контакты управляющих игорного заведения, в котором она работала администратором, а именно Кургиняна А.О. и Соловьевой А.А., а также администраторов - Раскиной Т.В. и девушки по имени Наталья. В телефонной книге обнаружены: контакт записанный как «Ага», «Аня», контакт, записанный как «Т» и имеющий иконку фиолетового смайла, под которым записан абонентский №; контакт, записанный как «Н» и имеющий иконку фиолетового смайла, под которым записан абонентский № . В приложениях «Вот сап» и «Телеграмм» содержится переписка с Соловьевой А.А. и Раскиной Т.В., а также рабочая группа, администратором которой является Соловьева А.А. В указанную группу входили Сергеева, Соловьева А.А., Раскина Т.В. и Шарун О.О. Переписка в рабочей группе держит сведения об игорной деятельности заведения по адресу: <адрес>, в которой она работала администратором. Так, посредством указанной группы Соловьева А.А. давала указания, контролировала процесс работы администраторов, если она лично не присутствовала в заведении, а также участники группы выясняли интересующие их вопросы, в том числе о графике работы, о посетителях, о выручке игорного заведения, о проводимых акциях. В галерее изображений, сохраненных в памяти мобильного устройства, обнаружены фотографии экрана монитора администратора игорного заведения с таблицами графика работы администраторов (т. 10 л.д. 3-4);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Apple IPhone 8 Plus», принадлежащий Сергеевой Е.Е., из фототаблицы к протоколу следует, что в чате имеются фото людей, желающих войти в игорное заведения, и указание не открывать им дверь телефон возвращен Сергеевой Е.Е. (т. 10 л.д. 26-46, 47);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище Оганнисяна К.С. и Кургиняна А.О., расположенного по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты мобильные телефоны (т. 9 л.д. 29-33);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Apple IPhone 8 Plus», принадлежащий Сорока В.О., в телефонной книге мобильного устройства содержатся контакты подсудимых. Так, номер Григоряна С.Г. записан как «Серж Танкян», контакт Шабедько П.А. – записан как «Паша Комп», контакты Оганнисяна К.С. – как «Каро2», «Каро рабочий», «Каро 22», контакт Ананяна Г.Г. – как «Г.», контакт Кургиняна К.С. – как «Агас», «Агас 2», а также имеются фотографии, на которых Сорока О.В. присутствует в компании всех указанных лиц. Телефон возвращен Сороке О.В. (т. 9 л.д. 241-248, 249-250);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный на расстоянии 10 метров в северном направлении от <адрес> в <адрес>, на котором находится автомобиль марки «Toyota Camry», находящийся в пользовании Оганнисяна К.С., в котором обнаружены сим карты, паспорта на имя Бунина К.А., телефоны, прокси карта для входа в игорное заведение, договор аренды между Эделвейс и Буниным К.А., которые осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 35-39, т. 10 л.д. 133-135);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: на представленных носителях информации были обнаружены каталоги, исполняемые, служебные файлы и ярлыки программ, содержащие в своих названиях ключевые слова «Stargame», «Superomatic», «WinWin». Исполняемые и служебные файлы, каталоги и ярлыки программ, содержащие в своих названиях ключевые слова «Superplat», «G-Slot» на представленных носителях информации не обнаружены. На двадцати представленных носителях информации обнаружены следы доступа в сеть Интернет. На двух представленных носителях информации следы доступа в сеть Интернет не обнаружены (т. 10 л.д. 160-164);

договором аренды от ДД.ММ.ГГГГ, представленным по запросу, согласно которому между ООО «Сити-Маркет» и Буниным К.А. заключен договор аренды части нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> (т. 10 л.д. 234, 235-345);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище Шабедько П.А., расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты предметы и документы, в том числе банковские карты, флеш-накопители, телефон, жесткие диски, ноутбук, системные блоки, планшет, печать с оттиском «Бунин К.А. индивидуальный предприниматель», которые осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств, не являющиеся доказательствами - возвращены Шабедько П.А. (т. 9 л.д. 52-61, т. 10 л.д. 1, 133-135);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в нежилых помещениях, расположенных по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты телефоны, ноутбук, которые осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств, не являющиеся доказательствами - возвращены (т. 9 л.д. 69-77, 240, т. 10 л.д. 133-135);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище Ананяна Г.Г., расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты пепельница, флешкарта, накопитель, наушники, которые осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 110-114, т. 10 л.д. 133-135);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище Григоряна С.Г., расположенного по адресу: <адрес>, в ходе которого изъят телефон, который осмотрен, признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 129-137, т. 10 л.д. 133-135);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности придомовой территории <адрес> в <адрес>, на котором

находится автомобиль марки «Lexus NX200», находящийся в пользовании у Григоряна С.Г., в ходе которого в подлокотнике между водительским и пассажирским сидением обнаружены и изъяты денежные средства в размере 410 000 рублей, в сумке – флеш накопитель и записная книжка, принадлежащие как пояснил Григорян Г.Г. ему (т. 9 л.д. 78-82);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены флеш-накопитель, записная книжка (блокнот), денежные средства в размере 410 000 рублей, изъятые в автомобиле марки «Lexus NX200», находящемся в пользовании у Григоряна С.Г., которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств, флеш накопитель возвращен (т. 9 л.д. 214-215, 216-234, 235-236, 237-238, 239);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием специалиста Коротких А.Д. осмотрены предметы и документы, изъятые игорном заведении, по местам жительства и нахождения обвиняемых (т. 10 л.д. 57-118);

протоколом явки Шабедько П.А. с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Шабедько П.А. обратился в следственный отдел по <адрес> СУ СК России по <адрес> и сообщил, что он в период с октября 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, по указанию Ананяна Г.Г. осуществлял монтаж компьютерного оборудования, установку программного обеспечения для проведения азартных игр в игорном зале по указанному адресу, при этом само заведение начало функционировать приблизительно в феврале 2020 года. Организатором азартной деятельности он не был, к руководящему составу не относился, являлся обслуживающим персоналом, выполнял указания Ананяна и Соловьевой А.. Раскаивается в участии в техническом обеспечении игорного заведения (т. 6 л.д. 39-40).

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск с результатами ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий файлы с видеозаписями, представляющими собой процесс вхождения лица, производящего запись в помещение, на окнах которого изображены игральные карты. Данное лицо вступает в диалог с девушкой – администратором, и просит поставить ему «Чемпион вот крайний», девушка интересуется «сразу поставить по акции?», предлагает кофе. Далее лицо проходит к персональному компьютеру, имеющему монитор, компьютерную мышь и клавиатуру, открывает программу, на экране появляется изображение в виде пароля, вводится комбинация цифр, открывается программа, начинается игровой процесс. Игроком открывается одна из предложенных игр, которая представляет собой крутящийся барабан с тремя линиями и пятью столбцами, на которых изображены различные предметы, буквы, цифры. Производится постоянная смена символов в различных комбинациях. В ходе игры на мониторе компьютера производится уведомление игрока о выигрыше или проигрыше. Далее лицо просит «поставьте мне на Чемпион еще 500 рублей», далее игровой процесс. На втором файле имеется запись аналогичного содержания с игровым процессом лица, производящего запись в этом же помещении. В помещении находятся люди и несколько мониторов компьютеров, за которыми сидят люди (т. 10 л.д. 48-52);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены денежные средства, полученные в результате ОРМ «Оперативный эксперимент», а именно 4 купюры по 500 рублей, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 10 л.д. 123-124, 136, 138-139);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Соловьевой А.А. осмотрены компакт-диски с результатами ОРМ, содержащие переговоры Соловьевой А.А., Кургиняна А.О., Шабедько П.А. и видеозаписи, на которых изображена Соловьева А.А. в момент проведения азартных игр в игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес> (т. 8 л.д. 45-81);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Раскиной Т.В. осмотрены компакт-диски с результатами ОРМ, с разговорами о проведения азартных игр в игорном заведении по адресу: <адрес> (т. 8 л.д. 82-93);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Шабедько П.А. осмотрены компакт-диски с результатами ОРМ, а также мобильный телефон,

изъятый у Шабедько П.А. в ходе обыска, с разговорами между участниками организованной группы, занимавшейся организацией и проведением азартных игр в игорном зале, расположенном по адресу: <адрес>. Из содержания разговоров следует о звонках Шабедбко П.А. для пополнения балансов игровых программ, о решении им этих вопросов и вопросов в случае сбоя в работе программ, компьютеров и интернет соединений (т. 8 л.д. 94-176);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Ананяна Г.Г. осмотрены компакт-диски с результатами ОРМ с разговорами Ананяна Г.Г. и иного лица об оплате аренды помещения на Светланской (т. 8 л.д. 177-182)

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Кургиняна А.О. осмотрены компакт-диски с результатами ОРМ, с разговорами между Кургинян А.О., Шабедько П.А., Соловьевой А.А., Григоряном С.Г., связанные с их деятельностью по организации и проведению азартных игр в игорном зале, расположенном по адресу: <адрес>. (т. 8 л.д. 183-214);

постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотренные компакт-диски с результатами ОРМ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 125-126, л.д. 127-132);

показаниями Шинкаренко Р.А., согласно которым подсудимые К., С. знакомы, с ними приятельские отношения. С К. знаком давно около 10 лет, К. он (Шинкаренко Р.А.) занимал деньги, 100 тысяч рублей. С К. он познакомился когда работал в ГАИ, с С. познакомился 3 года назад, познакомил К., сказал, что родственник. В 2019 -2020 году К. спросил есть ли возможность, чтобы со стороны силовых структур – участковых и полиции было меньше проверок, поскольку он с родственниками хотят открыть игровой зал. Зал располагался по <адрес> начал функционировать осенью 2019 года. К. просил найти человека, кому можно заплатить, чтобы сильно не придирались, чтобы не было проверок со стороны участковых и проверяющих лиц. На тот момент разговора он был на пенсии около 5 лет. На данное предложение К. он ответил, что подумает, поспрашивает. В итоге он (Шинкаренко Р.А.) спросил у человека - Сергеева, который раньше работал в отделе розыска <адрес>, возможно ли такое, знает он или нет. Он сказал, что подумает, узнает. Обратился к нему потому что С. был опером и больше в этой сфере знал. Потом через какое-то время, сказал, что можно, озвучил сумму 250 или 300 тысяч рублей. Он (Шинкаренко Р.А.) сказал К., что такая ежемесячная сумма. Он сказал, что передаст своим, а там будут думать. Он (Шинкаренко Р.А.) определили части доли для себя за посредничество передачи денег, по 20 тысяч рублей на каждого. Изначально договорились на 300 тысяч рублей, а потом в какой-то момент, подняли на 350 тысяч рублей, чтобы что-то иметь и для себя. Дата получения денег была определена на начало месяца до 10 числа. Денежные средства К. передавал ему (Шинкаренко Р.А.), в основном в машине К. при встрече, либо возле машины. Первая встреча состоялась в августе или сентябре 2019 года, через полтора - два месяца, после первого разговора. Встречались на Всеволода Сибирцева, там дом строится, новостройка, свечка с правой стороны. В вечернее время К. подъехал и передал. Сумма была 300 или 350 тысяч рублей. К. озвучил, что денежные средства за игровое заведение, к которому К. имеет отношение. Для чего нужны данные денежные средства осуждалось ранее. Передача денежных средств состоялась в машине К.. Следующая встреча была на <адрес>, возле супермаркета Родника, во второй половине дня, в том же году, через месяц после последней встречи. К. передал 300 тысяч рублей, в машине К.. К. сказал вслух, что это за игровое заведение сумма такая, посчитай там правильная сумма. Между второй и третьей встречей был интервал. Он (Шинкаренко Р.А.) не выходил на связь, отключал телефон, болел в общем. С ноября по февраль 2020 года. Третья встреча состоялась на <адрес>, где стоматологическая поликлиника, весной в марте или апреле, созвонились, встретились, разговора особо не было, К. передал 350 тысяч рублей, в машине К.. Ничего не озвучивалось, было понятно, что деньги предназначались за работу игорного заведения. К. знал, что деньги в последующем передаются Сергееву. К. просил познакомить с Сергеевым, но он (Шинкаренко Р.А.) не захотел. Был момент, когда была встреча К. и Сергеева, но не связанная с вопросами игорной деятельности. С К. по этому поводу больше не встречались. Встречались, были моменты, что заведение было на карантине. По телефону с К. обсудили, что его не будет, деньги передаст С., надо будет к нему подъехать. С С. договорились по

телефону о встрече, он сказал, что в кафе. Встречались в кафе Шале летом, был июнь или июль 2020 года. Когда поехал в сторону кафе, позвонил С., сказал, что приедет в течение часа. С. сказал, что позвонит, как подьедет. Он (Шинкаренко Р.А.) сидел в кафе, пил кофе на 2 этаже. С. позвонил, сказал спуститься вниз в зал, там он передал 350 тысяч рублей, в бумажном свёртке, бумага А4. Деньги он (Шинкаренко Р.А.) пересчитал позже, когда уже уехал из кафе. При встрече никто другой не присутствовал, все были на втором этаже. С. поздоровался, спросил как дела, ранее он (Шинкаренко Р.А.) занимал у С. деньги на телефон, 7000 рублей. Больше встреч не было. Все денежные средства, которые передавались при встречах он (Шинкаренко Р.А.) передавал Сергееву в полном объеме. Сергееву передавал в конверте, в этот же день или на следующий, если его не было в городе. Себе оставил за два последних раза по 20 тысяч рублей, за услуги, данные суммы отсчитал С.. Общая сумма была больше 1 миллиона рублей. Сумма 300 или 350 тысяч зависела от работы заведения. Что С. делал, чтобы не было проверок, он (Шинкаренко Р.А.) не знает, но проверок не было. При передаче денег, в какой-то из четырех встреч, С. сказал, что все будет нормально. Однажды он был в этом заведении, когда у С. попросил занять денег, когда телефон разбился. Попросил деньги в размере 7000 рублей. С. сказал, подъедешь в это интернет-кафе, подойти к администратору, сказать, что от С. и администратор даст 7000 рублей. Это было весной 2020 года. Никого в этом заведении, кроме администратора он не видел. После того, как его (Шинкаренко Р.А.) доставили в СК по <адрес>, он дал явку с повинной, про сотрудничество речи не было. При данном действии присутствовали люди, чтобы кто-то сказал, что адвокат, такого не было. Были люди в гражданском, говорили смотрите здесь, читайте ст. 51 Конституции РФ, в протокол был человек, который присутствовал. Между ним (Шинкаренко Р.А.) и К., и С. проводились очные ставки. С С.м нет. Факт передачи денег ему подтверждает запись, которую сделал К.. Допрос печатался в его (Шинкаренко Р.А.) присутствии, следователь задавал вопросы, он отвечал. Допрос давали читать, потом расписывался. Если что-то не устраивало, он (Шинкаренко Р.А.) подчеркивал, что не правильно было написано, исправлялось. Перед допросами следователь не давал читать показания иных лиц. Телефон его протоколами не изымался, при допросах находился у него в руке, либо на столе. По просьбе была сфотографирована интересующая информация, о том, что у С. просил занять 7000 рублей, это переписка была в Вотсапе;

оглашенными показаниями свидетеля Шинкаренко Р.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 36-41), согласно которым в один из дней конца 2019 года, точной даты он не помнит, он должен был встретиться с К. для обсуждения какого-то вопроса по игорному заведению. Он не помнит где они встретились, но это было в <адрес>. К. подъехал вместе с мужчиной также кавказской внешности, которым, как он позже узнал, оказался Григорян С.. К. представил ему его как своего родственника, которому принадлежит игорное заведение по адресу: <адрес> (сказал, что это тот человек, с кем он руководит игорным заведением). Также ему стало известно, что Григорян С. управляет кафе «Шале» по <адрес> в <адрес>. После знакомства К. дал ему номер мобильного телефона Григоряна С. для связи с ним при необходимости;

оглашенными показаниями свидетеля Шинкаренко Р.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 42-46), из которых следует, что показания, данные им ранее в ходе допроса в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ, а также в ходе очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между ним и Оганнисяном К.С., он подтверждает в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра записи из мобильного телефона, принадлежащего Оганнисяну К.С., Шинкаренко Р.А. пояснил, что лично Григорян С.Г. передавал ему денежные средства в размере 350 000 рублей, всего один раз. Данная встреча и передача денежных средств произошла при следующих обстоятельствах. ДД.ММ.ГГГГ у него должна была состояться встреча с Григоряном С.Г. в кафе «Шале». О встрече они договорились заранее, а именно переписывались посредством мессенджера «WhatsApp». В телефонной книге Григорян С.Г. у него был записан как «С. К.». С Григоряном С.Г. по переписке они договорились о том, что встретятся в кафе «Шале», где он передаст ему денежные средства, которые Григорян С.Г. и его товарищи, которые занимаются незаконной игорной деятельностью, ежемесячно, через Оганнисяна К.С., передавали ему для того, чтобы он передал их тем лицам, которые помогали им в том, чтобы их игорное заведение не проверяли сотрудники полиции. Так как у него на телефоне была указанная переписка, то он хорошо помнит дату встречи и передачи денежных средств. В настоящий момент переписка у него не сохранилась, так как у него ломался телефон и

данные не сохранились.Далее в указанную дату, в обеденное время, примерно с 13 часов до 14 часов, он прибыл в кафе «Шале», расположенный вдоль проезжей части дороги по <адрес> в <адрес>. Об указанном времени они также договорились с Григоряном С.Г. в ходе переписки. Прибыв в указанное заведение, он поднялся на второй этаж, заказал кофе, после чего стал ожидать Григоряна С.Г. Через некоторое время Григорян С.Г. дал понять, что он прибыл в «Шале», не помнит, созвонились они или списались. Он спустился на первый этаж кафе, где встретил Григоряна С.Г. Насколько он помнит, посетителей практически не было, они находились в одном из залов, вокруг никого не было, поэтому им никто не мешал. Коротко пообщавшись Григорян С.Г. передал ему денежные средства в размере 350 000 рублей, пояснив примерно следующее: «Здесь всё», так как они торопились, встреча произошла быстро, Григорян С.Г. передал ему наличные денежные средства в размере 350 000 рублей (он не помнит, были ли они упакованы, либо перетянуты резинкой, либо просто сложены вдвое), какими именно купюрами, ему не известно.

Григорян С.Г. прекрасно понимал за что и для чего он передает ему денежные средства в размере 350 000 рублей, так как ранее уже присутствовал на передаче ему такой же денежной суммы от Оганнисяна К.С. Тем более у Оганнисяна К.С. и Григоряна С.Г., как он понял, был общий интерес при передаче данных денежных средств ему, а именно, чтобы деньги им были переданы по назначению, то есть тем лицам, которые могут помочь, посодействовать, в том чтобы, сотрудники полиции, либо вообще правоохранительные органы, не интересовались их незаконным игорным заведением, не проводили проверки, не изымали компьютерную технику, то есть вообще не мешали функционированию игорного заведения и получению прибыли в качестве незаконного дохода.

После передачи денежных средств Григоряном С.Г., он поднялся снова на второй этаж кафе, допил кофе и через некоторое время вышел из кафе, убыв по своим делам.

Как он уже говорил, передача ему денежных средств лично от Григоряна С.Г. в качестве взятки должностным лицам правоохранительных органов, которые помогут им в беспрепятственном осуществлении незаконной игорной деятельности, посредником в передаче которой он являлся (при этом добровольно сообщил о данной преступлении), происходила один раз, в остальные разы денежные средства с указанной целью ему передавал Оганнисян К.С., при этом не менее двух раз в присутствии Григоряна С.Г., но в основном Оганнисян К.С. сам лично передавала ему денежные средства в различных местах <адрес>. Об одной из таких встреч, с передачей ему денежных средств, он давал пояснения в ходе осмотра записи с телефона Оганнисяна К.С., которая содержит разговор, произошедший вблизи супермаркета «Родник», который расположен по адресу: <адрес>. Данная встреча и разговор произошли в начале марта 2020 года, возможно ДД.ММ.ГГГГ, было вечернее время, во сколько именно, он уже не помнит, темнело, возможно 20 часов. Данная встреча произошла по инициативе Оганнисяна К.С., так как он должен был ему передать денежные средства для лиц, о которых указывал ранее, то есть тем лицам, связанным с правоохранительными органами, и которые за данное денежное вознаграждение помогали в общем покровительстве незаконной игорной деятельности, которой руководил Григорян С.Г., а именно игорным залом по адресу: <адрес>, и который, также как и Оганнисян С.Г. передавал ему денежные средства для передачи указанным им ранее лицам за общее покровительство незаконной игорной деятельности, чтобы правоохранительные органы не проводили проверки в игорном заведении и не мешали осуществлению игорной деятельности. Оганнисян К.С. при данной встрече передал ему 350 000 рублей, которые он в последующем, как обычно передал лицу, о котором указывал ранее при даче предыдущих показаний. Что в дальнейшем происходило с указанной суммой, он не знает, так как ему не известно это, он был только лишь посредником в передаче денежных средств.

Оглашенными показаниями свидетеля Шинкаренко Р.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т.<адрес> л.д. 47-51), из которых следует, что ранее данные им показания в ходе допросов в качестве свидетеля, а также в ходе очных ставков он подтверждает в полном объеме. В настоящий момент желает их расширить и конкретизировать, для более полного понимания произошедшего, а именно: передачи денежных средств от Оганнисяна К.С. и Григоряна С.Г. происходили в разных местах <адрес>, преимущественно на <адрес> в <адрес>. Денежные

средства всегда передавались в начале месяца в период с 01 числа месяца по 10 число месяца, за исключением октября 2019 года. Денежные средства передавались ежемесячно, в период с октября 2019 года по июль 2020 года. Денежные средства, передаваемые ему от Оганнисяна К.С. и Григоряна С.Г. в течение указанного периода времени были предназначены для передачи в качестве взяток должностным лицам УМВД России по <адрес> за покровительство незаконной игорной деятельности организованной Григоряном С.Г. и Оганнисяном К.С. в игорном зале, расположенном по адресу: <адрес>. Размер взяток составлял в период с октября 2019 года до февраля 2020 года – 300 000 рублей, а затем в период с марта 2020 по июль 2020 – 350 000 рублей. Размер взятки был повышен на 50 000 рублей, так как он и С. С.В. решили брать со свои посреднические услуги по 25 000 рублей. Передачи денежных средств происходили в автомобилях, на которых приезжал Оганнисян К.С. (марки и номера не помнит, так как он приехал на разных машинах), а также в кафе «Шале».

Так первая передача денежных средств состоялась в октябре 2019 года в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в районе <адрес>, на видовой площадке, взятка передавалась ему лично Оганнисяном К.С. и Григоряном С.Г. они были вместе. В тот момент все они понимали, за что эти деньги и за какие действия (бездействия) они передаются. Сам Оганнисян К.С. говорил, изначально, что Григорян С.Г. открыл игровой зал и ему необходимо покровительство со стороны правоохранительных органов. Также Оганнисян К.С. сказал, что деньги на указанные взятки дает сам Григорян С.Г. Указанные факт, в момент личной встречи подтвердил и сам Григорян С.Г., в ходе первой передачи денежных средств между ним, Оганнисяном К.С. и Григоряном С.Г. состоялся разговор, в ходе которого Григорян С.Г. интересовался у него какие гарантии того, что за переданные им и Оганнисяном К.С. денежные средства в отношении игорного заведения со стороны правоохранительных органов не будут осуществляться проверки и т.д. На это он пояснял, что за данные деньги им будет обеспечено покровительство со стороны контролирующих органов. Выслушав его, Григорян С.Г. и Оганнисян К.С., подтвердили свои намерения на передачу денежных средств должностным лицам за покровительство последними игорной деятельности, и передали ему денежные средства в размере 300 000 рублей.

Вторая передача состоялась в ноябре 2019 года в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в районе <адрес>Г возле супермаркета «Родник». В этот раз деньги передавал ему лично Оганнисян К.С. в размере 300 000 рублей для передачи их должностным лицам в качестве взятки за покровительство игорной деятельности Григоряна С.Г. и Оганнисяна К.С. Передача денег состоялась в автомобиле.

Далее в декабре 2019 года и январе 2020 года денежные средства ни Григоряном С.Г., ни Оганнисяном К.С. ему не передавались, так как Оганнисян К.С. ему сказал, что Григорян С.Г. попросил передать, что у них недостаточно денежных средств, так как они не смогли ничего заработать.

Третья передача денежных средств состоялась в феврале 2020 года, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в этот раз встреча вновь происходила на видовой площадке, в районе <адрес> Оганнисян К.С. приехал один и передал ему 300 000 рублей для последующей передачи. Передача денег состоялась в автомобиле.

Четвертая передача состоялась в марте 2020 года, а именно ДД.ММ.ГГГГ возле супермаркета «Родник» в районе <адрес>Г по <адрес> в <адрес>, он и Оганнисян К.С. встретились, где Оганнисян К.С. лично передал ему денежные средства в размере 350 000 рублей для последующей передачи. Передача денег состоялась в автомобиле.

Пятая передача состоялась в апреле 2020 года в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в районе <адрес>Г по <адрес> в <адрес>, он и Оганнисян К.С. встретились, где Оганнисян К.С. передал ему денежные средства в размере 350 000 рублей для последующей передачи. Передача денег состоялась в автомобиле.

Шестая передача состоялась в мае 2020 года в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в районе <адрес>Г по <адрес> в <адрес>, он и Оганнисян К.С. встретились,

где Оганнисян К.С. передал ему денежные средства в размере 350 000 рублей для последующей передачи. Передача денег состоялась в автомобиле.

Седьмая передача состоялась в июне 2020 года в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в районе <адрес>Г по <адрес> в <адрес>, он и Оганнисян К.С. встретились, где Оганнисян К.С. передал ему денежные средства в размере 350 000 рублей для дальнейшем передачи. Передача денег состоялась в автомобиле.

Восьмая передача состоялась в июле 2020 года, а именно ДД.ММ.ГГГГ в кафе «Шале» по адресу: <адрес>В, в этот раз денежные средства ему передавал лично Григорян С.Г. в размере 350 000 рублей, данные денежные средства предназначались для должностных лиц за покровительство незаконной игорной деятельности организованной Григоряном С.Г.

Также отметил, что указанные передачи денежных средств в качестве взяток, всегда происходили на одних и тех же местах соответственно, которые он указывал в ходе ранее проведенной проверки показаний на месте;

протоколом очной ставки между свидетелем Шинкаренко Р.А. и свидетелем С.м С.С. от ДД.ММ.ГГГГ (т.<адрес> л.д. 233-238), согласно которой с целью устранения противоречий между ранее допрошенными лицами: свидетелем Шинкаренко Р.А. и свидетелем С.м С.С. проведена очная ставка, в ходе которой Шинкаренко Р.А. пояснил, что в один из дней конца 2019 года, точной даты я не помню, я должен был встретиться с К. для обсуждения какого-то вопроса по игорному заведению. Он не помнит, где они встретились, но это было в <адрес>. К. подъехал вместе с мужчиной также кавказской внешности, которым, как он позже узнал, оказался Григорян С.. К. представил ему его как своего родственника, которому принадлежит игорное заведение по адресу: <адрес> (сказал, что это тот человек, с кем он руководит игорным заведением). Также ему стало известно, что Григорян С. управляет кафе «Шале» по <адрес> в <адрес>. После знакомства К. дал ему номер мобильного телефона Григоряна С. для связи с ним при необходимости;

протоколом очной ставки между обвиняемым Оганнисяном К.С. и свидетелем Шинкаренко Р.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с целью устранения противоречий между ранее допрошенными лицами: Оганнисяном К.С. и свидетелем Шинкаренко Р.А. проведена очная ставка, согласно которой на вопрос следователя о том, известны ли ему обстоятельства причастности Оганнисяна К.С. к незаконной игорной деятельности, пояснил, что не известно, однако К. собирался открыть интернет кафе и обращался к нему за помощью. На вопрос о том, в чем состояла просьба о помощи, свидетель не ответил. Шинкаренко Р.А. показания данные им в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ подтвердил частично, пояснив, что слово взятка не было в общении с К., последний должен был ему денег и таким образом возвращал долг (т. 7 л.д. 189-196)

протоколом очной ставки между обвиняемым Оганнисяном К.С. и свидетелем Шинкаренко Р.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с целью устранения противоречий между ранее допрошенными лицами: обвиняемым Оганнисяном К.С. и свидетелем Шинкаренко Р.А. проведена очная ставка, из которой следует, что показания Оганнисяна К.С. он не подтвердил, пояснив, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, он встретился с Оганнисяном К.С. возле супермаркета «Родник», по адресу: <адрес>Г. Кто именно был инициатором встречи он не помнит, вроде бы это был Оганнисян К.С. Встретившись с Оганнисяном К.С., последний передал ему денежные средства в сумме около 300 000 рублей для дальнейшей их передачи иным лицам, за покровительство в работе игорному заведению, расположенному по адресу: <адрес>. Того факта, что Оганнисян К.С. предложил ему намеренно сделать аудиозапись их разговора, якобы для оправдания отсутствия у него денежных средств перед его девушкой, не было. Никаких договорённостей между ним и Оганнисяном К.С. о том, они должны сделать какую-то аудиозапись, не было. Он вообще не знал, что Оганнисян К.С. ведет аудиозапись их разговора. Какую именно роль выполнял Оганнисян К.С. в игорном заведении, какие у него были обязанности ему не известно. Оганнисян К.С. обращался к нему лично, помочь обеспечить беспрепятственное функционирование игорного заведения, не было проверок со стороны контролирующих

органов, в частности полиции. К силовым структурам отношения не имел, так на тот момент уже уволился (т. 7 л.д. 205-213).

Свидетель оглашенные показания подтвердил в полном объеме, противоречия объяснил прошествием времени. По протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что имела место «игра слов» и слово взятка подразумевалась. Он частично отдавал свой долг. Слово взятка не обсуждалось, из-за этого сказал, что частично подтверждает. Когда следователь описывал, события передачи денег в качестве взятки, прописывал периоды, свидетель пояснил, что передача денег была, но слова взятки не было. Деньги были переданы для передачи для покровительства, а он (Шинкаренко Р.А.) брал часть денег для себя в качестве возврата долга. Встреч было минимум 4, остальные встречи, одна встреча была с С. в кафе Шале. Когда-то встречались не в тот день, должна была быть передача денег, но он (Шинкаренко Р.А.) работал. Такое могло быть. Суммы не предположительные. Для передачи денег встречались много раз. В октябре не встречался с К.. Места, которые указывал не предположительные. При очной ставке давление на него не оказывалось. Настаивал на показаниях, данных в ходе предварительного расследования.

показаниями свидетеля С. С.С., согласно которым до выхода на пенсию он работал сотрудником полиции с 2003-2011 года, потом начальник безопасности по консультации разных компаний, в сфере экономических преступлений. С Шинкаренко Р. А. знаком, вместе служили в 1999 году. Поддерживают дружеские отношения. Связь Шинкаренко Р.А. с незаконной игорной деятельностью, а также с армянской диаспорой ему (С. С.С.) не известна. Когда-либо от Шинкаренко денежные средства не получал. Содействие, связанное с игорной деятельностью, не оказывал. Долговых обязательств не было с Шинкаренко. Хорошие отношения между ним и Шинкаренко сохраняются, но поставил ему ограничения, чтобы больше с такими вопросами не обращался, просил больше этого не делать. Эта ситуация была около 2-х лет назад, в 2020 году. Все стало известно, когда задержали сотрудники ФСБ. Шинкаренко обращался к нему (С. С.С.), чтобы узнать, как передать передачку для подозреваемых. Шинкаренко с кем-то встречался из подозреваемых раза 4. Выяснять не стал. Организация игорной деятельности по адресу Светланская 191 не известна, знает это место, Шинкаренко привозил, когда приезжали - там был ремонт. Напротив находился отдел полиции, поэтому в законности деятельности заведения у него не было сомнений. Инициатива была Шинкаренко. Интерес поучаствовать отсутствовал. У Шинкаренко отсутствуют основания оговаривать его (С. С.С.). У Шинкаренко Р. нет необходимого образования, когда его задержали сотрудники ФСБ, как он объяснил, он просто испугался и у него был единственный выход привлечь его (С. С.С.) к данной ситуации. В 2019-2020 годах он (С. С.С.) пользовался телефоном с номером 89024823886, он не изменялся. Когда был задержан сотрудниками ФСБ у него (С. С.С.) телефон не изымали, переписку и соединения не рассматривали, детализацию контактов не просили. В период общения с Шинкаренко Р.А. в 2019-2020 годах у последнего были проблемы с алкоголем, мог пропасть на несколько месяцев. Он (С. С.С.) приезжал в то заведение уточнить, где Шинкаренко мог находиться, но информации не было. Игровой зал уже функционировал, уже были барные стойки. Он (С. С.С.) поговорил с человеком, они первые его нашли, он потом вышел на связь. Никто из присутствующих к нему (С. С.С.) не обращался с просьбой крышевания. В тот период времени проживал по <адрес>17, а в <адрес> проживает его мама. Когда он (С. С.С.) был задержан сотрудниками ФСБ, допрос происходил в управлении следственного комитета. Один раз допрашивали, один раз была очная ставка. Он (С. С.С.) знает, что в настоящее время Шинкаренко продолжает наставить о передачи денег ему (С. С.С.), знает причину, но не скажет, поскольку Шинкаренко является его другом. В ФСБ предлагали ему (С. С.С.) дать признательные показания, но он отказался, потому что ничего не делал. Со слов Шинкаренко Р.А. он подумал, что последнего били в ФСБ, но следов побоев не было. Он (С. С.С.) не знал адреса Шинкаренко, всегда встречались по предварительному звонку;

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием свидетеля Шинкаренко Р.А. осмотрен участок местности в районе <адрес> в <адрес>, где ему Оганисяном К.С. в октябре 2019 года передавались денежные средства в сумме 300 000 рублей для передачи их сотрудникам правоохранительных органов за

покровительство игорной деятельности, организованной Григоряном С.Г., Оганнисяном К.С. и иными лицами в помещении, расположенном по адресу: <адрес>(т. 7 л.д. 247-249);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием свидетеля Шинкаренко Р.А. осмотрен участок местности в районе <адрес>Г по <адрес> в <адрес>, где ему ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов передавались денежные средства Оганнисяном К.С. в сумме 350 000 рублей для передачи их сотрудникам правоохранительных органов за покровительство игорной деятельности, организованной Григоряном С.Г., Оганнисяном К.С. и иными лицами в помещении, расположенном по адресу: <адрес> (т. 8 л.д. 1-4);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием свидетеля Шинкаренко Р.А. осмотрены помещения кафе «Шале», где ему ДД.ММ.ГГГГ в ходе встречи с Григоряном С.Г. передавались денежные средства в сумме 350 000 рублей для передачи их сотрудникам правоохранительных органов за покровительство игорной деятельности, организованной Григоряном С.Г. и иными лицами в помещении, расположенном по адресу: <адрес> передавались денежные средства в качестве взятки (т. 8 л.д. 5-7);

рапортом старшего следователя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, получены данные о сведения о том, что Оганнисян К.С. передал взятку через посредника лицам из числа должностных лиц правоохранительных структур за незаконное бездействие (т. 1 л.д. 143);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище Оганнисяна К.С. и Кургиняна А.О., расположенного по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты мобильные телефоны (т. 9 л.д. 29-33);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Оганнисяна К.С. осмотрен принадлежащий ему мобильный телефон марки «SAMSUNG», содержащий аудиозапись от ДД.ММ.ГГГГ. При воспроизведении аудиозаписи установлен диалог между Оганисяном К.С. и Шинкаренко Р.А., в ходе которого Оганнисян К.С. предлагает Шинкаренко Р.А. посчитать, Шикаренко Р.А. шелестит купюрами и удивляясь их количеству, говоря при этом «ничего себе котлета». Шинкаренко Р.А. выясняет у Оганнисяна К.С. о том, что должен был приехать С.. Оганнисян К.С. сообщает, что они работают там так, что не успевают деньги давать работника, и на вопрос Шинкаренко Р.А. «Что так быстро работаю?» Оганнисян отвечает «Ну вот работают, почувствуй у себя в руках». Оганнисян К.С. спрашивает у Шинкаренко Р.А. «А что Серега живет в Артеме?» Оганнисян К.С. говорит о том, что он посчитал и там «ровно триста пятьдесят» и вслух пересчитываются деньги на счет, слышен шелест купюр. Шинкаренко Р.А. говорит, что «сейчас начнет скулить», на вопросы Оганнисяна К.С. «Кто? И зачем?» Шинкаренко Р.А. отвечает «Серега», «Ну что обыск не ехать, он же ездит куда то та, как он отдаст, он не знает». Оганнисян К.С. также говорит «вам вчера повезло чисто, ну просто тебе нормально, поиграли вот и все, если бы не играли, неоткуда занимать, уже замучались». Оганнисян К.С. предлагает Шинкаренко Р.А. пойти поиграть. После чего они обсуждают возможность выигрыша. Шинкаренко Р.А. сокрушается, что ему с этой котлеты не падает. Оганнисян К.С. говорит «триста пятьдесят». Шинкаренко Р.А. говорит «ага триста пятьдесят, если бы с ней падало, он был бы счастлив, не еще а вообще». Оганнисян К.С. также говорит, что они ждут техника, который работает в школе. Оганнисян К.С. говорит о том, что «ну вот с Серегой хотя бы увидеться, с кем дело имеем», предлагая вместе посидеть и выпить. Шинкаренко Р.А. поясняет, что «вообще он отдыхает, вот когда будешь на русском ставить, он там любит сидеть». Шинкаренко Р.А. также говорит Оганнисяну К.С. «ты главное не забывай про участкового» «пять рублей дашь ему, будет он охранять тебе этот твой банкомат или как он называется. Я с тебя ничего за него не прошу. Надо чтоб участковый был свой у него много знакомых». Указанный телефон признан и приобщен к делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 215-219, т. 10 л.д. 133-135);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 6-10), согласно которому с участием Шинкаренко Р.А. осмотрен мобильный телефон марки «SAMSUNG»,

принадлежащий Оганнисяну К.С. Свидетель Шинкаренко Р.А. пояснил, что на прослушанной аудиозаписи, находящейся в мобильном телефоне Оганнисяна К.С., он отчетливо узнает свой голос и голос Оганнисяна К.С., помнит данный разговор, он произошел вблизи супермаркета «Родник», который положен по адресу: <адрес>, было вечернее время, во сколько не помнит, темнело, возможно 20 часов, как указано в сведениях об аудиозаписи. Также не может с уверенностью сказать в какую дату произошел данный разговор, но уверен что это было конец зимы начало весны 2020 года, возможно начало 2020 года, не исключает, что ДД.ММ.ГГГГ как указано в сведениях мобильного телефона. Данная встреча произошла по инициативе Оганнисяна К.С., так как он должен был ему передать денежные средства для С. С.С., как человека, связанного с правоохранительными органами, и который за данное денежное вознаграждение помогал в общем покровительстве незаконной игорной деятельности, которой руководил С., по национальности армянин, который был установлен, как Григорян С. Г., который ему знаком, как человек, который руководил игорным залом по адресу: <адрес>, и который также как и Оганнисян К.С. передавал ему денежные средства ежемесячно для передачи С. С.С. за общее покровительство иконной игорной деятельности, чтобы правоохранительные органы не проводили проверки игорном заведении и не мешали осуществлению игорной деятельности. Уточняет, что Оганнисян К.С. и Григорян С.Г. ежемесячно передавали ему денежные средства не каждый 350 000 рублей, а общей одной суммой за один игорный зал, один раз в месяц, при этом эти деньги ему должен был передавать либо Григорян С. либо Оганнисян КС. в присутствии Григоряна С., однако его в этот раз не было. Таким образом, Оганнисян К.С. при данной встрече должен был ему передать 350 000 рублей, что и происходит на записи, четко называется сумму, сам Оганнисян К.С., а также он (Шинкаренко Р.А.) пересчитывают данные денежные средства. Шинкаренко Р.С. пояснил, что он сел в автомобиль к Оганнисяну К.С., припаркованному к указанному супермаркету. После чего Оганнисян К.С. передал ему денежные средства в размере 350 000 рублей, которые причитались для передачи Сергееву за общее покровительство незаконной игорной деятельности. С., которого он упомянул, который должен был - ехать и передать ему деньги вместо Оганнисяна КС., имеется в виду Григорян С., это который ему иногда и отдавал денежные средства за месяц для передачи С. С.С. за его покровительство незаконной игорной деятельности сотрудниками в правоохранительных органов. Оганнисян К.С. пытался у него поподробнее выяснить о С. С.С., хотел с ним встретиться, чтобы поговорить, а не общаться через него как через посредника. Оганнисян К.С. поясняет, что переданные ему 350000 рублей, это денежные средства, которые получены с незаконной игорной деятельности в качестве выручки с игорного зала. Участковый, про которого идет речь, в разговоре он знает по имени как Олег, полные его данные ему не известны. Он ранее работал в должности нового, но насколько ему известно уже уволен из рядом МВД РФ. Он работал в отделе и на о. Русский. Оганнисян К. С. хотел поставить игровые аппараты - «терминалы» в продуктовые магазины, расположенные в <адрес>, поэтому я предложил Оганнисяну К. С. обратиться к вышеуказанному участковому, который поможет беспрепятственно получать от игорной деятельности доход. Насколько ему известно, участковый Оганнисяну К.С. никак не помог.

протоколом проверки показаний на месте свидетеля Шинкаренко Р.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием свидетеля Шинкаренко Р.А. проведена проверка показаний месте, в ходе которой он подтвердил ранее данные им показания в качестве свидетеля, а также указал на места передачи ему денежные средств в качестве взятки (т. 7 л.д. 239-245).

Свидетель Пустовой А.О. пояснил, что является сотрудником ФСБ, и им осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу, возбужденному в 20 году по факту игорных игр по адресу Светланская, 191, по поручению следователя им проводились следственные действия, в частности допрос свидетеля Зарипова. После исполнения поручения, он доложил об этом руководителю. Случаев, когда в ходе осуществления оперативного сопровождения они допрашивали лиц без поручения следователя, не имелось;

Согласно показаниям свидетеля Сорока В.О. она с К. Оганесяном жила около 2х лет, расстались в июле 2020 года. Он работал в такси, занимался стройками, мелкими работами.

У Оганесяна есть двоюродный брат, А., чем он занимался неизвестно. Причастности к игорной деятельности Оганесян не имел, она бы знала об этом. Совместное хозяйство вели из ее кошелька, он задолжал много денег. Доход не приносил, денег постоянно не было. Его доход составлял 15 тысяч, обещал, что все будет хорошо, приблизительно весной в 2020 году включил аудиозапись, где как будто дает кому-то деньги. С Григоряном работала до января этого года, почти 8 лет. В период ее деятельности, он постоянно находился в кафе. Фактически руководил этим бизнесом.

Согласно показаниям свидетеля защиты Носиковой Т.Н. из подсудимых ей знаком С. Григорян, ее начальник, отношения рабочие. Также знает П.. камеры устанавливает, устраняет поломки компьютеров, Г.. Подсудимую Соловьеву не знает. С Григоряном С. познакомилась при трудоустройстве администратором в кафе "Шале" на Вилкова в <адрес>, работает там уже 7 лет. В ее обязанности входили работа с документами, графиками, контроль барменов, официантов, кухни, собеседование, контроль над всеми сотрудниками. График работы почти без выходных, могла взять выходной, вообще пятидневка, могла задержаться, могла остаться допоздна. Выходные не фиксированные, если не было загруженности, то могла взять выходной. Здание кафе двухэтажное, ее рабочее место на первом этаже, рядом с баром. Первый этаж как складское помещение. С Григоряном она в одном кабинете, там еще и склад. В кафе ведется видеонаблюдение. Серверная камера фиксирует почти везде, кроме туалетных комнат. Основной блок-сервер располагается, где кабинет через стенку. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонили и сказали, что обыски. Сначала в «Шале», потом в офисе. Там офис и магазин на Вилкова. Походила, посмотрела, сказали, что проверяют документы, в самом кафе ничего не было. В последующем, в связи с задержанием Григоряна, приходили 2-3 сотрудника в гражданском, показали удостоверение ФСБ, хотели просмотреть камеры, она позвонила Григорию С. отцу С. Григорян, далее она провела сотрудников в кабинет, там компьютер и там же камеры. Они просматривали 20-30 минут. Ничего не копировали. Далее сотрудники были с Григоряном, проводили обыск, смотрели записи, копировали или нет, не знает. Затем приходили ребята-сотрудники, просили просто показать первый этаж, что-то фотографировали.

Из показаний свидетеля защиты Мгерян В.А. следует, что Григоряна знает только по фамилии, рабочие отношения, также знает Г., А., П., приходил в "Шале" раз в 3-4 месяца, когда камеры ремонтировал, К. раньше не видел, Соловьеву не знает. В 2015 году устроился в кафе Шале по объявлению. С Григоряном С. познакомился там, в его кабинете. Кафе находится на Вилкова, 11. Работал там официантом до сентября 2018 года, потом барменом. За барной стойкой хорошо просматривался гостевой зал, небольшой площадью. В кафе ведется видео наблюдение, фиксирует все столы, кухню, все помещения, кроме санузла. Срок хранения информации месяц. Видео- камеры все видны, в углах стоят. ДД.ММ.ГГГГ позвонил его сменщик Самвел, сказал, что в кафе приехал ОМОН. Когда он приехал в кафе, там был одни гражданский сидел в кабинете Григоряна, сказали, что фсбшник. В этот день записи не просматривались, спустя 2-3 месяца осенью приехали с Григоряном тогда только проверяли. Частенько проходили, рабочих допрашивали. Носикова сказала, что через 2-3 дня, неделя максимум сотрудники проверяли камеры, пришли и ушли, ничего не изъяли. Григорян часто встречался в кафе с людьми, почти каждый день, в кабинете. Редкие случаи, когда встречался не в кабинете, один такой случай был до ДД.ММ.ГГГГ. С. попросил сделать кофе человеку, когда человек пришел, вынес кофе, думал надо в кабинет, обычно там сидят что- то обсуждают, он вышел, С. говорит, что за стол, прям перед баром, за первый стол, зашел человек, С. на него голос повысил, начал заводить разговор про машину, сначала про страховку машины, С. повысил тон голос, что- то сказал тот развернулся и ушел, они кофе вообще не пили. Человек маленького роста, 175 см, плотненький, лысоватый, несколько раз его видел. Ничего не передавал, на столе кроме столовых принадлежностей ничего не было. В указанный период с кем- либо в зале для посетителей не встречался, в кабинете. Носикова в основном бывала в кабинете, закрыты же были, работали навынос, и открытая веранда и сбоку летняя веранда.

Согласно показаниям свидетеля Сарнавского А.В., явка которого обеспечена стороной защиты, он знает Ананяна, контактировали по аренде. В октябре 2019 года позвонили через «Фарпост» для просмотра помещения по <адрес>. В результате помещение было передано в аренду по договору. Просматривали помещение совместно с Ананяном. Согласно условиям

договора аренда краткосрочная 11 месяцев, с физлицом, Буниным К. А., от 9 октября на 11 месяцев, платежи по договору были утверждены с 9 октября по 9 декабря, 2 месяца плата по 100 тысяч рублей, дали арендные каникулы, помещение было просто бетон, требовало ремонта. Плата производилась на расчетный счет. Собственником являлась компания «Сити маркет», данное помещение требовало больших вложений, до Нового года ничего бы не сделали, к середине зимы может начали работать. Ему известно, что помещение снималось для интернет кафе. После арендных каникул арендная плата была 75 тысяч рублей в месяц без НДС, плюс коммунальные платежи.

Согласно выписке из ЕГРН, представленной в судебное заседание стороной защиты, здание, правообладателем которого является ООО «Портсин», расположено по адресу: <адрес>.

Согласно постановлениям о прекращении уголовного преследования от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ уголовное преследование по уголовному делу прекращено в отношении Глазкиной О.О., Раскиной Т.В., Сергеевой Е.Е., Лыковой А.А. в связи с деятельным раскаянием (т. 6 л.д. 144-146, л.д. 198-200, 242-244, т.7 л.д. 20-22).

Стороной защиты также предьявлены постановление от ДД.ММ.ГГГГ о выделении в отдельное производство копии материалов уголовного дела, содержащих сведения о совершении Буниным К.А. преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (т. 12 л.д. 136-137), рапорт об обнаружении признаков указанного преступления (т. 12 л.д. 138);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о выделении в отдельное производство копии материалов уголовного дела, содержащих сведения о совершении Шинкаренко Р.А. преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (т. 12 л.д. 139-140), рапорт об обнаружении признаков указанного преступления (т. 12 л.д. 141-142);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о выделении в отдельное производство копии материалов уголовного дела, содержащих сведения о совершении С.м С.С. преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (т. 12 л.д. 143-144), рапорт об обнаружении признаков указанного преступления (т. 12 л.д. 145-146);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении уголовного преследования в отношении Шинкаренко Р.А. в связи с деятельным раскаянием;

постановления об отказе в возбуждении уголовных де от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Бунина К.А. и от ДД.ММ.ГГГГ в отношении С. С.С., соответственно.

В судебном заседании были предъявлены доказательства, которые в приговоре не приводятся, поскольку предъявлялись материалы, не имеющие отношение к предъявленному подсудимым обвинению и не несущие доказательств по делу.

Собранная совокупность доказательств, согласующихся между собой и признанных судом достоверными, позволяют суду сделать вывод о том, что вина подсудимых в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, доказана и нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Доводы стороны защиты о неполном и необъективном расследовании уголовного дела, с нарушением уголовно-процессуального законодательства, суд расценивает несостоятельными и не основанными на исследованной в судебном заседании совокупности доказательств.

Каких-либо нарушений УПК РФ, в том числе связанных с нарушением прав подсудимых на защиту органами следствия при производстве предварительного расследования допущено не было, дело расследовано всесторонне, полно и объективно. При этом какие-либо объективные данные, свидетельствующие о том, что уголовное дело возбуждено при отсутствии достаточных оснований, о том, что также без достаточных

данных были задержаны подсудимые, об иной личной заинтересованности следователя в расследовании уголовного дела, судом не установлены.

Суду не представлено и судом не установлено объективных данных, которые бы свидетельствовали о применении недозволенных методов ведения предварительного следствия, о противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов, о применении физического или психического насилия к подсудимым и свидетелям Шинкаренко Р.А. и С. С.С. при проведении следственных действий, а также доказательств тому, что кто-либо оказывал на подсудимых и свидетелей давление.

Суду не представлено и судом не установлено доказательств тому, что действия сотрудников правоохранительных органов в установленном законом порядке признаны незаконными и нарушающими конституционные права подсудимых, а также свидетелей Шинкаренко Р.А. и С. С.С.

Нарушений уголовно-процессуального закона при проведении следственных действий суд не усматривает и не находит оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания результатов следственных действий и письменных доказательств, представленных стороной государственного обвинения и приведенных в описательно-мотивировочной части приговора, недопустимыми.

Суд полагает, что время и место совершения подсудимыми инкриминируемых им деяний, органами предварительного следствия установлены правильно и объективно подтверждены показаниями свидетелей и письменными материалами дела.

Представленная стороной защиты выписка из ЕГРН об отсутствии в адресе расположения кафе «Шале» литера «В» в <адрес> в <адрес>, не является свидетелельством неустановления места совершения преступлениия.

Вопреки утверждениям стороны защиты при указании органами предварительного расследования адреса кафе «Шале» в обвинении отражены географические координаты 43°5"58"" северной широты; 131°55"31"" восточной долготы участка местности, где это кафе расположено, что подтверждено исследованным в судебном заседании протоколом осмотра места происшествия.

Суд не находит оснований не доверять показаниям свидетелей Глазкиной О.О., Клепацкого А.В., Кондика А.А., Сергеевой Е.Е., Соловьевой Е.А., Шинкаренко К.Е., Карпенко В.В., Геворгян А.М., Зарипова И.И., поскольку они предупреждались об уголовной ответственности за дачу ложных показаний; не имеют личных неприязненных либо близких дружеских отношений с подсудимыми, не имеют иной личной заинтересованности в исходе дела, давали четкие, ясные, согласующиеся между собой показания. Оснований, по которым свидетели желали бы оговорить подсудимых, стороной защиты не приведено и судом не установлено.

Оценивая противоречия в показаниях свидетелей Раскиной Т.В. и Лыковой А.А., суд полагает более достоверными показания свидетелей, данные в ходе предварительного следствия. Эти показания в части противоречий свидетели подтвердили, объяснив наличие противоречий прошествием времени.

Суд не находит оснований не доверять оглашенным показаниям свидетеля Сарнавского А.В., поскольку оснований, по которым свидетель желал бы оговорить подсудимых, судом не установлено. Оглашенные показания этого свидетеля согласуются с его же показаниями, данными в судебном заседании в последующем, а также с показаниями иных свидетелей, в частности свидетеля Бунина К.А.

Показания свидетеля Бунина К.А., данные в судебном заседании, об оформлении на его имя ИП по просьбе Г. согласуются с исследованными материалами дела и принимаются судом во внимание.

Доводы свидетеля Бунина К.А. о том, что ему не известно о незаконной игорной деятельности в игорном зале, расположенном по адресу: <адрес>, не является свидетельством тому, что данная деятельность там не осуществлялась.

Свидетель Сарнавский А.В. и Геворгян А.М. подтвердили, а Бунин К.А. не исключил оформление в аренду помещений по указанному адресу. Согласно исследованным материалам, паспорт и печать на имя Бунина К.А. изъята у подсудимых.

Доводы сторны защиты о допросе свидетеля Зарипова И.И. неуполномоченным лицом не состоятельны. Свидетель Пустовой А.О. исключил осуществление допроса свидетеля без поручения, представив его копию. Оснований не доверять показаниям свидетеля Пустового А.О. у суда не имеется; оснований, по которым свидетель желал бы оговорить подсудимых, судом не установлено. Свидетель предупреждался об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, иной личной заинтересованности в исходе дела не имеет. Отсутствие поручения в материалах уголовного дела не является свидетельством тому, что данное поручение следователем дано не было.

У суда не имеется оснований ставить под сомнение показания свидетеля Иванова И.И., анкетные данные которого сохранены в тайне, поскольку они полностью согласуются с показаниями свидетелей и исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Нарушений следователем норм УПК РФ при неприведении данных о личности свидетеля и сохранении в тайне сведений о лице судом не усмотрено.

Допрос свидетеля под псевдонимом – Иванов И.И. проведен в судебном заседании в порядке ч. 5 ст. 278 УПК РФ в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства и присутствующими лицами, в связи с отказом данного свидетеля от оглашения подлинных данных о личности с целью обеспечения безопасности, а потому доводы о том, что желание гражданина Иванова сохранить свои анкетные данные представляют собой заинтересованность в исходе дела являются надуманными. В связи с изложенным доводы о том, что гражданами под псевдонимом Иванов могут быть любые заинтересованные граждане являются предположениями, а потому судом не принимаются во внимание. Оснований для раскрытия подлинных сведений об указанном лице судом не усмотрено.

Оснований полагать, что свидетель Иванов участвовал в ОРМ не добровольно, а под воздействием сотрудников правоохранительных органов у суда не имеется.

Оснований полагать, что инкриминируемые в вину подсудимым деяния являются результатом провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов, в отсутствие которой они не были бы совершены, у суда не имеется.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий судом оцениваются в совокупности с иными доказательствами по делу и принимаются судом при постановлении приговора, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у подсудимых умысла на совершение инкриминируемых преступлений, соответственно, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также о проведении ими всех подготовительных действий, необходимых для совершения противоправных деяний.

Анализируя и оценивая показания Шинкаренко Р.А. как данные в судебном заседании, так и оглашенные, суд полагает более достоверными показания в части противоречий, данные Шинкаренко Р.А. в ходе предварительного расследования. Эти показания Шинкаренко Р.А. подтвердил, объяснив противоречия прошествием времени.

Суд не находит оснований не доверять показаниям свидетеля Шинкаренко Р.А., вопреки утверждениям стороны защиты показания Шинкаренко Р.А. без уточнений – к противоречиям не относятся. Свидетель Шинкаренко Р.А. как в судебном заседании, так и ранее в ходе предварительного расследования давал подробные показания о передаче ему

денежных средств Оганнисяном К.С. и Григоряном С.Г. с указанием дат и периода времени, мест их передач, пояснял о предназначении взяток должностным лицам УМВД за покровительство незаконной игорной деятельности организованной Григоряном С.Г. и Оганнисяном К.С. в игорном зале, расположенном по адресу: <адрес>.

Свои показания свидетель Шинкаренко Р.А. неоднократно подтверждал при осмотрах места происшествия ДД.ММ.ГГГГ и осмотре предметов от ДД.ММ.ГГГГ, проведенных с его участием, а также при проверке его же показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ.

Данные показания согласуются между собой, с материалами дела, они последовательны и признаны судом достоверными.

Показания Шинкаренко Р.А. согласуются с показаниями Шинкаренко К.Е., подтвердившей отсутствие у Шинкаренко Р.А. проблем с алкоголем и долговых обязательств ни перед кем, в том числе подсудимыми, пояснившей, что он никогда ни у кого не брал в долг, зарабатывал самостоятельно, и всем помогал.

Показания Шинкаренко Р.А. и Шинкаренко К.Е. опровергают показания свидетеля С. С.С. и подсудимого Григоряна С.Г. о проблемах Шинкаренко Р.А. с алкоголем и не выходе на связь в виду этого длительное время.

Оценивая показания, данные свидетелем Шинкаренко Р.А. при очных ставках с обвиняемым Оганнисяном К.С. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, суд полагает более достоверными показания в части противоречий, отраженные в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку они согласуются с иными исследованными в судебном заседании показанями свидетеля Шинкаренко Р.А. В судебном заседании Шинкаренко Р.А. уверенно пояснил, что имела место «игра слов» и слово взятка подразумевалась. Деньги были переданы для передачи для покровительства, а он (Шинкаренко Р.А.) по своей инициативе брал часть денег для себя в качестве возврата долга.

Оснований не доверять показаниям свидетеля Шинкаренко Р.А в указанной части у суда не имеется.

Доводы стороны защиты и подсудимого о том, что Шинкаренко Р.А. оговорил подсудимых Григоряна С.Г. и Оганнисяна К.С. с целью избежать уголовной ответственности не состоятельны.

Последовательные и согласованные между собой показания Шинкаренко Р.А. подтверждаются осмотренной в установленном законом порядке аудиозаписью, находящейся в мобильном телефоне Оганнисяна К.С., содержащей диалог между Оганисяном К.С. и Шинкаренко Р.А. о встрече по передаче денежных средств для С. С.С., как человека, связанного с правоохранительными органами, и который за данное денежное вознаграждение помогал в общем покровительстве незаконной игорной деятельности. Оганнисян К.С. пытался у него поподробнее выяснить о С. С.С., хотел с ним встретиться, чтобы поговорить, а не общаться через него как через посредника.

Суд приходит к убеждению, что аудиозапись не являлась постановочной, содержание аудиозаписи и употребляемые Оганисяном К.С. и Шинкаренко Р.А. выражения подтверждают показания Шинкаренко Р.А. об отсутствии между ними договорённостей о необходимости сделать какую-то аудиозапись, а также отсутствие соответствующего предложения со стороны Оганнисяна К.С. Содержание вопросов и ответов состоявшегося между ними диалога подтверждают показания свидетеля Шинкаренко Р.А. о том, что он не знал о том, что Оганнисян К.С. ведет аудиозапись их разговора.

Показания свидетеля Сорока В.О. о том, что Оганнисян К.С. включал ей какую-то аудиозапись также не могут являться свидетельством договорного и спланированного характера этой записи.

Оценивая показания свидетеля С. С.С., суд учитывает, что своих показаниях С. С.С. сообщил о том, что проживал в Артеме, не отрицал свою службу в органах внутренних

дел и дружеские отношения с Шинкаренко Р.А. Адрес по <адрес>, в <адрес>, ему известен, поскольку туда его привозил Шинкаренко Р.А., а в дальнейшем он и сам туда ездил, чтобы найти Шинкаренко Р.А. и встретиться с ним, игровой зал по тому адресу функционировал. Кроме того, суд учитывает утвердительное заявление свидетеля С. С.С. о том, что оснований у Шинкаренко Р.А. оговаривать С. С.С. не имеется.

В этой части показания свидетеля С. С.С. согласуются с показаниями свидетеля Шинкаренко Р.А. и осмотренной аудиозаписью, содержание которой приведено в настоящем приговоре, а также показаниями Шинкаренко Р.А. по данной аудиозаписи.

В остальной части показания С. С.С., в том числе его доводы о том, что у Шинкаренко Р.А. нет образования, а когда Шинкаренко Р.А. был задержан сотрудниками правоохранительных служб, то просто испугался и у него был единственный выход привлечь его (С. С.С.) к данной ситуации, доводы о том, что ему не известна связь Шинкаренко Р.А. с незаконной игорной деятельностью, а также с подсудимыми, что имеются иные причины, по которым Шинкаренко Р.А. продолжает наставить о передачи денег ему (С. С.С.), доводы о том, что он когда-либо от Шинкаренко Р.А. денежные средства не получал, содействие, связанное с игорной деятельностью, не оказывал суд находит не состоятельными, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных материалов дела.

Суд оценивает показания свидетелей защиты Носиковой Т.Н. и Мгерян В.А., давших характеристику подсудимому Григоряну С.Г., достоверными в этой части, в остальной части не соответствующими действительности, опровергнутыми и расценивает как данные с целью избежания подсудимым Григоряном С.Г. ответственности за преступления в виду отношений подчинения между ними, поскольку Григорян С.Г. являлся по отношению к ним начальником, являясь сыном работодателя.

Оценивая показания свидетеля Сорока В.О. в части характеристики Оганнисяна К.С. и Григоряна С.Г. суд находит достоверными, ее же показания в остальной части суд полагает опровергнутыми совокупностью доказательств и данными с целью избежать ответственности Оганнисяну К.С. за преступления в виду того, что ранее они состояли в фактически брачных отношениях.

Непроведение по делу каких-либо экспертиз не является свидетельством невиновности подсудимых, оснований для назначения судебных экспертиз судом не усмотрено.

Утверждение стороны защиты об отсутствии и неприобщении к материалам уголовного дела денежных средств, переданных в качестве взятки, неустановление очевидцев передачи денежных средств, и отсутствие телефонных переговоров по фактам передачи денежных средств не являются свидетельством тому, что инкриминируемое в вину Григоряну С.Г. и Оганнисяну К.С. деяние они не совершали.

Оценивая противоречия в показаниях подсудимых Соловьевой А.А. и Шабедько П.А., суд полагает более достоверными и берет за основу показания подсудимых об обстоятельствах совершенного деяния, данные ими в ходе предварительного следствия. Указанные показания подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании письменных материалов дела и показаниями свидетелей.

Доводы подсудимых о том, что показания давались при плохом самочувствии и под давлением сотрудников следственного комитета суд находит не состоятельными.

Согласно протоколам Соловьева А.А. и Шабедько П.А. допрошены с участием защитником, им разъяснялись процессуальные права, положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, замечания и заявления от участвующих лиц по поводу допросов не поступали, какого-либо давления со стороны сотрудников правоохранительных органов не оказывалось, о чем имеются соответствующие подписи в протоколе.

Допросы подсудимых и иные следственные действия с их участием в присутствии защитников исключают применение к ним недозволенных методов ведения

следствия.

Суд не ставит под сомнение сообщенные подсудимым Шабедько П.А. обстоятельства совершенного им преступления, изложенные в протоколе явки с повинной, нарушений при оформлении которого судом не установлено, данный протокол подтвержден Шабедько П.А. в судебном заседании, а потому суд не находит оснований для признания протокола следственного действия недостоверным и недопустимым.

Оценивая показания подсудимых Ананяна Г.Г., Григоряна С.Г., Соловьевой А.А., Кургиняна А.О., Шабедько П.А., данные в судебном заседании, суд принимает во внимание, что в своих показаниях Ананян Г.Г., Григорян С.Г. не отрицали организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а Соловьева А.А. и Кургинян А.О. не оспаривали и подтвердили свое участие в проведении азартных игр, вне игорной зоны с использованием сети «Интернет» в игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>, пояснив об участии каждого из подсудимых.

Оценивая показания подсудимого Оганнисяна К.С. суд учитывает, что в своих показаниях он не отрицает своего знакомства и общения с Шинкаренко Р.А., а также подтверждает, что записывал диалог его с Шинкаренко Р.А. при встрече на свой мобильный телефон.

Показания Оганнисяна К.С. о непричастности к организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», опровергаются показаниями других подсудимых об участии Оганнисяна К.С., показаниями свидетелей и письменными материалами дела, в частности аудиозаписью диалога, сохраненной в телефоне Оганнисяна К.С.

Его же доводы о том, что в игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>, он только играл, подтверждают проведение в нем азартных игр.

Утверждение подсудимых Ананяна Г.Г., Григоряна С.Г., Шабедько П.А., Соловьевой А.А., Кургиняна А.О. о том, что данное преступление в составе организованной группы они не совершали не состоятельно надуманно, а потому судом оценивается критически и расценивается, как желание смягчить ответственность за совершенное преступление и способ защиты от предъявленного обвинения, поскольку в этой части показания опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании материалов.

Оценивая показания Григоряна С.Г. суд учитывает, что в своих показаниях Григорян С.Г. не отрицает знакомство с Шинкаренко Р.А. и взаимодействие с ним по вопросам регистрации автотранспортного средства, переводу ему денег в качестве благодарности. Из регулярного общения с Шинкаренко Р.А. ему было известно о взаимодействии Шинкаренко Р.А. с правоохранительными органами, а сам Григорян С.Г. поэтому обращался к нему с просьбами. Не отрицает подсудимый Григорян С.Г. и то обстоятельство, что Шинкаренко Р.А. приходил в кафе «Шале» и с ним встречался Григорян С.Г.

Доводы Григоряна С.Г. о том, что он занимал деньги Шинкаренко Р.А. и Оганнисяну К.С. на покупку авто дяди своего подтверждения не нашли.

Оценивая показания Григоряна С.Г. и Оганнисяна К.С. о том, что взятку они никому и никогда для дальнейшей передачи не передавали, суд находит их опровергнутыми совокупностью исследованных в судебном заседании письменных материалов дела и показаниями свидетелей, расценивает как способ защиты от обвинения.

Результатами оперативно-розыскной деятельности, протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, протоколами обыска от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в жилищах подсудимых, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, - телефонов, принадлежащих подсудимым и свидетелям, иных предметов протоколами осмотра места происшествия от

ДД.ММ.ГГГГ, заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра с участием специалиста предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в игорном заведении, по местам жительства и нахождения обвиняемых, протоколом явки Шабедько П.А. с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, показаниями свидетелей Глазкиной О.О., Сергеевой Е.Е., Соловьевой Е.А., Шинкаренко К.Е., Карпенко В.В., Геворгян А.М., Зарипова, Раскиной Т.В., Лыковой А.А., Иванова И.И., Кондика А.А., Клепацкого А.В., «организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» нашли свое подтверждение.

Анализируя доказательства, исследованные по каждому преступлению, в их совокупности суд находит установленным наличие умысла у подсудимых на их совершение.

О том, деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих требованиям; о том, что деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена, за исключением случаев приема интерактивных ставок и выплаты по ним выигрышей организаторами азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах в соответствии со статьей 14.2 Федерального закона; игорные заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном Федеральным законом; а право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в одной игорной зоне без ограничения количества и вида игорных заведений предоставляется на основании разрешения; о том, что игорная зона «Приморье» создана на территории Артемовского городского округа <адрес>, и осознавая, что <адрес> не имеет статуса игорной зоны, подсудимые знали достоверно и не оспаривали в судебном заседании, организация и проведение данной деятельности вне игорной зоны являлись не законными.

В судебном заседании установлено, что Ананян Г.Г., Григорян С.Г, Оганнисян К.С., Кургинян А.О., Шабедько П.А., Соловьева А.А. знакомы между собой.

Свидетели Раскина и Лыкова, а также подсудимые Соловьева и Шабедько подробно описали процесс организации Ананяном Г.Г., а в последующем и Григоряном С.Г. организованной группы, процесс руководства, детали осуществления деятельности в игорном зале, о видах связи, в том числе, сотовой, о попытках соблюдения условий конспирации, о систематической отчетности вырученных отдеятельности денежных средств, подсудимые Ананян, Григорян С.Г, Кургинян А.О. подробно сообщили о преступной связи между собой, о выполнении указаний Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г., как руководителей группы, направленных на организацию и проведение данной игорной деятельности.

Кроме того, согласно материалам уголовного дела, в том числе протоколам осмотра телефонных переговоров, использовали меры конспирации, длительное время с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, многократно общались между собой, обсуждая финансовые вопросы, возможность пропуска посетителей в помещение, необходимость пополнения баланса, распределения денежных средств.

Оценивая доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что участие подсудимых Ананяна Г.Г., Григоряна С.Г., Оганнисяна К.С., Кургиняна А.О., Шабедько П.А., Соловьевой А.А. в организованной преступной группе, совершение инкриминированного им преступления, а также всех преступлений Григоряном С.Г., Оганнисяном К.С. в ее составе, нашло свое подтверждение в судебном заседании.

Суд пришел к убеждению, что указанная группа характеризовалась стабильностью состава, наличием руководителей, устойчивостью, сплоченностью и тесной взаимосвязью ее участников, распределением ролей и выполнением постоянных функций, планированием преступной деятельности, разработкой мер конспирации, внутренней групповой дисциплиной и отношениями подчиненности, наличием единой преступной цели по организации и проведению азартных игр вне игорной зоны, с использованием

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Указанная преступная группа действовала длительный период времени, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что следует из материалов уголовного дела, телефонных переговоров ее участников, показаний подсудимых и свидетелей, характеризовалась наличием технической оснащенности, средств связи и компьютерной техники, используемых для совершения преступлений, соблюдением мер конспирации в целях затруднения обнаружения ее преступной деятельности и обеспечения безопасности, корыстным умыслом на совершение преступления.

Из анализа телефонных переговоров (результатов оперативно-розыскной деятельности) следует общение между Григоряном С.Г. и Кургиняном А.О. о ремонте и установке компьютеров, Григорян С.Г. выясняет, приехала ли Аня, о долгах клиентов, об участии в ремонте Оганнисяна К.С.

Из анализа телефонных переговоров и смс переписки согласно осмотрам телефонов следует, что общение в между участниками группы были в едином чате в Приложении «Вот сап» - в группе, создА. Соловьевой А.А. для удобства раздачи указаний администраторам, озаглавленной в виде смайла фиолетового цвета, в которую входили помимо Раскиной Т.В. и Соловьевой А.А. иные администраторы и управляющий Кургинян А.О. Чат содержит сообщения, связанные с деятельностью игорного заведения по адресу: <адрес>, в чате имеются фото людей, желающих войти в игорное заведения, и указание не открывать им дверь. Посредством указанной группы Соловьева А.А. давала указания, контролировала процесс работы администраторов, если она лично не присутствовала в заведении, а также участники группы выясняли интересующие их вопросы, в том числе о графике работы, о посетителях, о выручке игорного заведения, о проводимых акциях. В галерее изображений, сохраненных в памяти мобильного устройства, имеются фотографии экрана монитора администратора игорного заведения с таблицами графика работы администраторов;

протоколами осмотров компакт-диски с результатами ОРМ, а также мобильного телефона, изъятого у Шабедько П.А. в ходе обыска, установлены постоянные разговоры между участниками организованной группы, занимавшейся организацией и проведением азартных игр в игорном зале, расположенном по адресу: <адрес>. Из содержания разговоров следует о звонках Шабедько П.А. для пополнения балансов игровых программ, о решении им этих вопросов и вопросов в случае сбоя в работе программ, компьютеров и интернет соединений; разговоры Ананяна Г.Г. и иного лица об оплате аренды помещения на Светланской; разговоры между Кургиняном А.О., Шабедько П.А., Соловьевой А.А., Григоряном С.Г., связанные с их деятельностью по организации и проведению азартных игр в игорном зале, расположенном по адресу: <адрес>.

Оценив указанные данные в совокупности и взаимосвязи между собой, суд приходит к выводу о том, что подсудимые непосредственно участвовали в выполнении объективной стороны инкриминируемого им преступления, выполняя отведенную каждому из них роль в составе организованной группы.

Кроме того, о совершении преступления подсудимыми в составе организованной преступной группы свидетельствуют показания подсудимых Соловьевой А.А. и Шабедько П.А. о четком распределении ролей с определением функциональных обязанностей, выполнении распоряжений руководителей группы, а также показания свидетелей Раскиной Т.В. и Лыковой А.А., которые подтвердили подчиненность руководителям и распределение ролей между участниками группы.

Показаниями свидетелей Раскиной Т.В., Лыковой А.А., Глазкиной (Шарун) О.О. об обязанностях подсудимой Соовьевой А.А. в составе группы опровергнуты доводы стороны защиты о том, что Соловьева А.А. являлась таким же наемным работником, как и они. Указанные свидетели пояснили о активной роли Соловьевой А.А. в составе организованной преступной группы. Указанные показания свидетелей согласуются с письменными доказательствми, исследованными в судебном заседании, в ч тм числе с протоколами осмотров телефонов и разговоров участников группы, а также с показаниями самой Соловьевой А.А.

Доводы Шабедько П.А. и его защитника о том, что он в заведении по <адрес> выполнял только ремонт технического оборудования, а в организации и проведении игорной деятельности он не участвовал, опровергаются его же оглашенными показаниями, а также протоколами обыска об обнаружении по месту его жительства документов и печатей на имя Бунина, документов, относящихся к функционированию данного заведения, протоколами осмотра телефонов, сообщений и звонков о постоянном участии в пополнении балансов счетов, о его участии в бесперебойном функционировании игрового зала, компьютерных программ и систем.

Исследовав в совокупности доказательства, суд пришел к убеждению, что в судебном заседании достоверно установлено, что незаконно организовать на территории <адрес> проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» решил Ананян Г.Г. В целях достижения стабильного и непрерывного дохода от его незаконной деятельности, он решил создать устойчивую организованную преступную группу, наделив ее участников отдельными функциями по организации и проведению азартных игр, направленных на достижение своей преступной цели и единого преступного результата в виде извлечения незаконного дохода.

Подсудимый Григорян С.Г. вступил в созданную Ананяном группу по предложению последнего на равных условиях под их равным руководством, сложив совместный капитал на начальном этапе организации незаконных азартных игр, в качестве организатора игорных заведений. Ананян Г.Г. и Григорян С.Г. заранее договорились между собой о совместном совершении преступления, распределив роли участников организованной группы в соответствии с разработанным планом преступных действий, определив, что они, как руководители организованной группы будут осуществлять общее руководство незаконным игорным заведением.

В организованную Ананяном Г.Г. преступную группу были вовлечены Кургинян А.О., Шабедько П.А., Оганисян К.С., Соловьева А.А., которые под руководством Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г. организовывали и проводили на территории <адрес> азартные игры с использованием игорного оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», с целью извлечения незаконного дохода.

Согласно распределенным ролям участники организованной преступной группы:

Кургинян А.О. - подбирал и привлекал для участия в проведении азартных игр в игорном заведении лиц в качестве администраторов (кассиров-операторов) игорного заведения, проводил с ними собеседования, определяя их обязанности; выдавал денежное вознаграждение администраторам (кассирам-операторам) в качестве заработной платы за их участие в незаконном проведении азартных игр, в том числе и путем дачи указаний о самостоятельном получении указанными лицами данного вознаграждения из кассы заведения с отметкой в письменном отчете о данной операции; контролировал деятельность подчиненных ему администраторов (кассиров-операторов), а также текущую деятельность игорного заведения; осуществлял сбор выручки, вел отчетность доходов и расходов игорного заведения от проведения азартных игр; оплачивать лично либо через подчиненных сотрудников услуги связи Интернет-провайдера; пополнял через специалиста-техника баланс игровых программ, обеспечивая внесение наличных денежных средств за доступ к Интернет-программам; инструктирова лично либо посредством мобильной связи, с использованием мобильного приложения мгновенной передачи сообщений - «WhatsApp», администраторов; конспирировал незаконную игорную деятельность, в том числе представляясь персоналу заведений выдуманными именами, не упоминая об Ананяне Г.Г. и Григоряне С.Г. перед подчиненным персоналом, как о лицах причастных к незаконной игорной деятельности, а также при проведении проверок правоохранительными органами - сообщать уполномоченным лицам о непричастности работников заведения к какой-либо незаконной игорной деятельности; выполнять иные указания Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г.

Шабедько П.А. - приобретал игровое оборудование и комплектующие к нему; обеспечил техническое функционирование незаконного игорного заведения, согласовывал с

организаторами виды азартных игр, устанавливаемых на игровом оборудовании; устанавливал на игровом оборудовании программы, позволяющие осуществлять незаконную игорную деятельность с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и сети «Интернет»; заключал договора на предоставление услуг связи с Интернет-провайдером, продлял и перезаключал такие договоры; пополнял баланс игровых программ, а также обеспечивал техническое обслуживание компьютерной техники и программного обеспечения для бесперебойного осуществления деятельности незаконного игорного заведения,

Оганнисян К.С. - занимался организационно-хозяйственной деятельностью в виде организации ремонтных и отделочных работ в помещении игорного заведения, занимаясь в том числе подбором рабочих групп и приобретением строительных материалов; контролировал баланс игровых программ, установленных на компьютерной технике игрового зала; подыскивал контакты с сотрудниками правоохранительных органов с целью передачи им денежных средств для общего покровительства незаконной игорной деятельности в виде недопущения проведения в заведении проверок и иных следственных и процессуальных действий, направленных на пресечение противоправной деятельности в сфере игорной деятельности; выполнять иные указания Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г.;

Соловьева А.А. подбирала и привлекала для участия в проведении азартных игр в игорном заведении лиц в качестве администраторов (кассиров-операторов) игорного заведения, размещая объявления о трудоустройстве в сети «Интернет»; проводила собеседования с претендентами на должность администраторов (кассиров-операторов), определяя их обязанности; выдавала денежное вознаграждение администраторам (кассирам-операторам) в качестве заработной платы за их участие в незаконном проведении азартных игр, в том числе и путем дачи указаний о самостоятельном получении указанными лицами данного вознаграждения из кассы заведения с отметкой в письменном отчете о данной операции; контролировала деятельность подчиненных ей администраторов (кассиров-операторов), а также текущую деятельность игорного заведения; осуществляла сбор выручки игорного заведения и передавать ее Кургиняну А.О.; вести отчетность доходов и расходов игорного заведения от проведения азартных игр и передавать ее Кургиняну А.О.; оплачивать лично либо через подчиненных сотрудников услуги связи Интернет-провайдера; пополнять через специалиста-техника баланс игровых программ, обеспечивая внесение наличных денежных средств за доступ к Интернет-программам; инструктировать лично либо посредством мобильной связи, с использованием мобильного приложения мгновенной передачи сообщений - «WhatsApp», администраторов; конспирировать незаконную игорную деятельность, в том числе представляясь персоналу заведений выдуманными именами, а также при проведении проверок правоохранительными органами сообщать уполномоченным лицам о непричастности работников заведения к какой-либо незаконной игорной деятельности; выполнять иные указания Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г. через Кургиняна А.О.

Суд пришел к убеждению, что вовлеченные Ананяном Г.Г. и Григоряном С.Г. в состав организованной группы Кургинян А.О., Шабедько П.А., Оганнисян К.С. и Соловьева А.А., были осведомлены о преступных целях организованной группы, об организаторах и участниках преступной группы, вступили в нее добровольно и выполняли действия в соответствии с планами организаторов и руководителей – Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г. Действия участников носили согласованный характер и в своей совокупности были направлены на достижение единой цели - организацию и проведение незаконных азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», с целью извлечения незаконного дохода на территории <адрес>.

Для организации и функционирования созданного игорного заведения по адресу: <адрес>, подсудимые Ананян Г.Г. и Григорян С.Г. установили единые правила и порядок незаконного проведения азартных игр с использованием персональных компьютеров, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», определили порядок проведения азартных игр в данном игорном заведении, По окончанию азартной игры выигрыш выплачивался игрокам (участникам азартных игр) администратором (кассиром-оператором) игорного заведения из кассы игорного заведения наличными денежными средствами. В случае проигрыша игрока (участника азартных игр),

денежные средства участников азартных игр, переданные ими перед началом игры администратору, обращались в доход игорного заведения, которыми Ананян Г.Г. и Григорян С.Г. распоряжались по собственному усмотрению, в том числе выплачивая денежное вознаграждение иным участникам преступной группы.

Подсудимые Ананян Г.Г. и Григорян С.Г. как руководители организованной группы: осуществляли планирование текущей и будущей преступной деятельности; давали указания участникам организованной группы Кургиняну А.О., Шабедько П.А., Оганнисяну К.С. и Соловьевой А.А., доводившим данные указания до администраторов игорного заведения, не осведомленным о существовании организованной группы, контролируя их исполнение; согласовывали рабочий процесс игорного заведения; через Кургиняна А.О., Оганнисяна К.С., Шабедько П.А. и Соловьеву А.А. руководили рабочим процессом в игорном заведении, координировали действия администраторов; через Кургиняна А.О. и Соловьеву А.А. осуществляли контроль за кассой заведения, контролируя доходы и расходы игорного заведения; через Кургиняна А.О. и Соловьеву А.А забирали из кассы заведения денежные средства, полученные от проведения азартных игр; обеспечивали, в том числе через Шабедько П.А. и Оганнисяна К.С. приобретение и установку необходимого оборудования для деятельности игорного заведения; распределяли полученный от незаконного проведения азартных игр доход, вели его учет и дальнейшее использование в преступной деятельности; обеспечивали установку на игорном оборудовании игровых программ «Superomatic», «WinWin» и «Stargame»; пополняли балансы игровых программ, в том числе через Шабедько П.А., Кургиняна А.О., Соловьеву А.А и Оганнисяна К.С., обеспечивая внесение наличных денежных средств за доступ к интернет-программам.

Суд приходит к убеждению, что доход игорного заведения, расположенного по адресу: <адрес>, от организации и проведения азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», извлекался совместными и согласованными действиями участников организованной группы из денежных средств, вносимых игроками (посетителями) игорного заведения, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которым Ананян Г.Г. и Григорян С.Г. распоряжались по своему усмотрению, в том числе выплачивая участникам организованной группы – технику Шабедько П.А., управляющим Кургиняну А.О. и Соловьевой А.А., Оганнисяну К.С., администраторам (кассирам-операторам) Раскиной Т.В., Сергеевой Е.Е., Лыковой А.А. и Глазкиной (Шарун) О.О. и иным администраторам (кассирам-операторам) через Кургиняна А.О. и Соловьеву А.А., денежное вознаграждение за их участие в незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.

Корыстные побуждения и цель извлечения дохода Ананяном Г.Г., Григоряном С.Г., Кургиняном А.О., Оганнисяном К.С., Шабедько П.А. и Соловьевой А.А. в судебном заседании подсудимыми не оспаривались.

В судебном заседании достоверно установлено, что игорное заведение по адресу: <адрес>, функционировало, а участники организованной преступной группы под руководством Ананяна Г.Г. и Григоряна С.Г. осуществляли проведение незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в данном игорном заведении непосредственно до пресечения ДД.ММ.ГГГГ правоохранительными органами указанной незаконной деятельности.

Таким образом, суд считает, что квалифицирующий признак «организованной группой» в действиях каждого подсудимого по инкриминированным каждому преступлениям нашел свое подтверждение в судебном заседании совокупностью исследованных по делу доказательств.

Доводы стороны защиты о том, что каждый из подсудимых действовал только в своих собственных интересах и участником организованной группы не являлся, о том, что подсудимые действовали группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, а Соловьева А.А. и Шабедько П.А. вообще были наемными работниками и отношение к организации игорной деятельности не имели суд находит несостоятельными с учётом исследованных доказательств и оглашенных показаний подсудимых Соловьевой А.А. и Шабедько П.А.

Неуказание в протоколе явки Шабедько П.А. с повинной об участии в организованной группе не является свидетельством его неучастия.

Утверждение подсудимых и стороны защиты, а также свидетеля С. С.С. о том, что нахождение зала вблизи от отдела полиции свидетельствует о законности деятельности заведения, доводы о том, что камера наблюдения устанавливалась, чтобы следить за клубом, а также наклеены тематические наклейки, имелась светящаяся вывеска с надписью интернет кафе и любой человек мог зайти и произвести манипуляцию, доводы об открытости услуг и отсутствия конспирации не состоятельны и опровергаются показаниями свидетелей Раскиной Т.В. о соблюдении конфиденциальности, Сергеевой Е.Е. о том, что свободный доступ в помещение был только изначально, а затем стояла дверь и чтобы пройти нужно было позвонить в дверь, возле стойки администрации стояла камера; показаниями подсудимого Шабедько П.А. о том, что для конспирирования был установлен домофон со считывающими магнитными картами и видеонаблюдение, протоколами осмотра мобильных телефонов подсудимых и свидетелей, в чатах которых имеются фото людей, желающих войти в игорное заведения, и указание, в частности подсудимой Соловьевой А.А. не открывать им дверь.

О соблюдении мер конспирации участниками группы свидетельствуют заключение договора аренды помещений для функционирования игорного заведения по адресу: <адрес>, от имени Бунина К.А., а также представление персоналу заведений выдуманными именами, в частности Серж Танкян, Каро, Агас.

Исследованные в судебном заседании постановления о прекращении уголовного преследования от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в отношении Глазкиной О.О., Раскиной Т.В., Сергеевой Е.Е., Лыковой А.А. в связи с деятельным раскаянием вопреки утверждениям стороны защиты не опровергают обвинение подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ч, 3 ст. 171.2 УК РФ, напротив, являются свидетельством тому, что Кургинян А.О. и Соловьева А.А. согласно ранее отведенной им роли наняли на работу в качестве администраторов, не осведомленных о существовании организованной группы, выполняющих функции кассиров-операторов игорного заведения, Раскину Т.В., Сергееву Е.Е., Лыкову А.А. и Глазкину (Шарун) О.О., уголовное преследование в отношении которых по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ прекращено по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 28 УПК РФ, не осведомленных о создании и деятельности организованной группы, и иных лиц в качестве администраторов, которые по указанию Кургиняна А.О. и Соловьевой А.А., непосредственно незаконно проводили азартные игры в игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>.

Доводы стороны защиты о том, что в протоколе проверки показаний Шинкаренко Р.А. на месте он пояснил о том, что деньги передавались гражданским лицам, не состоятельны и опровергаются этим же протоколом, из которого следует, что к Шинкаренко Р.А. обратился К. с просьбой поделиться знакомствами в правоохранительных органов, чтобы не осуществлялись проверки, не было оставновки деятельности, в дальнейшем Шинкаренко Р.А. ему сказал, что есть люди, его заверили, что не будет проверок, надо передавать деньги за покровительство игорного бизнеса от Григоряна С.

Исследованные в судебном заседании рапорта, постановления о выделении уголовных дел и постановления о прекращении уголовного преследования в отношении Шинкаренко Р.А. и постановления об отказе в возбуждении уголовных дел в отношении Бунина К.А. и С. С.С. свидетельством невиновности подсудимых не являются.

Анализ исследованных письменных доказательств позволяет суду сделать вывод о том, что участником организованной преступной группы Шабедько П.А. являлся.

В судебном заседании совокупностью доказательств установлено, что подсудимый Григорян С.Г. являлся руководителем организованной преступной группы, созданной для незаконных организации и проведения азартных игр на территории <адрес>. О том, что деятельность организованной группы является незаконной и подпадает под признаки преступления, Григорян С.Г. знал достоверно.

Суд приходит к убеждению, что действовали Григорян С.Г. и Оганнисян К.С. совместно и согласованно в интересах указанной организованной группы, поскольку Григорян С.Г., являлся одним из руководителей организованной преступной группы, а Оганнисян К.С., который являлся участником организованной преступной группы, обязанности которого входило выполнение указаний Григоряна С.Г., подыскание контактов с сотрудниками правоохранительных органов с целью передачи им денежных средств для общего покровительства незаконной игорной деятельности в виде недопущения проведения в заведении проверок и иных следственных и процессуальных действий, направленных на пресечение противоправной деятельности в сфере игорной деятельности, - то есть действовали они организованной группой и в ее интересах.

Взятку в виде денег они передавали Шинкаренко Р.А., выступающему в качестве посредника, для лиц из числа должностных лиц правоохранительных органов <адрес> за способствование беспрепятственному функционированию незаконного игорного заведения по адресу: <адрес>, то есть из корыстной заинтересованности, выражающемуся в непроведении проверок правоохранительными органами в указанном заведении, в неизъятии игорного оборудования, в непривлечении к ответственности в установленном законом порядке организаторов и работников данного игорного заведения, то есть за незаконное бездействие в интересах организаторов незаконной игорной деятельности, в том числе Григоряна С.Г. и Оганнисяна К.С.

Суд находит установленным, что денежные средства Оганнисян К.С. и Григорян С.Г. передавали Шинкаренко Р.А. в интересах организованной преступной группы, роль Оганнисяна К.С. в составе организованной преступной группы в части подыскания контактов с сотрудниками правоохранительных органов подтверждает запись его же разговора с Шинкаренко Р.А. о том, что Шинкаренко Р.А. говорит Оганнисяну К.С. не забывать про участкового, дать ему пять рублей и будет он охранять, и надо, чтоб участковый был свой, поскольку у него много знакомых.

При указанных обстоятельствах умысел Григоряна С.Г. и Оганнисяна К.С., направленный на дачу взятки должностным лицам правоохранительных органов суд находит установленным.

Оценивая доводы стороны защиты о неопределенности категории должностных лиц, для которых передавалась взятка, суд считает, что указание на лиц из числа должностных лиц правоохранительных органов <адрес>, а в последующем - <адрес> само по себе противоречием не является. Как установлено в судебном заседании к Шинкаренко Р.А. подсудимые обратились с вопросом о создании благоприятных условий для незаконных организации и проведения азартных игр через знакомства с должностными лицами из числа сотрудников УМВД России по <адрес>, поскольку они достоверно знали о том, что он бывший сотрудник УМВД России по <адрес> и имеет знакомства с сотрудниками правоохранительных органов и реальную возможность в передаче таким лицам денежных средств в качестве взятки, на что Шинкаренко Р.А. согласился, озвучив условия, согласно которым взятку в виде денег они передавали Шинкаренко Р.А., выступающему в качестве посредника, для лиц из числа должностных лиц правоохранительных органов <адрес> за незаконное бездействие.

Доводы подсудимого Григоряна С.Г. и стороны защиты о том, что инкриминируемый период передачи денег ранее периода, когда игорное заведение стало функционировать, а потому в создании благоприятных условий со стороны правоохранительных органов для него не было бы необходимости, не состоятельно. Как установлено исследованными доказательствами взятку в виде денег Григорян С.Г. и Оганнисян К.С. передавали Шинкаренко Р.А., выступающему в качестве посредника, для лиц из числа должностных лиц правоохранительных органов <адрес> за незаконное бездействие в интересах организаторов незаконной игорной деятельности, организованной преступной группы, действовавшей в период времени, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Доводы стороны защиты о том, что обнаруженные и изъятые денежные средства в размере 410 000 рублей в автомобиле марки «Lexus NX200», находящемся в пользовании у Григоряна С.Г., ему не принадлежат опровергаются пояснениями самого Григоряна С.Г.,

указанными в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, о принадлежности этих денежных средств ему.

Анализируя показания свидетеля Шинкаренко Р.А., как данные в судебном заседании, так и при допросах и при осмотрах мест происшествия и при проверке показаний на месте, согласующихся между собой, а также с протоколом осмотра предметов (аудиозаписи разговора), передача денежных средств Оганнисяном К.С. и Григоряном С.Г. Шинкаренко Р.А. и их получение им у суда сомнение не вызывает.

В этой связи дачу подсудимыми Оганнисяном К.С. и Григоряном С.Г. взятки в виде денег посреднику суд находит установленной.

Утверждение стороны защиты о том, что непосредственно должностным лицам денежные средства подсудимые не передавали и не знали этих должностных лиц, также свидетельствуют об участии посредника в дачи взятки и не являются подтверждением невиновности подсудимых.

Суд не может согласиться с доводами стороны защиты и подсудимого о заинтересованности Шинкаренко Р.А. в исходе рассмотрения уголовного дела в виду зависимости от сотрудников правоохранительных органов. Подтверждений этому суду не представлено и судом не установлено, указанные обстоятельства не подтверждены и самим свидетелем Шинкаренко Р.А.

Исследованные в судебном заседании доказательства свидетельствуют о регулярных и системных передачах Оганнисяном К.С. и Григоряном С.Г. Шинкаренко Р.А. и получении последним для передачи взяток в виде денег должностным лицам правоохранительных органов <адрес> за незаконное бездействие в интересах организаторов незаконной игорной деятельности, являющихся участниками вышеуказанной организованной преступной группы

В этой связи суд считает, что подсудимые Оганнисян К.С. и Григорян С.Г. осознавали, что передаваемые ими Шинкаренко Р.А. денежные средства являются взяткой в виде денег для должностных лиц правоохранительных органов <адрес> за способствование беспрепятственному функционированию незаконного игорного заведения по адресу: <адрес>.

Неизъятие у свидетеля С. С.С. его телефона, неизучение телефонных контактов и переписки и неполучение детализации, не являются свидетельством невиновсности подсудимых.

Не являются таковыми и доводы стороны защиты и свидетеля Мгерян о том, что сотрудники просматривали записи с камер наблюдения в кафе «Шале», но ничего не нашли. Указанные доводы суд расценивает надуманными.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» по деянию, инкриминированному в вину Оганнисяну К.С. и Григоряну С.Г., нашел свое подтверждение показаниями свидетеля Шинкаренко Р.А., исследованными письменными материалами, в частности протоколами осмотра места происшествия, протоколом проверки показаний свидетеля на месте, протоколами осмотра предметов. Размер переданных денежных средств в качестве взятки составил в общей сумме 2 650 000 рублей.

Суд соглашается с юридической оценкой, предложенной органами предварительного расследования, и квалифицирует действия Ананяна Г.Г., Кургиняна А.О., Оганнисяна К.С., Шабедько П.А., Соловьевой А.А., Григоряна С.Г. по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ – незаконные организация и проведение азартных игр, то есть организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой.

Органами предварительного расследования действия Григоряна С.Г. и Оганнисяна К.С. квалифицированы по ч. 5 ст. 291 УК РФ.

В судебном заседании государственный обвинитель не согласился с указанной квалификацией, предложив квалифицировать их действия по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ.

В судебном заседании суд нашел передачу подсудимыми Оганнисяном К.С. и Григоряном С.Г. взятки в виде денег посреднику для последующей передачи установленной.

Как следует из обвинения Григоряна С.Г. и Оганнисяна К.С. передача каким –либо конкретным должностным лицам правоохранительных органов <адрес> органом предварительного расследования подсудимым не вменена, обстоятельства последующей передачи переданных Григоряном и Оганнисяном посреднику денежных средств в качестве взятки указанным должностным лицам, сведения о том, что обусловленная передача денежных средств сотрудникам правоохранительных органов состоялась, в обвинении не указаны, в судебном заседании суду не представлены и судом также не установлены.

В этой связи суд приходит к убеждению, что обусловленная передача денежных средств сотрудникам правоохранительных органов не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся их передать - то есть не зависела от воли подсудимых Григоряна С.Г. и Оганнисяна К.С., действия которых были непосредственно направлены на передачу денежных средств.

Учитывая, что в силу требований уголовно-процессуального закона изменение обвинения государственным обвинителем в сторону его смягчения является обязательным для суда, соглашаясь с квалификацией, предложенной государственным обвинителем, суд считает необходимым квалифицировать действия Оганнисяна К.С. и Григоряна С.Г., каждого, по данному деянию по ст. 30 ч. 3, ст. 291 ч. 5 УК РФ как покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на дачу взятки должностному лицу, через посредника, за совершение заведомо незаконного бездействия, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, если это преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Довод подсудимых Григоряна С.Г. и Оганнисяна К.С. об отсутствии доказательств их вины и причастности к инкриминируемому деянию, направленному на дачу взятки, утверждение подсудимых о том, что умысла на совершение этого преступления они не имели и взятку не передавали, суд расценивает несостоятельными и не основанными на исследованной в судебном заседании совокупности доказательств, а потому судом оцениваются критически и расцениваются как избранный ими способ защиты от ответственности.

Доводы стороны защиты о непривлечении Шинкаренко Р.А. к уголовной ответственности за мошеннические действия о невоновности подсудимых не свидетельствует.

При изложенных выше обстоятельствах суд не может согласиться с утверждением защиты о том, что по этому преступлению Оганнисян К.С. и Григорян С.Г. должны быть оправданы.

Оснований для возвращения уголовного дела прокурору судом не усмотрено.

В судебном заседании государственный обвинитель представил протокол явки Кургиняна А.О. с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кургинян А.О. обратился в следственный отдел по <адрес> СУ СК России по <адрес> и сообщил, что он в период с декабря 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, организовал игорную деятельность с помощью сети «Интернет». В содеянном раскаивается (т. 5 л.д. 56); а также протокол явки Соловьевой А.А. с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Соловьева А.А. обратилась в следственный отдел по <адрес> СУ СК России по <адрес> и сообщила, что она в период с февраля 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, организовала игорную деятельность с помощью сети «Интернет». В содеянном раскаивается (т. 5 л.д. 186-187).

Указанные протоколы подлежат исключению из числа доказательств виновности подсудимых в совершении преступления, поскольку указанные явки с повинной даны без участия защитника и в судебном заседании в полном объеме не подтверждены подсудимыми. При этом протоколы явок с повинной не исключается как обстоятельство, смягчающее наказание Кургиняну А.О. и Соловьевой А.А. за совершение деяния.

В отношении подсудимых подлежат исключению из обвинения указания - «при неустановленных обстоятельствах, не установленным лицам, не установленный размер, не установленный период времени» как излишние, поскольку органом следствия и судом обстоятельства совершения преступлений подсудимыми установлены.

При назначении вида и меры наказания, суд учитывает характер совершенных подсудимыми преступлений, степень их общественной опасности, личность подсудимых.

Подсудимыми Ананяном Г.Г., Кургиняном А.О., Шабедько П.А., Соловьевой А.А. совершены преступления, которые относится в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории тяжких преступлений; подсудимыми Григоряном С.Г., Оганнисяном К.С. совершены преступление, которое относится в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории тяжких преступлений, и неоконченное преступление, относящееся к категории особо тяжких.

Оснований для изменения категории преступлений судом не усмотрено с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности.

Подсудимый Ананян Г.Г. впервые привлекается к уголовной ответственности, военнообязан, имеет постоянное место жительства и регистрации, на учетах у врачей психиатра и нарколога, на диспансерном наблюдении в Краевом наркологическом диспансере и краевой психиатрической больнице не состоит, по месту жительства участковым охарактеризован положительно, работает, оказал благотворительную помощь.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ Ананян Г.Г. в принудительных мерах медицинского характера Ананян Г.Г. не нуждается. Ананян Г.Г. наркоманией не страдает, не нуждается в лечении и медико-социальной реабилитации по поводу наркомании (т. 10 л.д. 211-213).

Подсудимый Григорян С.Г. впервые привлекается к уголовной ответственности, военнообязан, работает, имеет постоянное место жительства и регистрации, имеет семью, на учетах у врачей психиатра и нарколога, на диспансерном наблюдении в Краевом наркологическом диспансере и краевой психиатрической больнице не состоит, по месту жительства участковыми охарактеризован положительно и посредственно, по месту содержания в СИЗО-1 – удовлетворительно, по месту обучения в школе и на факультете довузовской подготовки, по месту работы и работниками, настоятелем церкви - положительно, оказал благотворительную помощь КГУ «Центр содействия семейному устройству № <адрес>», за что имеет благодарность, оказал благотворительную помощь церкви.

Подсудимый Кургинян А.О. впервые привлекается к уголовной ответственности, военнообязан, имеет постоянное место жительства и регистрации, имеет семью, на учетах у врачей психиатра и нарколога, на диспансерном наблюдении в Краевом наркологическом диспансере и краевой психиатрической больнице не состоит, работает, по месту жительства участковым охарактеризован удовлетворительно.

Подсудимый Оганнисян К.С. впервые привлекается к уголовной ответственности, военнообязан, имеет постоянное место жительства и регистрации, работает, на учетах у врачей психиатра и нарколога, на диспансерном наблюдении в Краевом наркологическом диспансере и краевой психиатрической больнице не состоит, по месту жительства участковым охарактеризован удовлетворительно, сожительницей – положительно.

Подсудимый Шабедько П.А. впервые привлекается к уголовной ответственности, военнообязан, имеет постоянное место жительства и регистрации, имеет семью, трудоустроен, на учетах у врачей психиатра и нарколога, на диспансерном наблюдении в

Краевом наркологическом диспансере и краевой психиатрической больнице не состоит, по месту жительства участковыми, по месту прохождения службы и месту работы охарактеризован положительно, является классным руководителем класса.

Подсудимая Соловьева А.А. не судима, имеет постоянное место жительства и регистрации, на учетах у врачей психиатра и нарколога, на диспансерном наблюдении в Краевом наркологическом диспансере и краевой психиатрической больнице не состоит, работает, по месту жительства участковым охарактеризована положительно, проходит обучение в политехническом колледже.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Ананяну Г.Г. в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, выразившееся в изобличении иных участников преступной деятельности, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - частичное признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Кургиняну А.О. на основании ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, выразившееся в изобличении иных участников преступной деятельности в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – частичное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении супруги, состояние беременности супруги, оказание помощи родственнику-маме-пенсионеру, имеющему заболевание.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Шабедько П.А. на основании ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, выразившееся в изобличении иных участников преступной деятельности в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – частичное признание вины и раскаяние в содеянном, оказание материальной помощи родственнику.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Соловьевой А.А. на основании ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, выразившееся в изобличении иных участников преступной деятельности, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – частичное признание вины и раскаяние в содеянном, оказание помощи матери, молодой возраст подсудимой.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Григоряну С.Г. по деянию, предусмотренному ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, суд признает в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, выразившееся в изобличении иных участников преступной деятельности, согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное признание вины и раскаяние в содеянном; по всем деяниям в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, на основании ст. 61 ч. 2 УК РФ – оказание помощи бабушке и состояние здоровья его близких.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Оганнисяну К.С. по каждому деянию в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – наличие у него заболевания и состояние здоровья.

О наличии тяжелых хронических заболеваний либо иных лиц, нуждающихся в постороннем уходе, об иных характеризующих данных о своей личности, подсудимые не сообщили.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым Ананяну Г.Г., Кургиняну А.О., Шабедько П.А., Соловьевой А.А., Григоряну С.Г., Оганнисяну К.С. в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Суд учитывает необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновных, влияние наказания на их исправление и условия жизни подсудимых, и считает, что исправление Ананяна Г.Г., Кургиняна А.О., Шабедько П.А., Соловьевой А.А., возможно без изоляции от общества, в связи с чем полагает, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим

целям и задачам наказания будет наказание, не связанное с реальным лишением свободы, в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком.

При назначении наказания подсудимым Григоряну С.Г.и Оганнисяну К.С. суд учитывает данные о личности подсудимых, обстоятельства, влияющие на их исправление, необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений обстоятельствам их совершения и личности виновных, в целях восстановления социальной справедливости суд не усматривает оснований для применения ст. 73 УК РФ, и приходит к выводу, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания будет наказание, связанное с изоляцией их от общества, а потому полагает необходимым назначить подсудимым Григоряну С.Г. и Оганнисяну К.С. наказание, связанное с реальным лишением свободы.

Суд считает необходимым с учетом тяжести совершенных преступлений, обстоятельств их совершения и имущественного положения подсудимого Григоряна С.Г. применить в отношении него дополнительное наказание в виде штрафа по каждому деянию, размер которого определить исходя из указанных обстоятельств.

Учитывая материальное положение подсудимых и с учетом наличия смягчающих обстоятельств суд находит возможным не назначать подсудимым Ананяну Г.Г., Кургиняну А.О., Шабедько П.А., Соловьевой А.А., Оганнисяну К.С. дополнительное наказание в виде штрафа.

Принимая во внимание, что подсудимые не занимали руководящие должности, суд также считает возможным дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью по каждому деянию каждому подсудимому не назначать.

При назначении наказания подсудимым Ананяну Г.Г., Кургиняну А.О., Шабедько П.А., Соловьевой А.А., а также Григоряну С.Г. по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, - суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ о пределах наказания, назначаемого при наличии смягчающих обстоятельств.

Исключительных обстоятельств для назначения наказания с учетом требований ст. 64 УК РФ, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а также оснований для освобождения от наказания или от уголовной ответственности, подсудимым Ананяну Г.Г., Кургиняну А.О., Шабедько П.А., Соловьевой А.А., Григоряну С.Г. и Оганнисяну К.С. судом не установлено.

Суд полагает, что назначаемое подсудимым наказание соразмерно содеянному, позволит обеспечить достижение целей исправления осужденных, предупреждения совершения ими новых преступлений.

При назначении подсудимым Григоряну С.Г. и Оганнисяну К.С. наказания за неоконченное преступление (ст. 30 ч. 3, ст. 291 ч. 5 УК РФ) суд применяет правила ст. 66 ч. 3 УК РФ.

При определении наказания по совокупности преступлений подсудимым Григоряну С.Г. и Оганнисяну К.С. суд руководствуется правилами частичного сложения наказаний, предусмотренными ч. 3 ст. 69 УК РФ, Григоряну С.Г. – также ч. 4 ст. 69 УК РФ.

В соответствии с требованиями п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы подсудимым Григоряну С.Г. и Оганнисяну К.С. следует назначить в колонии строгого режима.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ суд считает необходимым возложить на подсудимых Ананяна Г.Г., Кургиняна А.О., Шабедько П.А., Соловьевой А.А., исполнение обязанностей, способствующих исправлению.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

В связи с материальным положением подсудимых Шабедько П.А. и Соловьевой А.А. суд полагает необходимым освободить их полностью от уплаты процессуальных издержек.

Процессуальных издержек, подлежащих взысканию с Григоряна С.Г., Ананяна Г.Г., Кургиняна А.О., Оганнисяна К.С., не установлено.

Арест, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество Григоряна С.Г.: автомобили, принадлежащие Григоряну С.Г.: «НИССАН АД», 2010 года выпуска, государственный регистрационный знак «Р678ЕЕ125RUS», кузов № VZNY12010403; «НИССАН САФАРИ», 2004 года выпуска, государственный регистрационный знак «М668ЕА125RUS», шасси № WFGY61002161, для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, других имущественных взысканий, в соответствии со ст. 115, п. 11 ст. 299 УПК РФ надлежит сохранить до исполнения настоящего приговора в части назначенного Григоряну С.Г. дополнительного наказания в виде штрафа, после чего отменить. В случае невозможности уплаты штрафа обратить взыскание на арестованное имущество.

Арест на денежные средства в сумме 410000 рублей, изъятые в автомобиле марки «Lexus NX200», наложенный на основании постановления Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, - отменить и обратить взыскание на них в счет исполнения настоящего приговора в части назначенного Григоряну С.Г. дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

признать Ананяна Гарника Григорьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Ананяну Г.Г. наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Признать Кургиняна Агаси Оганнесовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Кургиняну А.О. наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Признать Шабедько Павла Андреевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Шабедько П.А. наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Признать Соловьеву Анну Андреевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Соловьевой А.А. наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать Ананяна Г.Г., Кургиняна А.О., Шабедько П.А., Соловьеву А.А. ежемесячно - в день, установленный инспектором, являться на регистрационную отметку в

специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденного, а также не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения в отношении Ананяна Г.Г., Кургиняна А.О., Шабедько П.А., Соловьевой А.А., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Освободить Шабедько П.А. и Соловьеву А.А. полностью от уплаты процессуальных издержек.

Признать Григоряна Сергея Григоровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 000 рублей.

Признать Григоряна Сергея Григоровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, ч. 5 ст. 291 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере 2 кратной сумме взятки – 5 300 000 рублей.

На основании ст. 69 ч. 3, 4 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание Григоряну Сергею Григоровичу в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 500 000 рублей.

Признать Оганнисяна Карапета Самвеловича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца.

Признать Оганнисяна Карапета Самвеловича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, ч. 5 ст. 291 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание Оганнисяну Карапету Самвеловичу в виде лишения свободы сроком на 8 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Григоряна Сергея Григоровича и Оганнисяна Карапета Самвеловича – отменить.

Избрать в отношении Григоряна Сергея Григоровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и Оганнисяна Карапета Самвеловича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по <адрес> до вступления приговора в законную силу.

Взять Григоряна Сергея Григоровича и Оганнисяна Карапета Самвеловича под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

В срок отбывания наказания Григоряну С.Г. зачесть время его содержания под стражей, а именно: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) и с ДД.ММ.ГГГГ до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день нахождения под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, а также время его задержания и нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) и с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима с учетом ст. 72 УК РФ.

В срок отбывания наказания Оганнисяну К.С. зачесть время его задержания и содержания под стражей, а именно: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) и с ДД.ММ.ГГГГ до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день нахождения под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима с учетом ст. 72 УК РФ.

Назначенное Григоряну С.Г. дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам: УФК по <адрес>, л/с 0420158730, р/с 03№ Дальневосточное ГУ Банка России, к/с 40№, БИК 010507002, ИНН 2536238023, КПП 254001001, КБК 4№, ОКТМО 05701000.

Арест, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество Григоряна С.Г.: автомобили, принадлежащие Григоряну С.Г.: «НИССАН АД», 2010 года выпуска, государственный регистрационный знак «Р678ЕЕ125RUS», кузов № VZNY12010403; «НИССАН САФАРИ», 2004 года выпуска, государственный регистрационный знак «М668ЕА125RUS», шасси № WFGY61002161, сохранить до исполнения настоящего приговора в части назначенного Григоряну С.Г. дополнительного наказания в виде штрафа, после чего отменить. В случае невозможности уплаты штрафа обратить взыскание на арестованное имущество.

Арест на денежные средства в сумме 410000 рублей, изъятые в автомобиле марки «Lexus NX200», наложенный на основании постановления Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, - отменить и обратить взыскание на денежные средства в сумме 410000 рублей, находящиеся в банковской ячейке СУ СК России по <адрес>, в счет исполнения настоящего приговора в части назначенного Григоряну С.Г. дополнительного наказания в виде штрафа.

После вступления в законную силу приговора вещественные доказательства:

компакт-диски в количестве 2 штук с результатами ОРМ «Проверочная закупка», компакт-диск с результатами ОРМ «Прослушка телефонных переговоров» (Ананян Г.Г. и Богач А.А.); компакт-диск с записями телефонных переговоров Кургиняна А.О.; 2 компакт-диска с записями телефонных переговоров Соловьевой А.А., Шабедько П.А., Раскиной Т.В. – хранить при материалах уголовного дела;

билеты банка России в количестве 59 штук достоинством от 1000 рублей до 50 рублей (в общей сумме 12 400 рублей), 4 купюры достоинством по 500 рублей каждая, с номерами ИЗ 17620<адрес>0; ИБ 60794<адрес>7, находящиеся на хранении в банковской ячейке СУ СК России по <адрес> - обратить в доход государства;

2 бесцветных полимерных пакета с застёжками (грипперы), содержащие порошкообразное вещество белого цвета; 1 бесцветный полимерный пакет с застёжкой (гриппер), содержащий растения зелёно-коричневого цвета; фрагмент пористой бумаги (салфетки); бумажный сверток, содержащий порошкообразное вещество белого цвета; билет банка России номиналом 100 (сто) рублей с серийным номером «нИ 3132084»; билет банка России номиналом 100 (сто) рублей с серийным номером «еА 1030057»; билет банка России номиналом 100 (сто) рублей с серийным номером «нП 8041218», находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД России по <адрес> – уничтожить;

находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по <адрес> СУ СК России по <адрес>:

заграничный паспорт на имя Бунина К. А. – направить в Управлении по вопросам Миграции МВД России по <адрес>;

визитные карты в количестве 9 штук, прокси карту, Sim-карты в количестве 3 штук, мобильный телефон марки «Samsung», сшив документов, мобильные телефоны марки «Samsung A50» и «Samsung Galaxy A6» - вернуть Оганнисяну К.С.,

мобильные телефоны марки «Apple IPhone 10», «Apple IPhone 11 Pro Max», «Apple IPhone SE», «BQ», «Apple IPhone 10», ноутбук марки «Asus», прозрачный файл с сшивом документов, записная книжка (блокнот), карту участника «Cristal Privilege Club» на имя «Sergei Grigorian» - вернуть Григоряну С.Г.;

банковские карты в количестве 2 штуки; банковская карта «СовкомБанк», мобильные телефоны марки «Apple IPhone 10» (4 шт.), «Apple IPhone 11 Pro» (2 шт), «Apple IPhone XS Max» - вернуть по принадлежности;

товарный чек, договор об оказании услуг подвижной связи мтс, часы марки «Apple Watch», мобильный телефон марки «Apple iPhone 10» - вернуть Кургиняну А.О.;

прозрачную стеклянную пепельницу, керамическую кружку белого цвета, керамическую кружку белого цвета -вернуть в кафе «Дача»,

сетевой маршрутизатор (роутер - хаб) марки «Tp-Link»; сетевой маршрутизатор (роутер - хаб) марки «D-Link»; USB-роутер «ASUS»; жесткие диски в количестве 22 штук, флэш-накопитель USB марки «Toshiba», Sim-карты в количестве 7 штук; кассовый аппарат; кассовые чеки в количестве 32 штук, конверт белого цвета; листы бумаги, в количестве 7 штук; тетрадные листы в количестве 8 штук; кнопка вызова администратора; товарный чек – уничтожить;

ноутбук марки «Sony», тетради, Sim-карты в количестве 20 штук, мобильные телефоны марки «Apple IPhone 7», «Apple IPhone 8», «Honor», «Dexp», «Lenovo», «Vertex», «Irbis» вернуть Соловьевой А.А.;

мобильный телефон марки «Textel»; планшет марки «Huawei»; - конфисковать;

2 стеклянных пепельницы, беспроводные наушники марки «Apple», банковскую карта «КИВИ», флэш-накопитель USB, записную книгу, папку-накопитель черного цвета, мобильный телефон марки «Apple IPhone 11 Pro», флэш-накопители, договоры, автоматические мастичные печати – вернуть Ананяну Г.Г.

мобильные телефоны марки «Apple IPhone 11 Pro» и «Apple IPhone 7» - вернуть Мурадханову А.Р.;

мобильный телефон марки «Apple IPhone 10»- вернуть Аветисяну Г.Т.;

системный блок марки «ASUS», мобильный телефон марки «Xiaomi» - вернуть Шабедько П.А.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Ленинский районный суд г. Владивостока в течение 15 суток со дня постановления, а осуждёнными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённые вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.А. Верхотурова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».